

Lei n.º 110/2009, de 16 de setembro

Com as alterações introduzidas por: Lei n.º 119/2009; Decreto-Lei n.º 140-B/2010; Lei n.º 55-A/2010; Lei n.º 64-B/2011; Lei n.º 20/2012; Lei n.º 66-B/2012; Lei n.º 83-C/2013; Lei n.º 82-B/2014; Lei n.º 23/2015; Lei n.º 42/2016; Decreto-Lei n.º 93/2017; Lei n.º 114/2017; Decreto-Lei n.º 2/2018; Declaração de Retificação n.º 9/2018; Lei n.º 71/2018; Lei n.º 93/2019; Lei n.º 100/2019; Lei n.º 2/2020; Lei n.º 24-D/2022; Lei n.º 13/2023; Decreto-Lei n.º 127/2025.

Índice**– Ato ALTERADO**

- Artigo 1.º *Objecto*
- Artigo 2.º *Aplicação às instituições de previdência*
- Artigo 3.º *Obrigações de informar* **REVOGADO**
- Artigo 3.º-A *Trabalhadores bancários a integrar no regime geral de segurança social* **ADITADO**
- Artigo 4.º *Regulamentação* **ALTERADO**
- Artigo 5.º *Norma revogatória* **ALTERADO**
- Artigo 6.º *Entrada em vigor* **ALTERADO**

– Anexo CÓDIGO DOS REGIMES CONTRIBUTIVOS DO SISTEMA PREVIDENCIAL DE SEGURANÇA SOCIAL**– Parte I Disposições gerais e comuns****– Capítulo I Disposições gerais**

- Artigo 1.º *Âmbito de aplicação*
- Artigo 2.º *Objecto*
- Artigo 3.º *Direito subsidiário*
- Artigo 4.º *Quadro legal de referência*
- Artigo 5.º *Regime geral dos trabalhadores por conta de outrem*

– Capítulo II Disposições comuns

- Artigo 6.º *Relação jurídica de vinculação*
- Artigo 7.º *Objecto da relação jurídica de vinculação*
- Artigo 8.º *Inscrição*
- Artigo 9.º *Enquadramento*
- Artigo 10.º *Relação jurídica contributiva*
- Artigo 11.º *Objecto da obrigação contributiva*
- Artigo 12.º *Conceito de contribuições e quotizações*
- Artigo 13.º *Determinação do montante das contribuições e das quotizações*
- Artigo 14.º *Base de incidência contributiva*
- Artigo 15.º *Taxa contributiva*
- Artigo 16.º *Registo de remunerações*
- Artigo 17.º *Equivalência à entrada de contribuições*
- Artigo 18.º *Condições gerais de acesso à protecção social*
- Artigo 19.º *Âmbito material*
- Artigo 20.º *Gestão do processo de arrecadação e cobrança*
- Artigo 21.º *Cumprimento do dever*
- Artigo 22.º *Falsas declarações*

- Artigo 23.º *Direito à informação*
- Artigo 23.º-A *Notificações eletrónicas* **ALTERADO**
- Artigo 23.º-B *Diferimento e suspensão de prazos* **ALTERADO**
- Parte II *Regimes contributivos do sistema previdencial*
 - Título I *Regime geral dos trabalhadores por conta de outrem*
 - Capítulo I *Disposições gerais*
 - Secção I *Âmbito de aplicação*
 - Artigo 24.º *Trabalhadores abrangidos*
 - Artigo 25.º *Trabalhadores especialmente abrangidos*
 - Artigo 26.º *Trabalhadores excluídos*
 - Artigo 27.º *Entidades empregadoras*
 - Artigo 28.º *Âmbito material*
 - Secção II *Relação jurídica de vinculação*
 - Subsecção I *Dos trabalhadores*
 - Artigo 29.º *Comunicação da admissão de trabalhadores* **ALTERADO**
 - Artigo 30.º *Inscrição dos trabalhadores*
 - Artigo 31.º *Enquadramento dos trabalhadores* **ALTERADO**
 - Artigo 32.º *Cessaçao, suspensão e alteração do contrato de trabalho* **ALTERADO**
 - Artigo 33.º *Declaração do trabalhador* **REVOGADO**
 - Artigo 33.º-A *Trabalhadores estrangeiros* **ADITADO**
 - Subsecção II *Das entidades empregadoras*
 - Artigo 34.º *Efectivação da inscrição*
 - Artigo 35.º *Produção de efeitos da inscrição*
 - Artigo 36.º *Comunicações obrigatórias*
 - Secção III *Relação jurídica contributiva*
 - Subsecção I *Obrigações dos contribuintes*
 - Artigo 37.º *Facto constitutivo da obrigação contributiva*
 - Artigo 38.º *Obrigação contributiva*
 - Artigo 39.º *Entidades contribuintes*
 - Artigo 40.º *Declaração à segurança social* **ALTERADO**
 - Artigo 40.º-A *Suprimento oficioso da comunicação de remunerações* **ADITADO**
 - Artigo 41.º *Suporte das declarações* **REVOGADO**
 - Artigo 42.º *Responsabilidade pelo cumprimento da obrigação contributiva*
 - Artigo 43.º *Pagamento das contribuições e das quotizações* **ALTERADO**
 - Subsecção II *Bases de incidência contributiva*
 - Artigo 44.º *Base de incidência contributiva*
 - Artigo 45.º *Bases de incidência convencionais*
 - Artigo 46.º *Delimitação da base de incidência contributiva* **ALTERADO**
 - Artigo 46.º-A *Uso pessoal de viatura automóvel* **ADITADO**
 - Artigo 47.º *Conceito de regularidade* **ALTERADO**
 - Artigo 48.º *Valores excluídos da base de incidência* **ALTERADO**
 - Subsecção III *Taxas contributivas*
 - Divisão I *Taxa contributiva global*
 - Artigo 49.º *Taxa contributiva global*

- Artigo 50.º *Elementos integrantes da taxa contributiva global*
- Artigo 51.º *Desagregação da taxa contributiva global*
- Artigo 52.º *Consignação de receita às políticas activas de emprego e valorização profissional*
- Artigo 53.º *Valor da taxa contributiva global*
- Artigo 54.º *Princípio geral de adequação da taxa*
- Artigo 55.º *Adequação da taxa contributiva à modalidade de contrato de trabalho* **REVOGADO**
- Artigo 55.º-A *Contribuição Adicional por Rotatividade Excessiva* **ADITADO**
- Divisão II *Taxas contributivas mais favoráveis*
 - Artigo 56.º *Fixação de taxas contributivas mais favoráveis*
 - Artigo 57.º *Isenção ou redução temporária de taxas contributivas*
 - Artigo 58.º *Acumulação de situações determinantes de taxas contributivas mais favoráveis* **ALTERADO**
 - Artigo 59.º *Condições para a isenção ou redução da taxa contributiva*
- Divisão III *Taxas contributivas complementares*
 - Artigo 60.º *Taxas contributivas complementares*
- Capítulo II *Regimes aplicáveis a trabalhadores integrados em categorias ou situações específicas*
 - Secção I *Trabalhadores com âmbito material de protecção reduzido*
 - Subsecção I *Membros dos órgãos estatutários das pessoas colectivas e entidades equiparadas*
 - Artigo 61.º *Âmbito pessoal*
 - Artigo 62.º *Categorias de trabalhadores abrangidos* **ALTERADO**
 - Artigo 63.º *Pessoas singulares excluídas*
 - Artigo 64.º *Exclusão nos casos de acumulação com outra actividade ou situação de pensionista*
 - Artigo 65.º *Âmbito material* **ALTERADO**
 - Artigo 66.º *Base de incidência contributiva* **ALTERADO**
 - Artigo 67.º *Base de incidência facultativa* **REVOGADO**
 - Artigo 68.º *Remunerações especialmente abrangidas*
 - Artigo 69.º *Taxas contributivas* **ALTERADO**
 - Artigo 70.º *Cessação de actividade dos membros dos órgãos estatutários*
 - Subsecção II *Trabalhadores no domicílio*
 - Artigo 71.º *Âmbito pessoal*
 - Artigo 72.º *Âmbito material*
 - Artigo 73.º *Taxa contributiva* **ALTERADO**
 - Subsecção III *Praticantes desportivos profissionais*
 - Artigo 74.º *Âmbito pessoal*
 - Artigo 75.º *Âmbito material*
 - Artigo 76.º *Remuneração mensal efectiva*
 - Artigo 77.º *Base de incidência contributiva*
 - Artigo 78.º *Base de incidência facultativa*
 - Artigo 79.º *Taxa contributiva* **ALTERADO**
 - Subsecção IV *Trabalhadores em regime de contrato de trabalho de muito curta duração*
 - Artigo 80.º *Âmbito pessoal*
 - Artigo 81.º *Âmbito material*
 - Artigo 82.º *Base de incidência contributiva*

- Artigo 83.º *Taxa contributiva* **ALTERADO**
- Subsecção V *Jovens em férias escolares* **ADITADO**
 - Artigo 83.º-A *Âmbito pessoal* **ADITADO**
 - Artigo 83.º-B *Âmbito material* **ADITADO**
 - Artigo 83.º-C *Base de incidência contributiva* **ADITADO**
 - Artigo 83.º-D *Taxa contributiva* **ALTERADO**
- Subsecção VI *Trabalhadores em situação de pré-reforma* **ALTERADO**
 - Artigo 84.º *Âmbito pessoal*
 - Artigo 85.º *Trabalhadores excluídos*
 - Artigo 86.º *Âmbito material*
 - Artigo 87.º *Base de incidência contributiva*
 - Artigo 88.º *Taxa contributiva* **ALTERADO**
- Subsecção VII *Pensionistas em actividade* **ALTERADO**
 - Artigo 89.º *Âmbito pessoal*
 - Artigo 90.º *Âmbito material* **ALTERADO**
 - Artigo 91.º *Taxa contributiva* **ALTERADO**
- Secção I-A *Trabalhadores que exercem funções públicas* **ADITADO**
 - Artigo 91.º-A *Âmbito pessoal* **ADITADO**
 - Artigo 91.º-B *Âmbito material* **ADITADO**
 - Artigo 91.º-C *Taxa contributiva* **ALTERADO**
- Secção II *Trabalhadores em regime de trabalho intermitente*
 - Artigo 92.º *Âmbito pessoal*
 - Artigo 93.º *Base de incidência contributiva*
 - Artigo 94.º *Registo de remuneração por equivalência*
- Secção III *Trabalhadores de actividades economicamente débeis*
 - Subsecção I *Trabalhadores de actividades agrícolas*
 - Artigo 95.º *Âmbito pessoal*
 - Artigo 96.º *Taxa contributiva*
 - Subsecção II *Trabalhadores da pesca local e costeira, apanhadores de espécies marinhas e pescadores apeados* **ALTERADO**
 - Artigo 97.º *Âmbito pessoal* **ALTERADO**
 - Artigo 98.º *Base de incidência contributiva* **ALTERADO**
 - Artigo 99.º *Taxa contributiva* **ALTERADO**
- Secção IV *Disposições gerais referentes ao regime de incentivos ao emprego*
 - Artigo 100.º *Disposição geral* **ALTERADO**
 - Artigo 101.º *Situações excluídas* **ALTERADO**
 - Artigo 102.º *Cessação da dispensa*
 - Artigo 103.º *Exigibilidade de contribuições* **ALTERADO**
 - Artigo 104.º *Condicionamento à concessão de novas dispensas*
- Secção V *Incentivos à permanência no mercado de trabalho*
 - Artigo 105.º *Âmbito pessoal*
 - Artigo 106.º *Âmbito material*
 - Artigo 107.º *Taxa contributiva* **ALTERADO**
- Secção VI *Incentivo à contratação de trabalhadores com deficiência*

- Artigo 108.º *Âmbito pessoal*
- Artigo 109.º *Taxa contributiva* **ALTERADO**
- Secção VII *Trabalhadores ao serviço de entidades empregadoras sem fins lucrativos*
 - Subsecção I *Disposições gerais*
 - Artigo 110.º *Disposição comum* **ALTERADO**
 - Artigo 111.º *Entidades abrangidas* **ALTERADO**
 - Artigo 112.º *Taxa contributiva*
 - Subsecção II *Trabalhadores que exercem funções públicas* **REVOGADO**
 - Artigo 113.º *Âmbito pessoal* **REVOGADO**
 - Artigo 114.º *Âmbito material* **REVOGADO**
 - Artigo 115.º *Taxa contributiva* **REVOGADO**
 - Subsecção II-A *Trabalhadores que exercem funções sindicais* **ADITADO**
 - Artigo 115.º-A *Âmbito pessoal* **ADITADO**
 - Artigo 115.º-B *Base de incidência* **ADITADO**
 - Subsecção III *Trabalhadores do serviço doméstico*
 - Artigo 116.º *Âmbito pessoal*
 - Artigo 117.º *Pessoas excluídas*
 - Artigo 118.º *Âmbito material*
 - Artigo 119.º *Base de incidência contributiva do trabalho em regime horário e diário*
 - Artigo 120.º *Base de incidência contributiva para trabalho mensal em regime de tempo completo*
 - Artigo 121.º *Taxa contributiva* **ALTERADO**
- Capítulo III *Regime aplicável às situações equiparadas a trabalho por conta de outrem*
 - Secção I *Membros das igrejas, associações e confissões religiosas*
 - Artigo 122.º *Âmbito pessoal*
 - Artigo 123.º *Enquadramento*
 - Artigo 124.º *Enquadramento facultativo*
 - Artigo 125.º *Âmbito material*
 - Artigo 126.º *Base de incidência contributiva*
 - Artigo 127.º *Taxa contributiva* **ALTERADO**
 - Artigo 128.º *Cessação da obrigação de contribuir*
 - Secção II *Trabalhadores em regime de acumulação*
 - Artigo 129.º *Âmbito pessoal* **ALTERADO**
 - Artigo 130.º *Base de incidência contributiva*
 - Artigo 131.º *Taxa contributiva*
- Título II *Regime dos trabalhadores independentes*
 - Capítulo I *Âmbito de aplicação*
 - Artigo 132.º *Trabalhadores abrangidos*
 - Artigo 133.º *Categorias de trabalhadores abrangidos* **ALTERADO**
 - Artigo 134.º *Categorias de trabalhadores especialmente abrangidos* **ALTERADO**
 - Artigo 135.º *Direito de opção das cooperativas*
 - Artigo 136.º *Trabalhadores intelectuais*
 - Artigo 137.º *Trabalhadores abrangidos por diferentes regimes*
 - Artigo 138.º *Trabalhadores a exercer actividade em país estrangeiro*
 - Artigo 139.º *Situações excluídas* **ALTERADO**

- Artigo 140.º *Entidades contratantes* **ALTERADO**
- Artigo 140.º-A *Extensão* **ADITADO**
- Artigo 141.º *Âmbito material* **ALTERADO**
- Artigo 142.º *Manutenção do direito na protecção social*
- Capítulo II *Relação jurídica de vinculação*
 - Artigo 143.º *Comunicação de início de actividade*
 - Artigo 144.º *Inscrição e enquadramento*
 - Artigo 145.º *Produção de efeitos* **ALTERADO**
 - Artigo 146.º *Produção de efeitos facultativa* **ALTERADO**
 - Artigo 147.º *Cessação do enquadramento* **ALTERADO**
 - Artigo 148.º *Produção de efeitos da cessação do enquadramento*
 - Artigo 149.º *Comprovação de elementos*
- Capítulo III *Relação jurídica contributiva*
 - Secção I *Obrigações dos contribuintes*
 - Artigo 150.º *Facto constitutivo da obrigação contributiva* **ALTERADO**
 - Artigo 151.º *Obrigação contributiva* **ALTERADO**
 - Artigo 151.º-A *Obrigação declarativa* **ADITADO**
 - Artigo 152.º *Declaração anual da actividade* **ALTERADO**
 - Artigo 153.º *Declaração de serviços adquiridos* **ALTERADO**
 - Artigo 154.º *Responsabilidade pelo cumprimento da obrigação contributiva*
 - Artigo 155.º *Pagamento de contribuições* **ALTERADO**
 - Artigo 156.º *Acumulação de actividade com registo de equivalência à entrada de contribuições*
 - Artigo 157.º *Isenção da obrigação de contribuir* **ALTERADO**
 - Artigo 158.º *Cessação das condições para a isenção*
 - Artigo 159.º *Inexistência da obrigação de contribuir* **ALTERADO**
 - Artigo 160.º *Suspensão do exercício da actividade*
 - Artigo 161.º *Cessação da obrigação contributiva* **ALTERADO**
 - Secção II *Bases de incidência contributiva*
 - Artigo 162.º *Determinação do rendimento relevante* **ALTERADO**
 - Artigo 163.º *Base de incidência contributiva dos trabalhadores independentes* **ALTERADO**
 - Artigo 164.º *Direito de opção* **ALTERADO**
 - Artigo 164.º-A *Revisão anual* **RETIFICADO**
 - Artigo 165.º *Determinação da base de incidência contributiva em situações especiais* **ALTERADO**
 - Artigo 166.º *Base de incidência dos cônjuges* **ALTERADO**
 - Artigo 167.º *Determinação da base de incidência contributiva das entidades contratantes* **ALTERADO**
 - Secção III *Taxas contributivas*
 - Artigo 168.º *Taxas contributivas* **ALTERADO**
- Título III *Regime de seguro social voluntário*
 - Capítulo I *Âmbito de aplicação*
 - Artigo 169.º *Âmbito pessoal*
 - Artigo 170.º *Situações especiais abrangidas* **ALTERADO**
 - Artigo 171.º *Pessoas excluídas*

- Artigo 172.º *Âmbito material* **ALTERADO**
- Capítulo II *Relação jurídica de vinculação*
 - Artigo 173.º *Inscrição e enquadramento*
 - Artigo 174.º *Cessação do enquadramento*
 - Artigo 175.º *Produção de efeitos da cessação do enquadramento*
- Capítulo III *Relação jurídica contributiva*
 - Secção I *Obrigação contributiva*
 - Artigo 176.º *Obrigação contributiva*
 - Artigo 177.º *Responsabilidade pelo cumprimento da obrigação contributiva*
 - Artigo 178.º *Retoma do pagamento das contribuições*
 - Artigo 179.º *Cessação da obrigação contributiva*
 - Secção II *Bases de incidência contributiva*
 - Artigo 180.º *Base de incidência contributiva*
 - Artigo 181.º *Alteração da base de incidência contributiva*
 - Artigo 182.º *Base de incidência contributiva após período de cessação de enquadramento*
 - Artigo 183.º *Base de incidência contributiva em situações especiais*
 - Secção III *Taxas contributivas*
 - Artigo 184.º *Taxas contributivas* **ALTERADO**
- Parte III *Incumprimento da obrigação contributiva*
 - Capítulo I *Disposições gerais*
 - Artigo 185.º *Dívida à segurança social*
 - Artigo 186.º *Regularização da dívida à segurança social* **ALTERADO**
 - Artigo 187.º *Prescrição da obrigação de pagamento à segurança social*
 - Capítulo II *Causas de extinção da dívida*
 - Artigo 188.º *Causas de extinção da dívida*
 - Artigo 189.º *Pagamento em prestações*
 - Artigo 190.º *Situações excepcionais para a regularização da dívida* **ALTERADO**
 - Artigo 191.º *Condição especial da autorização*
 - Artigo 192.º *Condições de vigência do acordo prestacional*
 - Artigo 193.º *Efeitos do incumprimento do acordo prestacional*
 - Artigo 194.º *Suspensão de instância*
 - Artigo 195.º *Comissão de credores*
 - Artigo 196.º *Dação em pagamento*
 - Artigo 197.º *Compensação de créditos* **ALTERADO**
 - Artigo 198.º *Retenções* **ALTERADO**
 - Artigo 199.º *Participações sociais*
 - Artigo 200.º *Alienação de créditos*
 - Capítulo III *Transmissão da dívida*
 - Artigo 201.º *Assunção da dívida*
 - Artigo 202.º *Transmissão de dívida e sub-rogação*
 - Capítulo IV *Garantias*
 - Artigo 203.º *Garantias gerais e especiais*
 - Artigo 204.º *Privilégio mobiliário*
 - Artigo 205.º *Privilégio imobiliário*

- Artigo 206.º *Consignação de rendimentos*
- Artigo 207.º *Hipoteca legal*
- Capítulo V *Situação contributiva regularizada*
 - Artigo 208.º *Situação contributiva regularizada* **ALTERADO**
 - Artigo 209.º *Responsabilidade solidária*
 - Artigo 210.º *Relatório da empresa*
- Capítulo VI *Efeitos do incumprimento*
 - Artigo 211.º *Juros de mora* **ALTERADO**
 - Artigo 212.º *Taxa de juros de mora*
 - Artigo 213.º *Limitações*
 - Artigo 214.º *Divulgação de listas de contribuintes devedores*
 - Artigo 215.º *Anulação oficiosa de juros indevidos*
 - Artigo 216.º *Arrematação em hasta pública*
 - Artigo 217.º *Condição geral do pagamento das prestações aos trabalhadores independentes e beneficiários do seguro social voluntário* **ALTERADO**
 - Artigo 218.º *Excepções à condição geral do pagamento das prestações*
 - Artigo 219.º *Efeitos da regularização da situação contributiva dos trabalhadores independentes e beneficiários do seguro social voluntário*
 - Artigo 220.º *Regularização da situação contributiva dos trabalhadores independentes e beneficiários do seguro social voluntário por compensação* **ALTERADO**
- Parte IV *Regime contra-ordenacional*
 - Título I *Da contra-ordenação*
 - Artigo 221.º *Definição de contra-ordenação*
 - Artigo 222.º *Princípio da legalidade*
 - Artigo 223.º *Aplicação no tempo*
 - Artigo 224.º *Aplicação no espaço*
 - Artigo 225.º *Momento da prática do facto*
 - Artigo 226.º *Sujeitos responsáveis pelas contra-ordenações*
 - Artigo 227.º *Comparticipação*
 - Artigo 228.º *Negligência*
 - Artigo 229.º *Declaração de remunerações*
 - Artigo 230.º *Acumulação do exercício de actividade com concessão de prestações*
 - Artigo 231.º *Contra-ordenações relativas à falta de apresentação de documentação*
 - Título II *Das coimas e sanções acessórias em geral*
 - Artigo 232.º *Classificação das contra-ordenações*
 - Artigo 233.º *Montante das coimas*
 - Artigo 234.º *Determinação da medida da coima*
 - Artigo 235.º *Concurso de contra-ordenações*
 - Artigo 236.º *Concurso de infracções*
 - Artigo 237.º *Reincidência*
 - Artigo 238.º *Sanções acessórias*
 - Artigo 239.º *Dedução em benefícios*
 - Artigo 240.º *Reversão do produto das coimas*
 - Título III *Das coimas e sanções acessórias em especial*

- Artigo 241.º *Situações atenuantes da coima*
- Artigo 242.º *Agravamento da coima*
- Artigo 243.º *Sanção acessória necessária* **ALTERADO**
- Artigo 244.º *Dispensa de coima*
- Título IV *Da prescrição*
 - Artigo 245.º *Prescrição do procedimento*
 - Artigo 246.º *Prescrição da coima*
- Título V *Processo e procedimento*
 - Artigo 247.º *Regime aplicável*
 - Artigo 248.º *Competência para o processo e aplicação de coimas*
- Parte V *Disposições complementares, transitórias e finais*
 - Título I *Disposições complementares*
 - Capítulo I *Disposições aplicáveis ao pagamento voluntário de contribuições*
 - Secção I *Pagamento voluntário de contribuições pelo beneficiário por inexistência de entidade empregadora*
 - Artigo 249.º *Inexistência de entidade empregadora*
 - Artigo 250.º *Âmbito material*
 - Artigo 251.º *Base de incidência contributiva*
 - Artigo 252.º *Taxa contributiva*
 - Artigo 253.º *Obrigaçao contributiva*
 - Secção II *Pagamento voluntário de contribuições prescritas*
 - Artigo 254.º *Pagamento de contribuições prescritas*
 - Artigo 255.º *Inscrição retroactiva*
 - Artigo 256.º *Meios de prova*
 - Artigo 257.º *Trabalhadores do serviço doméstico*
 - Artigo 258.º *Âmbito material*
 - Artigo 259.º *Base de incidência contributiva* **ALTERADO**
 - Artigo 260.º *Taxa contributiva*
 - Capítulo II *Disposições aplicáveis ao reembolso de quotizações*
 - Artigo 261.º *Conceito de reembolso de quotizações*
 - Artigo 262.º *Direito ao reembolso*
 - Artigo 263.º *Montante do reembolso*
 - Artigo 264.º *Registo de remunerações*
 - Artigo 265.º *Requerimento e prazo* **ALTERADO**
 - Artigo 266.º *Taxa contributiva*
 - Capítulo III *Disposições aplicáveis à restituição de contribuições e de quotizações*
 - Artigo 267.º *Conceito de restituição*
 - Artigo 268.º *Direito à restituição* **ALTERADO**
 - Artigo 269.º *Montante da restituição* **ALTERADO**
 - Artigo 270.º *Registo de remunerações*
 - Artigo 271.º *Requerimento e prazo* **ALTERADO**
 - Artigo 272.º *Prescrição*
 - Título II *Disposições transitórias e finais*
 - Capítulo I *Disposições transitórias*

- [Artigo 273.º](#) *Situações especiais* **ALTERADO**
- [Artigo 274.º](#) *Situações especiais transitórias* **ALTERADO**
- [Artigo 275.º](#) *Manutenção de enquadramento no regime dos trabalhadores independentes*
- [Artigo 276.º](#) *Manutenção das bases de incidência contributiva* **ALTERADO**
- [Artigo 277.º](#) *Ajustamento progressivo da base de incidência contributiva*
- [Artigo 278.º](#) *Ajustamento progressivo da base de incidência contributiva dos trabalhadores do serviço doméstico*
- [Artigo 279.º](#) *Ajustamento progressivo da base de incidência contributiva dos trabalhadores independentes* **REVOGADO**
- [Artigo 280.º](#) *Antecipação da aplicação do primeiro escalão de base de incidência contributiva dos trabalhadores independentes* **REVOGADO**
- [Artigo 281.º](#) *Ajustamento progressivo das taxas contributivas* **ALTERADO**
- **Capítulo II** *Disposições finais*
 - [Artigo 282.º](#) *Instituições competentes*
 - [Artigo 283.º](#) *Contribuições da responsabilidade das entidades contratantes* **ALTERADO**
 - [Artigo 283.º-A](#) *Efeitos específicos no registo de remunerações* **ADITADO**
 - [Artigo 284.º](#) *Beneficiários de programas de estágios*
- [Anexo I](#)

**Lei n.º 110/2009
de 16 de setembro****Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social**

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte:

Alterações

Alterado pelo/a [Lei n.º 83-C/2013](#) - Diário da República n.º 253/2013, 1º Suplemento, Série I de 2013-12-31, em vigor a partir de 2014-01-01

Alterado pelo/a [Lei n.º 66-B/2012](#) - Diário da República n.º 252/2012, 1º Suplemento, Série I de 2012-12-31, em vigor a partir de 2013-01-01

Alterado pelo/a [Lei n.º 20/2012](#) - Diário da República n.º 93/2012, Série I de 2012-05-14, em vigor a partir de 2012-05-15

Alterado pelo/a [Lei n.º 64-B/2011](#) - Diário da República n.º 250/2011, 1º Suplemento, Série I de 2011-12-30, em vigor a partir de 2012-01-01

Alterado pelo/a Artigo 187.º do/a [Lei n.º 55-A/2010](#) - Diário da República n.º 253/2010, Suplemento n.º 1, Série I de 2010-12-31, em vigor a partir de 2011-01-01

Alterado pelo/a Artigo 20.º do/a [Decreto-Lei n.º 140-B/2010](#) - Diário da República n.º 252/2010, Suplemento n.º 2, Série I de 2010-12-30, em vigor a partir de 2010-12-31

Alterado pelo/a [Lei n.º 119/2009](#) - Diário da República n.º 251/2009, Série I de 2009-12-30, em vigor a partir de 2010-01-04

Artigo 1.º**Objecto**

É aprovado o Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social, adiante designado Código, que se publica em anexo à presente lei e que dela faz parte integrante.

Artigo 2.º***Aplicação às instituições de previdência***

O disposto no Código é aplicável, com as necessárias adaptações, às instituições de previdência criadas anteriormente à entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 549/77, de 31 de Dezembro.

Artigo 3.º***Obrigações de informar*****REVOGADO****Alterações**

Revogado pelo/a Artigo 71.º do/a [Lei n.º 55-A/2010](#) - Diário da República n.º 253/2010, Suplemento n.º 1, Série I de 2010-12-31, em vigor a partir de 2011-01-01

Artigo 3.º-A***Trabalhadores bancários a integrar no regime geral de segurança social***

1 - Os trabalhadores bancários no activo, inscritos na Caixa de Abono de Família dos Empregados Bancários e abrangidos por regime de segurança social substitutivo constante de instrumento de regulamentação colectiva de trabalho vigente no sector bancário são integrados no regime geral de segurança social dos trabalhadores por conta de outrem para efeitos de protecção na parentalidade, no âmbito das eventualidades de maternidade, paternidade e adopção e na velhice.

2 - Os trabalhadores referidos no número anterior mantêm a protecção do regime de segurança social dos trabalhadores por conta de outrem nas eventualidades de doença profissional e desemprego.

3 - A taxa contributiva é de 26,6 %, cabendo 23,6 % à entidade empregadora e 3 % ao trabalhador, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

4 - No caso de entidades sem fins lucrativos a taxa contributiva é de 25,4 %, cabendo 22,4 % à entidade empregadora e 3 % ao trabalhador.

Alterações

Aditado pelo/a Artigo 70.º do/a [Lei n.º 55-A/2010 - Diário da República n.º 253/2010, Suplemento n.º 1, Série I de 2010-12-31](#), em vigor a partir de 2011-01-01

Artigo 4.º**Regulamentação**

1- São regulamentados por decreto-lei ou por decreto regulamentar os procedimentos necessários à implementação, à aplicação e à execução do disposto no Código.

2 - A regulamentação das alíneas r), x) e aa) do n.º 2 do artigo 46.º e do artigo 55.º-A, ambos do Código, é precedida de avaliação efetuada em reunião da Comissão Permanente de Concertação Social.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Lei n.º 93/2019 - Diário da República n.º 169/2019, Série I de 2019-09-04](#), em vigor a partir de 2019-10-01

Alterado pelo/a Artigo 69.º do/a [Lei n.º 55-A/2010 - Diário da República n.º 253/2010, Suplemento n.º 1, Série I de 2010-12-31](#), em vigor a partir de 2011-01-01

Artigo 5.º**Norma revogatória**

1 - Com a entrada em vigor do Código são revogados:

- a) O artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 513-M/79, de 26 de Dezembro, alterado pelos Decretos-Leis n.os 251/83, de 11 de Junho, 81/85, de 28 de Março, e 141/91, de 10 de Abril;
- b) O Decreto-Lei n.º 103/80, de 9 de Maio, alterado pelos Decretos-Leis n.os 275/82, de 15 de Julho, 194/83, de 17 de Maio, e 118/84, de 9 de Abril;
- c) O Decreto-Lei n.º 124/84, de 18 de Abril, alterado pelos Decretos-Leis n.os 201/95, de 1 de Agosto, 330/98, de 2 de Novembro, e 14/2007, de 19 de Janeiro;
- d) Os artigos 14.º e 19.º do Decreto-Lei n.º 140-D/86, de 14 de Junho, alterado pelos Decretos-Leis n.os 295/86, de 19 de Setembro, e 102/89, de 29 de Março, pelas Leis n.os 2/92, de 9 de Março, 75/93, de 20 de Dezembro, 39-B/94, de 27 de Dezembro, 52-C/96, de 27 de Dezembro, e 87-B/98, de 31 de Dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 199/99, de 8 de Junho, e pela Lei n.º 67-A/2007, de 31 de Dezembro;
- e) O Decreto-Lei n.º 401/86, de 2 de Dezembro;
- f) Os artigos 2.º a 17.º, 18.º, n.º 1, 19.º a 21.º, 35.º a 44.º e 45.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 40/89, de 1 de Fevereiro, alterado pelos Decretos-Leis n.os 176/2003, de 2 de Agosto, 28/2004, de 4 de Fevereiro, e 91/2009, de 9 de Abril;
- g) Os artigos 1.º a 8.º, 10.º e 12.º do Decreto-Lei n.º 64/89, de 25 de Fevereiro;
- h) O Decreto-Lei n.º 102/89, de 29 de Março;
- i) O Decreto-Lei n.º 300/89, de 4 de Setembro;
- j) O Decreto-Lei n.º 411/91, de 17 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 400/93, de 3 de Dezembro;
- l) O Decreto-Lei n.º 327/93, de 25 de Setembro, alterado pelos Decretos-Leis n.os 103/94, de 20 de Abril, e 571/99, de 24 de Dezembro;
- m) O Decreto-Lei n.º 328/93, de 25 de Setembro, alterado pelos Decretos-Leis n.os 240/96, de 14 de Dezembro, 397/99, de 13 de Outubro, 159/2001, de 18 de Maio, e 119/2005, de 22 de Julho;
- n) Os artigos 7.º, 9.º, 10.º, 11.º e 12.º do Decreto-Lei n.º 89/95, de 6 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 34/96, de 18 de Abril;
- o) O Decreto-Lei n.º 199/99, de 8 de Junho, alterado pelo artigo 36.º da Lei n.º 3-B/2000, de 4 de Abril;
- p) O Decreto-Lei n.º 200/99, de 8 de Junho;

- q) O Decreto-Lei n.º 464/99, de 5 de Novembro;
- r) O Decreto-Lei n.º 40/2001, de 9 de Fevereiro;
- s) O Decreto-Lei n.º 106/2001, de 6 de Abril;
- t) O Decreto-Lei n.º 8-B/2002, de 15 de Janeiro, alterado pelos Decretos-Leis n.os 111/2005, de 8 de Julho, e 125/2006, de 29 de Junho, pela Lei n.º 40/2007, de 24 de Agosto, e pelos Decretos-Leis n.os 73/2008, de 16 de Abril, e 122/2009, de 21 de Maio;
- u) O Decreto-Lei n.º 87/2004, de 17 de Abril, e o Decreto-Lei n.º 261/91, de 25 de Julho, alterado pelas Leis n.os 118/99, de 11 de Agosto, e 99/2003, de 27 de Agosto, e pelos Decretos-Leis n.os 87/2004, de 17 de Abril, e 187/2007, de 10 de Maio;
- v) O Decreto-Lei n.º 98/2005, de 16 de Junho;
- x) O artigo 11.º do Decreto Legislativo Regional n.º 12/93/M, de 23 de Julho, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 22/98/M, de 18 de Setembro;
- z) Os artigos 17.º, 20.º, 24.º, 127.º, 128.º e 129.º do Decreto n.º 45 266, de 23 de Setembro de 1963;
- aa) O Decreto n.º 420/71, de 30 de Setembro;
- bb) O Decreto Regulamentar n.º 43/82, de 22 de Julho, alterado pelos Decretos Regulamentares n.os 36/87, de 17 de Junho, e 71/94, de 21 de Dezembro;
- cc) O Decreto Regulamentar n.º 5/83, de 31 de Janeiro;
- dd) O Decreto Regulamentar n.º 12/83, de 12 de Fevereiro, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 53/83, de 22 de Junho;
- ee) O Decreto Regulamentar n.º 75/86, de 30 de Dezembro, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 9/88, de 3 de Março;
- ff) O Decreto Regulamentar n.º 14/88, de 30 de Março;
- gg) O Decreto Regulamentar n.º 17/94, de 16 de Julho, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 6/97, de 10 de Abril, e pelo Decreto-Lei n.º 397/99, de 13 de Outubro;
- hh) O Decreto Regulamentar n.º 26/99, de 27 de Outubro;
- ii) O Decreto Regional n.º 26/79/M, de 7 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 40/2001, de 9 de Fevereiro, e pelo Decreto Legislativo Regional n.º 20/2004/M, de 7 de Agosto;
- jj) O Decreto Legislativo Regional n.º 18/84/A, de 12 de Maio;
- ll) A Portaria n.º 780/73, de 9 de Novembro;
- mm) A Portaria n.º 456/97, de 11 de Julho;
- nn) A Portaria n.º 989/2000, de 14 de Outubro;
- oo) A Portaria n.º 1039/2001, de 27 de Agosto, alterada pela Portaria n.º 311/2005, de 23 de Março;
- pp) A Portaria n.º 311/2005, de 23 de Março;
- qq) A Portaria n.º 292/2009, de 23 de Março;
- rr) O Despacho Normativo n.º 208/83, de 22 de Novembro.
- ss) O Decreto-Lei n.º 299/86, de 19 de Setembro.

2 - Até à entrada em vigor da regulamentação mantêm-se transitoriamente em vigor as disposições procedimentais dos diplomas revogados no número anterior que não contrariem o disposto no Código.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 81.º do/a [Lei n.º 64-B/2011](#) - [Diário da República n.º 250/2011, 1º Suplemento, Série I de 2011-12-30](#), em vigor a partir de 2012-01-01

Alterado pelo/a Artigo 69.º do/a [Lei n.º 55-A/2010](#) - [Diário da República n.º 253/2010, Suplemento n.º 1, Série I de 2010-12-31](#), em vigor a partir de 2011-01-01

Artigo 6.º

Entrada em vigor

1 - A presente lei entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 2011.

2 - As disposições constantes dos artigos 277.º a 281.º passam a ter como primeiro ano de referência, para a entrada em vigor, o ano de 2011, adaptando-se consecutivamente aos anos seguintes.

3 - O disposto nas alíneas r), x) e aa) do n.º 2 do artigo 46.º e o artigo 55.º-A, ambos do Código, só entram em vigor quando forem regulamentados.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Lei n.º 93/2019](#) - Diário da República n.º 169/2019, Série I de 2019-09-04, em vigor a partir de 2019-10-01

Alterado pelo/a Artigo 69.º do/a [Lei n.º 55-A/2010](#) - Diário da República n.º 253/2010, Suplemento n.º 1, Série I de 2010-12-31, em vigor a partir de 2011-01-01

Alterado pelo/a Artigo 1.º do/a [Lei n.º 119/2009](#) - Diário da República n.º 251/2009, Série I de 2009-12-30, em vigor a partir de 2011-01-01

Anexo

CÓDIGO DOS REGIMES CONTRIBUTIVOS DO SISTEMA PREVIDENCIAL DE SEGURANÇA SOCIAL

Parte I

Disposições gerais e comuns

Capítulo I

Disposições gerais

Artigo 1.º

Âmbito de aplicação

O presente Código regula os regimes abrangidos pelo sistema previdencial aplicáveis aos trabalhadores por conta de outrem ou em situação legalmente equiparada para efeitos de segurança social, aos trabalhadores independentes, bem como o regime de inscrição facultativa.

Artigo 2.º

Objecto

O presente Código define o âmbito pessoal, o âmbito material, a relação jurídica de vinculação e a relação jurídica contributiva dos regimes a que se refere o artigo anterior, regulando igualmente o respectivo quadro sancionatório.

Artigo 3.º

Direito subsidiário

São subsidiariamente aplicáveis:

- a) Quanto à relação jurídica contributiva, a Lei Geral Tributária;
- b) Quanto à responsabilidade civil, o Código Civil;
- c) Quanto à matéria procedimental, o Código do Procedimento Administrativo;
- d) Quanto à matéria substantiva contra-ordenacional, o Regime Geral das Infracções Tributárias.

Artigo 4.º***Quadro legal de referência***

1 - O regime aplicável à generalidade dos trabalhadores por conta de outrem, designado no presente Código por regime geral, constitui o quadro legal de referência dos restantes regimes contributivos do sistema previdencial.

2 - O regime geral pode ser objecto de adaptações no que respeita, designadamente, ao âmbito pessoal, ao âmbito material e à obrigação contributiva, permitindo a sua adequação às condições e características específicas do exercício da actividade e das categorias de trabalhadores.

Artigo 5.º***Regime geral dos trabalhadores por conta de outrem***

O regime geral dos trabalhadores por conta de outrem compreende:

- a) O regime aplicável à generalidade dos trabalhadores por conta de outrem;
- b) O regime aplicável aos trabalhadores integrados em categorias ou situações específicas;
- c) O regime aplicável às situações equiparadas a trabalho por conta de outrem.

Capítulo II***Disposições comuns*****Artigo 6.º*****Relação jurídica de vinculação***

1 - A relação jurídica de vinculação é a ligação estabelecida entre as pessoas singulares ou colectivas e o sistema previdencial de segurança social.

2 - A vinculação ao sistema previdencial de segurança social efectiva-se através da inscrição na instituição de segurança social competente.

3 - A inscrição pressupõe a identificação do interessado no sistema de segurança social através de um número de identificação na segurança social (NISS).

Artigo 7.º***Objecto da relação jurídica de vinculação***

A relação jurídica de vinculação tem por objecto a determinação dos titulares do direito à protecção social do sistema previdencial da segurança social, bem como dos sujeitos das obrigações.

Artigo 8.º***Inscrição***

1 - A inscrição é o acto administrativo pelo qual se efectiva a vinculação ao sistema previdencial da segurança social.

2 - A inscrição confere:

- a) A qualidade de beneficiário às pessoas singulares que preenchem as condições de enquadramento no âmbito pessoal de um dos regimes abrangidos pelo sistema previdencial;
- b) A qualidade de contribuinte às pessoas singulares ou colectivas que sejam entidades empregadoras.
- 3 - A inscrição dos beneficiários é obrigatória e vitalícia permanecendo independentemente dos regimes em cujo âmbito o indivíduo se enquadre.
- 4 - A inscrição das entidades empregadoras é obrigatória, única e definitiva.

Artigo 9.º

Enquadramento

- 1 - O enquadramento é o acto administrativo pelo qual a instituição de segurança social competente reconhece, numa situação de facto, a existência dos requisitos materiais legalmente definidos para ser abrangido por um regime de segurança social.
- 2 - Sempre que ocorra em relação à mesma pessoa mais de um enquadramento estes são efectuados por referência ao mesmo NISS.

Artigo 10.º

Relação jurídica contributiva

- 1 - A relação jurídica contributiva consubstancia-se no vínculo de natureza obrigacional que liga ao sistema previdencial:
 - a) Os trabalhadores e as respectivas entidades empregadoras;
 - b) Os trabalhadores independentes e quando aplicável as pessoas colectivas e as pessoas singulares com actividade empresarial que com eles contratam;
 - c) Os beneficiários do regime de seguro social voluntário.
- 2 - A relação jurídica contributiva mantém-se mesmo nos casos em que normas especiais determinem a dispensa temporária, total ou parcial, ou a redução do pagamento de contribuições.

Artigo 11.º

Objecto da obrigação contributiva

- 1 - A obrigação contributiva tem por objecto o pagamento regular de contribuições e de quotizações por parte das pessoas singulares e colectivas que se relacionam com o sistema previdencial de segurança social.
- 2 - As contribuições são da responsabilidade das entidades empregadoras, dos trabalhadores independentes, das entidades contratantes e dos beneficiários do seguro social voluntário, consoante os casos, e as quotizações são da responsabilidade dos trabalhadores, nos termos previstos no presente Código.
- 3 - As contribuições e quotizações destinam-se ao financiamento do sistema previdencial que tem por base uma relação sinalgmática directa entre a obrigação legal de contribuir e o direito às prestações.

Artigo 12.º

Conceito de contribuições e quotizações

As contribuições e as quotizações são prestações pecuniárias destinadas à efectivação do direito à segurança social.

Artigo 13.º***Determinação do montante das contribuições e das quotizações***

O montante das contribuições e das quotizações é determinado pela aplicação da taxa contributiva às remunerações que constituem base de incidência contributiva, nos termos previstos no presente Código.

Artigo 14.º***Base de incidência contributiva***

Considera-se base de incidência contributiva o montante das remunerações, reais ou convencionais, sobre as quais incidem as taxas contributivas, nos termos consagrados no presente Código, para efeitos de apuramento do montante das contribuições e das quotizações.

Artigo 15.º***Taxa contributiva***

A taxa contributiva representa um valor em percentagem, determinado actuarialmente em função do custo da protecção das eventualidades previstas no presente Código, sendo afectada à cobertura das diferentes eventualidades e às políticas activas de emprego e valorização profissional, nos termos previstos no presente Código.

Artigo 16.º***Registo de remunerações***

- 1 - A instituição de segurança social competente procede ao registo das remunerações sobre as quais incidiram as contribuições e as quotizações, bem como dos respectivos períodos contributivos.
- 2 - O registo referido no número anterior constitui a carreira contributiva dos beneficiários relevante para efeitos de atribuição das prestações.
- 3 - O registo de remunerações pode efectuar-se por equivalência à entrada de contribuições nos termos legalmente previstos.

Artigo 17.º***Equivalência à entrada de contribuições***

A equivalência à entrada de contribuições é o instituto jurídico que permite manter os efeitos da carreira contributiva dos beneficiários com exercício de actividade que, em consequência da verificação de eventualidades protegidas pelo regime geral, ou da ocorrência de outras situações consideradas legalmente relevantes, deixem de receber ou vejam diminuídas as respectivas remunerações.

Artigo 18.º***Condições gerais de acesso à protecção social***

São condições gerais de acesso à protecção social garantida pelos regimes do sistema previdencial a inscrição e o cumprimento da obrigação contributiva dos trabalhadores, quando for caso disso, das respectivas entidades empregadoras e dos beneficiários do regime de inscrição facultativa.

Artigo 19.º**Âmbito material**

1 - A protecção social conferida pelos regimes do sistema previdencial integra a protecção nas eventualidades de doença, maternidade, paternidade e adopção, desemprego, doenças profissionais, invalidez, velhice e morte, de acordo com o especificamente regulado para cada eventualidade.

2 - O elenco das eventualidades protegidas pode ser reduzido em função de determinadas situações e categorias de beneficiários nos termos e condições previstas no presente Código ou alargado em função da necessidade de dar cobertura a novos riscos sociais.

3 - As eventualidades de maternidade, paternidade e adopção previstas no n.º 1 são abreviadamente designadas por parentalidade.

Artigo 20.º**Gestão do processo de arrecadação e cobrança**

1 - A gestão do processo de arrecadação e cobrança das contribuições, quotizações e juros de mora compete às instituições de segurança social nos termos das respectivas competências.

2 - Para efeitos da arrecadação e da cobrança previstas no número anterior a instituição de segurança social competente pode celebrar contratos de prestação de serviços com instituições de crédito ou outras entidades devidamente habilitadas para esse efeito, através dos quais se regulem as condições da prestação dos serviços de arrecadação e cobrança por parte destas e, designadamente, as receitas abrangidas, o custo do serviço, a forma e o prazo de entrega.

Artigo 21.º**Cumprimento do dever**

O pagamento de coima relativo a condenação pela prática de contra-ordenação que consista na violação por acção ou omissão de um dever não dispensa o infractor do cumprimento do dever violado.

Artigo 22.º**Falsas declarações**

Constitui contra-ordenação muito grave:

- a) As falsas declarações ou a utilização de qualquer outro meio de que resulte enquadramento em regime de segurança social sem que se verifiquem as condições legalmente exigidas;
- b) As falsas declarações ou a utilização de qualquer outro meio de que resulte a isenção indevida da obrigação de contribuir ou a aplicação de um regime contributivo indevido quer quanto à base de incidência quer quanto às taxas contributivas;
- c) As falsas declarações ou a adopção de procedimentos, por acção ou omissão, tendentes à obtenção indevida de prestações.

Artigo 23.º**Direito à informação**

LEGISLAÇÃO CONSOLIDADA

- 1 - As instituições de segurança social disponibilizam, designadamente no sítio da Internet da segurança social, a cada beneficiário informação de que conste, relativamente a cada ano e em relação a cada mês:
- a) O número de dias de trabalho ou situação equivalente e as respectivas remunerações registadas;
 - b) O número de dias correspondente a remunerações registadas por equivalência à entrada de contribuições.
- 2 - O beneficiário ou terceiro interessado pode apresentar reclamação do registo dos elementos constantes do número anterior nos termos do Código do Procedimento Administrativo.
- 3 - As instituições de segurança social disponibilizam ainda, designadamente no sítio da Internet da segurança social, a cada contribuinte informação sobre a sua situação contributiva.

Artigo 23.º-A***Notificações eletrónicas***

- 1 - São obrigados a aderir ao sistema de notificações eletrónicas da Segurança Social, quando não adiram ao serviço público de notificações eletrónicas associado à morada única digital:
- a) As entidades empregadoras, com exceção das pessoas singulares sem atividade empresarial;
 - b) As entidades contratantes;
 - c) Os trabalhadores independentes que se encontrem sujeitos ao cumprimento da obrigação contributiva.
- 2 - O regime da obrigação prevista no número anterior é regulamentado em diploma próprio.
- 3 - O regime das notificações e citações efetuadas através da plataforma informática disponibilizada pelo sítio eletrónico da Segurança Social, previsto no presente artigo, é regulamentado em diploma próprio.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 13.º do/a [Decreto-Lei n.º 93/2017](#) - [Diário da República n.º 147/2017, Série I de 2017-08-01](#), em vigor a partir de 2017-07-01

Alterado pelo/a Artigo 175.º do/a [Lei n.º 82-B/2014](#) - [Diário da República n.º 252/2014, 1º Suplemento, Série I de 2014-12-31](#), em vigor a partir de 2015-01-01

Aditado pelo/a Artigo 171.º do/a [Lei n.º 83-C/2013](#) - [Diário da República n.º 253/2013, 1º Suplemento, Série I de 2013-12-31](#), em vigor a partir de 2014-01-01

Artigo 23.º-B***Diferimento e suspensão de prazos***

- 1 - Sem prejuízo do disposto no número seguinte, bem como dos prazos estabelecidos no n.º 2 do artigo 29.º, a respeito da comunicação da admissão de trabalhadores, as obrigações no âmbito da relação jurídica contributiva e de regularização de dívida à segurança social cujo prazo termine no decurso do mês de agosto podem ser cumpridas até ao último dia desse mês, independentemente de ser útil, sem quaisquer acréscimos ou penalidades.
- 2 - O prazo para aceitação ou confirmação dos elementos previstos no artigo 40.º é estendido até ao dia 25 de agosto, sem quaisquer acréscimos ou penalidades.
- 3 - Os prazos relativos aos procedimentos de fiscalização resultantes da aplicação dos regimes contributivos do sistema previdencial de segurança social são suspensos durante o mês de agosto.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 127/2025](#) - [Diário da República n.º 236/2025, Série I de 2025-12-09](#), em vigor a partir de 2026-01-01

Aditado pelo/a Artigo 270.º do/a [Lei n.º 24-D/2022](#) - [Diário da República n.º 251/2022, 2º Suplemento, Série I de 2022-12-30](#), em vigor a partir de 2023-01-01

Parte II***Regimes contributivos do sistema previdencial***

Título I***Regime geral dos trabalhadores por conta de outrem*****Capítulo I*****Disposições gerais*****Secção I*****Âmbito de aplicação*****Artigo 24.º*****Trabalhadores abrangidos***

1 - São abrangidos pelo regime geral, com carácter de obrigatoriedade, os trabalhadores que exercem actividade profissional remunerada ao abrigo de contrato de trabalho nos termos do disposto no Código do Trabalho.

2 - São ainda abrangidas pelo regime geral as pessoas singulares que em função das características específicas da actividade exercida sejam, nos termos do presente Código, consideradas em situação equiparada à dos trabalhadores por conta de outrem para efeitos da relação jurídica de segurança social.

Artigo 25.º***Trabalhadores especialmente abrangidos***

Consideram-se, em especial, abrangidos pelo regime geral, previsto no presente título:

- a) Os trabalhadores destacados sem prejuízo do disposto em legislação própria e em instrumentos internacionais a que Portugal se encontre vinculado;
- b) Os trabalhadores que exercem a respectiva actividade em estabelecimentos de turismo rural, turismo de habitação e agro-turismo;
- c) Os trabalhadores que prestam serviço de limpeza em prédios em regime de propriedade horizontal.

Artigo 26.º***Trabalhadores excluídos***

1 - São excluídos do âmbito de aplicação do regime geral os trabalhadores abrangidos pelo regime de protecção social convergente dos trabalhadores que exercem funções públicas ou que nos termos da lei tenham optado pelo regime de protecção social pelo qual estão abrangidos, desde que este seja de inscrição obrigatória.

2 - A exclusão respeita exclusivamente à actividade profissional que determina a inscrição nos regimes de protecção social previstos no número anterior.

Artigo 27.º**Entidades empregadoras**

- 1 - As pessoas singulares ou colectivas que beneficiem da actividade dos trabalhadores a que se refere o presente título são abrangidas pelo regime geral dos trabalhadores por conta de outrem na qualidade de entidades empregadoras, independentemente da sua natureza e das finalidades que prossigam.
- 2 - Para efeitos do disposto no presente Código as empresas de trabalho temporário são consideradas entidades empregadoras dos trabalhadores temporários.
- 3 - O fim não lucrativo das entidades empregadoras, qualquer que seja a sua natureza jurídica, não as exclui do âmbito de aplicação do presente Código.

Artigo 28.º**Âmbito material**

A protecção social conferida pelo regime geral dos trabalhadores por conta de outrem integra protecção nas eventualidades de doença, parentalidade, desemprego, doenças profissionais, invalidez, velhice e morte, de acordo com o especificamente regulado para cada eventualidade.

Secção II**Relação jurídica de vinculação****Subsecção I****Dos trabalhadores****Artigo 29.º****Comunicação da admissão de trabalhadores**

- 1 - A admissão de trabalhadores é obrigatoriamente comunicada pelas entidades empregadoras à instituição de segurança social competente, no serviço da Segurança Social Direta.
- 2 - A comunicação referida no número anterior é efectuada:
 - a) Até ao início da execução do contrato de trabalho;
 - b) Nas vinte e quatro horas seguintes ao início da actividade sempre que, por razões excepcionais e devidamente fundamentadas, ligadas à celebração de contratos de trabalho de muito curta duração ou à prestação de trabalho por turnos a comunicação não possa ser efectuada no prazo previsto na alínea anterior.
- 3 - Com a comunicação referida no n.º 1 a entidade empregadora declara o NISS, a modalidade de contrato de trabalho, a remuneração permanente e os demais elementos necessários ao enquadramento do trabalhador para efeitos do artigo 9.º
- 4 - Sem prejuízo do disposto no n.º 6, na falta de cumprimento da obrigação prevista no n.º 1, presume-se que o trabalhador iniciou a prestação de trabalho ao serviço da entidade empregadora faltosa no primeiro dia do terceiro mês anterior ao da verificação do incumprimento.
- 5 - Na falta da comunicação da admissão do trabalhador no caso de o mesmo se encontrar a receber prestações de doença ou de desemprego, presume-se que a prestação de trabalho teve início na data em que começaram a ser concedidas as referidas

prestações, sendo a entidade empregadora solidariamente responsável pela devolução da totalidade dos montantes indevidamente recebidos pelo trabalhador.

6 - A presunção referida nos n.os 4 e 5 é ilidível por prova de que resulte a data em que teve, efetivamente, início a prestação do trabalho.

7 - A violação do disposto nos n.os 1 a 3 constitui contraordenação leve, quando seja cumprida nas 24 horas subsequentes ao termo do prazo, e constitui contraordenação muito grave nas demais situações.

8 - A verificação da presunção prevista n.º 4 deve ser comunicada pelo serviço competente da segurança social ao serviço com competência inspetiva do ministério responsável pela área laboral, para efeitos da aplicação da respetiva contraordenação.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 127/2025](#) - Diário da República n.º 236/2025, Série I de 2025-12-09, em vigor a partir de 2026-01-01

Alterado pelo/a Artigo 5.º do/a [Lei n.º 13/2023](#) - Diário da República n.º 66/2023, Série I de 2023-04-03, em vigor a partir de 2023-05-01

Alterado pelo/a Artigo 269.º do/a [Lei n.º 24-D/2022](#) - Diário da República n.º 251/2022, 2º Suplemento, Série I de 2022-12-30, em vigor a partir de 2023-01-01

Alterado pelo/a Artigo 171.º do/a [Lei n.º 83-C/2013](#) - Diário da República n.º 253/2013, 1º Suplemento, Série I de 2013-12-31, em vigor a partir de 2014-01-01

Alterado pelo/a Artigo 69.º do/a [Lei n.º 55-A/2010](#) - Diário da República n.º 253/2010, Suplemento n.º 1, Série I de 2010-12-31, em vigor a partir de 2011-01-01

Artigo 30.º***Inscrição dos trabalhadores***

1 - Após o cumprimento, pelas entidades empregadoras, do disposto no artigo anterior a instituição de segurança social competente procede à inscrição dos trabalhadores que não se encontrem já inscritos.

2 - A inscrição reporta-se à data do início do exercício de actividade profissional.

Artigo 31.º***Enquadramento dos trabalhadores***

1 - Após o cumprimento, pelas entidades empregadoras, do disposto no artigo 29.º a instituição de segurança social competente procede ao enquadramento dos trabalhadores.

2 - O enquadramento reporta-se à data do início do exercício da actividade profissional.

3 - É nulo o enquadramento de trabalhadores que tenha resultado de falsas declarações prestadas pelo contribuinte, nomeadamente por não ser verdadeira a relação laboral comunicada.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 175.º do/a [Lei n.º 82-B/2014](#) - Diário da República n.º 252/2014, 1º Suplemento, Série I de 2014-12-31, em vigor a partir de 2015-01-01

Artigo 32.º***Cessação, suspensão e alteração do contrato de trabalho***

1 - A entidade empregadora é obrigada a comunicar à segurança social a cessação e a suspensão do contrato de trabalho, com a indicação do motivo que lhes deu causa, bem como a alteração da modalidade de contrato de trabalho.

2 - A entidade empregadora é obrigada a comunicar à segurança social as alterações ao valor das remunerações permanentes.

3 - As comunicações previstas nos números anteriores consideram-se cumpridas sempre que sejam do conhecimento oficioso do sistema de segurança social.

4 - Enquanto não for cumprido o disposto no n.º 1, presume-se a existência da relação laboral, mantendo-se a obrigação contributiva.

5 - Constitui contraordenação leve a violação do disposto no presente artigo.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 127/2025](#) - [Diário da República n.º 236/2025, Série I de 2025-12-09](#), em vigor a partir de 2026-01-01

Alterado pelo/a Artigo 69.º do/a [Lei n.º 55-A/2010](#) - [Diário da República n.º 253/2010, Suplemento n.º 1, Série I de 2010-12-31](#), em vigor a partir de 2011-01-01

Artigo 33.º***Declaração do trabalhador*****REVOGADO****Alterações**

Revogado pelo/a Artigo 4.º do/a [Decreto-Lei n.º 127/2025](#) - [Diário da República n.º 236/2025, Série I de 2025-12-09](#), em vigor a partir de 2026-01-01

Artigo 33.º-A***Trabalhadores estrangeiros***

Sempre que se verifique a comunicação pela entidade empregadora da admissão de trabalhador estrangeiro ou apátrida fora dos casos previstos no n.º 6 do artigo 5.º do Código do Trabalho, ou da cessação do correspondente contrato, são notificados os serviços de inspeção da Autoridade para as Condições do Trabalho.

Alterações

Aditado pelo/a Artigo 16.º do/a [Lei n.º 13/2023](#) - [Diário da República n.º 66/2023, Série I de 2023-04-03](#), em vigor a partir de 2023-05-01

Subsecção II***Das entidades empregadoras*****Artigo 34.º*****Efectivação da inscrição***

1 - A inscrição das pessoas colectivas é feita oficiosamente na data da sua constituição sempre que esta obedeça ao regime especial de constituição imediata de sociedades e associações ou ao regime especial de constituição online de sociedades.

2 - O disposto no número anterior aplica-se ainda à criação imediata de representações permanentes em Portugal de entidades estrangeiras.

3 - A inscrição de pessoas colectivas e de representações permanentes de entidades estrangeiras que não seja efectuada nos termos do n.º 1, bem como a das pessoas singulares, que beneficiam da actividade profissional de terceiros, prestada em regime de contrato de trabalho, é feita oficiosamente na data da participação de início do exercício de actividade.

4 - A inscrição das pessoas singulares que beneficiam da actividade profissional de terceiros, prestada em regime de contrato de trabalho, é feita na data da admissão do primeiro trabalhador.

Artigo 35.º

Produção de efeitos da inscrição

1 - Os efeitos da inscrição reportam-se:

a) Nas situações previstas nos n.os 1, 2 e 3 do artigo anterior, à data do início do exercício de actividade declarada para efeitos fiscais;

b) Na situação prevista no n.º 4, à data do início do exercício da actividade do primeiro trabalhador.

2 - A data referida nas situações da alínea a) do número anterior é ilidível, mediante a apresentação de prova documental em contrário.

Artigo 36.º***Comunicações obrigatórias***

1 - As entidades empregadoras devem comunicar à instituição de segurança social competente a alteração de quaisquer dos elementos relativos à sua identificação, incluindo os relativos aos estabelecimentos, bem como o início, suspensão ou cessação de actividade.

2 - As comunicações previstas no número anterior consideram-se cumpridas perante a segurança social sempre que sejam efectuadas à administração fiscal ou possam ser oficiosamente obtidas nos termos legalmente previstos.

3 - Sempre que os elementos referidos no n.º 1 do presente artigo não possam ser obtidos oficiosamente ou suscitem dúvidas, são as entidades empregadoras notificadas para, no prazo de 10 dias úteis, os apresentarem à instituição de segurança social competente.

4 - A violação do disposto no n.º 1 constitui contra-ordenação leve.

5 - A violação do disposto no n.º 3 constitui contra-ordenação leve quando seja cumprida nos 10 dias subsequentes ao termo do prazo e constitui contra-ordenação grave nas demais situações.

Secção III***Relação jurídica contributiva*****Subsecção I*****Obrigações dos contribuintes*****Artigo 37.º*****Facto constitutivo da obrigação contributiva***

A obrigação contributiva constitui-se com o início do exercício de actividade profissional pelos trabalhadores ao serviço das entidades empregadoras.

Artigo 38.º***Obrigações contributivas***

1 - A obrigação contributiva compreende a declaração dos tempos de trabalho, das remunerações devidas aos trabalhadores e o pagamento das contribuições e das quotizações.

2 - A obrigação contributiva vence-se no último dia de cada mês do calendário.

Artigo 39.º***Entidades contribuintes***

As entidades empregadoras, para efeitos de segurança social, são consideradas entidades contribuintes.

Artigo 40.º***Declaração à segurança social***

1 - As entidades empregadoras são obrigadas a declarar à segurança social, em relação a cada um dos trabalhadores ao seu serviço, o valor da remuneração que constitui a base de incidência contributiva e os tempos de trabalho que lhe corresponde.

2 - (Revogado.)

3 - (Revogado.)

4 - (Revogado.)

5 - (Revogado.)

6 - (Revogado.)

7 - A declaração corresponde, em cada mês, à aceitação dos valores apurados pelo sistema com base nas remunerações permanentes previamente declaradas, e à confirmação dos valores declarados quando tenha havido alteração aos valores mensais devidos ou quando sejam devidos outros valores de remuneração, bem como da taxa contributiva aplicável indicada na comunicação da entidade empregadora na admissão do trabalhador ou na sua atualização.

8 - A confirmação prevista no número anterior deve ser efetuada até ao dia 20 do mês seguinte àquele a que diga respeito, correspondendo o silêncio da entidade empregadora à aceitação dos valores apurados pelo sistema.

9 - Na falta de confirmação pela entidade empregadora dos valores de remunerações apuradas, ou dos valores substituídos, são considerados para todos os efeitos e registados os valores apurados pelo sistema referidos no n.º 7.

10 - A falta de declaração de remunerações relativa a trabalhador constitui contraordenação muito grave.

11 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, a violação do dever de declaração ou de correção dos elementos identificados no n.º 1, no prazo previsto no n.º 8, quando dele resultem diferenças relativamente aos valores devidos ao trabalhador, constitui contraordenação leve quando seja cumprida nos 60 dias subsequentes ao termo do prazo e constitui contraordenação grave nas demais situações.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 127/2025](#) - [Diário da República n.º 236/2025, Série I de 2025-12-09](#), em vigor a partir de 2026-01-01

Alterado pelo/a Artigo 175.º do/a [Lei n.º 82-B/2014](#) - [Diário da República n.º 252/2014, 1º Suplemento, Série I de 2014-12-31](#), em vigor a partir de 2015-01-01

Artigo 40.º-A***Suprimento oficioso da comunicação de remunerações***

1 - A falta ou a insuficiência das comunicações previstas no artigo anterior podem ser supridas ou corrigidas oficiosamente pela segurança social recorrendo aos dados de que disponha.

2 - O suprimento oficioso da comunicação previsto no número anterior é notificado à entidade empregadora nos termos do disposto no Código do Procedimento Administrativo.

3 - Para efeitos do disposto no presente artigo, o suprimento ou correção oficiosa das remunerações dos trabalhadores e do valor de contribuições e quotizações devidas pode ser efetuado pelos serviços de segurança social no prazo previsto no artigo 187.º

Alterações

Aditado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 127/2025](#) - [Diário da República n.º 236/2025, Série I de 2025-12-09](#), em vigor a partir de 2026-01-01

Artigo 41.º***Suporte das declarações*****REVOGADO****Alterações**

Revogado pelo/a Artigo 4.º do/a [Decreto-Lei n.º 127/2025](#) - [Diário da República n.º 236/2025, Série I de 2025-12-09](#), em vigor a partir de 2026-01-01

Alterado pelo/a Artigo 171.º do/a [Lei n.º 83-C/2013](#) - [Diário da República n.º 253/2013, 1º Suplemento, Série I de 2013-12-31](#), em vigor a partir de 2014-01-01

Artigo 42.º***Responsabilidade pelo cumprimento da obrigação contributiva***

- 1 - As entidades contribuintes são responsáveis pelo pagamento das contribuições e das quotizações dos trabalhadores ao seu serviço.
- 2 - As entidades contribuintes descontam nas remunerações dos trabalhadores ao seu serviço o valor das quotizações por estes devidas e remetem-no, juntamente com o da sua própria contribuição, à instituição de segurança social competente.
- 3 - Sem prejuízo do disposto no Regime Geral das Infracções Tributárias, a violação do disposto nos n.os 1 e 2 constitui contra-ordenação leve quando seja cumprida nos 30 dias subsequentes ao termo do prazo e constitui contra-ordenação grave nas demais situações.

Artigo 43.º***Pagamento das contribuições e das quotizações***

O pagamento das contribuições e das quotizações é mensal e é efetuado com base nos dados disponibilizados pela segurança social entre o dia 1 e o dia 25 do mês seguinte àquele a que as contribuições e as quotizações dizem respeito.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 127/2025](#) - [Diário da República n.º 236/2025, Série I de 2025-12-09](#), em vigor a partir de 2026-01-01

Subsecção II***Bases de incidência contributiva*****Artigo 44.º*****Base de incidência contributiva***

- 1 - Para a determinação do montante das contribuições das entidades empregadoras e das quotizações dos trabalhadores, considera-se base de incidência contributiva a remuneração ilíquida devida em função do exercício da actividade profissional ou decorrente da cessação do contrato de trabalho nos termos do presente Código.
- 2 - O estabelecido no número anterior não prejudica a fixação de bases de incidência convencionais ou a sua sujeição a limites mínimos ou máximos.

Artigo 45.º***Bases de incidência convencionais***

- 1 - As bases de incidência convencionais são fixadas por referência ao valor do indexante dos apoios sociais (IAS).
- 2 - Para efeitos do número anterior, a actualização da base de incidência produz efeitos a partir do 1.º dia do mês seguinte ao da publicação do diploma que concretize a actualização do IAS.

Artigo 46.º***Delimitação da base de incidência contributiva***

- 1 - Para efeitos de delimitação da base de incidência contributiva consideram-se remunerações as prestações pecuniárias ou em espécie que nos termos do contrato de trabalho, das normas que o regem ou dos usos são devidas pelas entidades empregadoras aos trabalhadores como contrapartida do seu trabalho.
- 2 - Integram a base de incidência contributiva, designadamente, as seguintes prestações:
- a) A remuneração base, em dinheiro ou em espécie;
 - b) As diuturnidades e outros valores estabelecidos em função da antiguidade dos trabalhadores ao serviço da respectiva entidade empregadora;
 - c) As comissões, os bónus e outras prestações de natureza análoga;
 - d) Os prémios de rendimento, de produtividade, de assiduidade, de cobrança, de condução, de economia e outros de natureza análoga que tenham carácter de regularidade;
 - e) A remuneração pela prestação de trabalho suplementar;
 - f) A remuneração por trabalho nocturno;
 - g) A remuneração correspondente ao período de férias a que o trabalhador tenha direito;
 - h) Os subsídios de Natal, de férias, de Páscoa e outros de natureza análoga;
 - i) Os subsídios por penosidade, perigo ou outras condições especiais de prestação de trabalho;
 - j) Os subsídios de compensação por isenção de horário de trabalho ou situações equiparadas;
 - l) Os valores dos subsídios de refeição, quer sejam atribuídos em dinheiro, quer em títulos de refeição;
 - m) Os subsídios de residência, de renda de casa e outros de natureza análoga, que tenham carácter de regularidade;
 - n) Os valores efectivamente devidos a título de despesas de representação desde que se encontrem pré-determinados e dos quais não tenham sido prestadas contas até ao termo do exercício;
 - o) As gratificações, pelo valor total atribuído, devidas por força do contrato ou das normas que o regem, ainda que a sua atribuição esteja condicionada aos bons serviços dos trabalhadores, bem como as que, pela sua importância e carácter regular e permanente, devam, segundo os usos, considerar-se como elemento integrante da remuneração;
 - p) As importâncias atribuídas a título de ajudas de custo, abonos de viagem, despesas de transporte e outras equivalentes, na parte em que excedam os limites legais ou quando não sejam observados os pressupostos da sua atribuição aos servidores do Estado;
 - q) Os abonos para falhas;
 - r) Os montantes atribuídos aos trabalhadores a título de participação nos lucros da empresa, desde que ao trabalhador não esteja assegurada pelo contrato uma remuneração certa, variável ou mista adequada ao seu trabalho;
 - s) As despesas resultantes da utilização pessoal pelo trabalhador de viatura automóvel que gere encargos para a entidade empregadora nos termos do artigo seguinte;
 - t) As despesas de transporte, pecuniárias ou não, suportadas pela entidade empregadora para custear as deslocações em benefício dos trabalhadores, na medida em que estas não se traduzam na utilização de meio de transporte disponibilizado pela

entidade empregadora ou em que excedam o valor de passe social ou, na inexistência deste, o que resultaria da utilização de transportes colectivos, desde que quer a disponibilização daquele quer a atribuição destas tenha carácter geral;

u) Os valores correspondentes às retribuições a cujo recebimento os trabalhadores não tenham direito em consequência de sanção disciplinar;

v) A compensação por cessação do contrato de trabalho por acordo apenas nas situações com direito a prestações de desemprego;

x) Os valores despendidos obrigatória ou facultativamente pela entidade empregadora com aplicações financeiras, a favor dos trabalhadores, designadamente seguros do ramo «Vida», fundos de pensões e planos de poupança reforma ou quaisquer regimes complementares de segurança social, quando sejam objecto de resgate, adiantamento, remição ou qualquer outra forma de antecipação de correspondente disponibilidade ou em qualquer caso de recebimento de capital antes da data da passagem à situação de pensionista, ou fora dos condicionalismos legalmente definidos;

z) As importâncias auferidas pela utilização de automóvel próprio em serviço da entidade empregadora;

aa) As prestações relacionadas com o desempenho obtido pela empresa quando, quer no respectivo título atributivo quer pela sua atribuição regular e permanente, revistam carácter estável independentemente da variabilidade do seu montante.

bb) O valor mensal atribuído pela entidade patronal ao trabalhador em 'vales de transportes públicos coletivos'.

3 - As prestações a que se referem as alíneas l), q), u), v), z) e bb) do número anterior estão sujeitas a incidência contributiva, nos mesmos termos previstos no Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares.

3 - As prestações a que se referem as alíneas l), q), u), v) e z) do número anterior estão sujeitas a incidência contributiva, nos mesmos termos previstos no Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares.

4 - Para as prestações a que se referem as alíneas p), q), v) e z) do número anterior, o limite previsto no Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares pode ser acrescido até 50 %, desde que o acréscimo resulte de aplicação, de forma geral por parte da entidade empregadora, de instrumento de regulação colectiva de trabalho.

5 - Constituem base de incidência contributiva, além das prestações a que se referem os números anteriores, todas as que sejam atribuídas ao trabalhador, com carácter de regularidade, em dinheiro ou em espécie, directa ou indirectamente como contrapartida da prestação do trabalho.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 175.º do/a [Lei n.º 82-B/2014](#) - Diário da República n.º 252/2014, 1º Suplemento, Série I de 2014-12-31, em vigor a partir de 2015-01-01

Alterado pelo/a Artigo 171.º do/a [Lei n.º 83-C/2013](#) - Diário da República n.º 253/2013, 1º Suplemento, Série I de 2013-12-31, em vigor a partir de 2014-01-01

Alterado pelo/a Artigo 69.º do/a [Lei n.º 55-A/2010](#) - Diário da República n.º 253/2010, Suplemento n.º 1, Série I de 2010-12-31, em vigor a partir de 2011-01-01

Artigo 46.º-A

Uso pessoal de viatura automóvel

1 - Para efeitos do disposto na alínea s) do n.º 2 do artigo anterior, e sem prejuízo do disposto no número seguinte, considera-se que a viatura é para uso pessoal sempre que tal se encontre previsto em acordo escrito entre o trabalhador e a entidade empregadora do qual conste:

a) A afectação, em permanência, ao trabalhador, de uma viatura automóvel concreta;

b) Que os encargos com a viatura e com a sua utilização sejam integralmente suportados pela entidade empregadora;

c) Menção expressa da possibilidade de utilização para fins pessoais ou da possibilidade de utilização durante vinte e quatro horas por dia e o trabalhador não se encontre sob o regime de isenção de horário de trabalho.

2 - Considera-se ainda que a viatura é para uso pessoal sempre que no acordo escrito seja afecta ao trabalhador, em permanência, viatura automóvel concreta, com expressa possibilidade de utilização nos dias de descanso semanal.

3 - Nos casos previstos no número anterior, esta componente não constitui base de incidência nos meses em que o trabalhador preste trabalho suplementar em pelo menos dois dos dias de descanso semanal obrigatório ou em quatro dias de descanso semanal obrigatório ou complementar.

4 - O valor sujeito a incidência contributiva corresponde a 0,75 % do custo de aquisição da viatura.

Alterações

Aditado pelo/a Artigo 70.º do/a [Lei n.º 55-A/2010 - Diário da República n.º 253/2010, Suplemento n.º 1, Série I de 2010-12-31](#), em vigor a partir de 2011-01-01

Artigo 47.º***Conceito de regularidade***

Considera-se que uma prestação reveste carácter de regularidade quando constitui direito do trabalhador, por se encontrar preestabelecida segundo critérios objetivos e gerais, ainda que condicionais, por forma que este possa contar com o seu recebimento e a sua concessão tenha lugar com uma frequência igual ou inferior a cinco anos.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 171.º do/a [Lei n.º 83-C/2013 - Diário da República n.º 253/2013, 1º Suplemento, Série I de 2013-12-31](#), em vigor a partir de 2014-01-01

Alterado pelo/a Artigo 69.º do/a [Lei n.º 55-A/2010 - Diário da República n.º 253/2010, Suplemento n.º 1, Série I de 2010-12-31](#), em vigor a partir de 2011-01-01

Artigo 48.º***Valores excluídos da base de incidência***

Não integram a base de incidência contributiva, designadamente:

- a) Os valores compensatórios pela não concessão de férias ou de dias de folga;
- b) As importâncias atribuídas a título de complemento de prestações do regime geral de segurança social;
- c) Os subsídios concedidos a trabalhadores para compensação de encargos familiares, nomeadamente os relativos à frequência de creches, jardins-de-infância, estabelecimentos de educação, lares de idosos e outros serviços ou estabelecimentos de apoio social;
- d) Os subsídios eventuais destinados ao pagamento de despesas com assistência médica e medicamentosa do trabalhador e seus familiares;
- e) Os valores correspondentes a subsídios de férias, de Natal e outros análogos relativos a bases de incidência convencionais;
- f) Os valores das refeições tomadas pelos trabalhadores em refeitórios das respectivas entidades empregadoras;
- g) As importâncias atribuídas ao trabalhador a título de indemnização, por força de declaração judicial da ilicitude do despedimento;
- h) A compensação por cessação do contrato de trabalho no caso de despedimento colectivo, por extinção do posto de trabalho, por inadaptação, por não concessão de aviso prévio, por caducidade e por resolução por parte do trabalhador;
- i) A indemnização paga ao trabalhador pela cessação, antes de findo o prazo convencional, do contrato de trabalho a prazo;
- j) As importâncias referentes ao desconto concedido aos trabalhadores na aquisição de acções da própria entidade empregadora ou de sociedades dos grupos empresariais da entidade empregadora.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 69.º do/a [Lei n.º 55-A/2010 - Diário da República n.º 253/2010, Suplemento n.º 1, Série I de 2010-12-31](#), em vigor a partir de 2011-01-01

Subsecção III***Taxas contributivas***

Divisão I

Taxa contributiva global

Artigo 49.º

Taxa contributiva global

A taxa contributiva do regime geral é determinada, de forma global, de harmonia com o seu âmbito material.

Artigo 50.º

Elementos integrantes da taxa contributiva global

A taxa contributiva global integra o custo correspondente a cada uma das eventualidades referidas no artigo 28.º, sendo este calculado em função do valor de cada uma das seguintes parcelas:

- a) Custo técnico das prestações;
- b) Encargos de administração;
- c) Encargos de solidariedade laboral;
- d) Encargos com políticas activas de emprego e valorização profissional.

Artigo 51.º

Desagregação da taxa contributiva global

1 - A taxa contributiva global é desagregada por cada eventualidade que integra o regime geral dos trabalhadores por conta de outrem nos seguintes termos:

(ver documento original)

2 - A taxa contributiva global desagregada deve ser revista quinquenalmente, com base em estudos actuariais a desenvolver para o efeito.

Artigo 52.º

Consignação de receita às políticas activas de emprego e valorização profissional

1 - São consignadas às políticas activas de emprego e valorização profissional 5 % das contribuições orçamentadas no território continental.

2 - As contribuições consignadas nos termos do número anterior constituem receitas próprias dos organismos com competências na matéria nos termos fixados no Orçamento do Estado.

3 - Constitui receita própria das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores 5 % das contribuições orçamentadas nos respectivos territórios destinadas às políticas activas de emprego e valorização profissional.

4 - Os saldos gerados pelas receitas atribuídas nos termos do n.º 2 revertem para o orçamento da segurança social.

Artigo 53.º

Valor da taxa contributiva global

A taxa contributiva global do regime geral correspondente ao elenco das eventualidades protegidas é de 34,75 %, cabendo 23,75 % à entidade empregadora e 11 % ao trabalhador, sem prejuízo do disposto no artigo seguinte.

Artigo 54.º***Princípio geral de adequação da taxa***

As taxas contributivas aplicáveis a categorias de trabalhadores ou a situações específicas são fixadas por referência ao custo de protecção social de cada uma das eventualidades garantidas, tendo em conta as parcelas que compõem o custo previsto no artigo 50.º

Artigo 55.º***Adequação da taxa contributiva à modalidade de contrato de trabalho*****REVOGADO****Alterações**

Revogado pelo/a Artigo 10.º do/a [Lei n.º 93/2019](#) - Diário da República n.º 169/2019, Série I de 2019-09-04, em vigor a partir de 2019-10-01

Artigo 55.º-A***Contribuição Adicional por Rotatividade Excessiva***

- 1 - Às pessoas coletivas e às pessoas singulares com atividade empresarial, independentemente da sua natureza e das finalidades que prossigam, que no mesmo ano civil apresentem um peso anual de contratação a termo resolutivo superior ao respetivo indicador setorial em vigor, é aplicada uma contribuição adicional por rotatividade excessiva.
- 2 - O indicador setorial anual consta de portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas do emprego e da segurança social, publicada no primeiro trimestre do ano civil a que respeita.
- 3 - O apuramento das entidades empregadoras que se encontram nas condições previstas no n.º 1 e da respetiva obrigação contributiva é efetuado oficiosamente no primeiro trimestre do ano seguinte àquele a que respeita.
- 4 - A obrigação contributiva prevista no número anterior constitui-se no momento em que a instituição de segurança social competente notifica a entidade empregadora do valor da contribuição adicional por rotatividade excessiva e efetiva-se com o seu pagamento.
- 5 - Constitui base de incidência contributiva o valor total das remunerações base, em dinheiro ou em espécie, relativas aos contratos a termo resolutivo, devidas no ano civil a que o apuramento respeita.
- 6 - A taxa contributiva adicional, da responsabilidade da entidade empregadora, tem aplicação progressiva com base na diferença entre o peso anual de contratação a termo e a média setorial, até ao máximo de 2 %, sendo a escala de progressão fixada em decreto regulamentar.
- 7 - O pagamento da contribuição deve ser efetuado no prazo de 30 dias a contar da notificação, sem prejuízo da celebração de acordo de regularização voluntária de dívida, nos termos da alínea b) do n.º 7 do artigo 190.º
- 8 - O disposto no presente artigo não se aplica:
 - a) Aos contratos de trabalho a termo resolutivo celebrados para:
 - i) Substituição de trabalhador que se encontre no gozo de licença de parentalidade;
 - ii) Substituição de trabalhador com incapacidade temporária para o trabalho por doença por período igual ou superior a 30 dias.
 - b) Aos contratos de trabalho de muito curta duração celebrados nos termos do disposto na legislação laboral.
- 9 - O disposto no presente artigo não se aplica ainda aos contratos obrigatoriamente celebrados a termo resolutivo por imposição legal ou em virtude dos condicionalismos inerentes ao tipo de trabalho ou à situação do trabalhador.

10 - Constituem contraordenação muito grave as falsas declarações sobre o tipo de contrato de trabalho celebrado, com o intuito de isentar a entidade empregadora da obrigação contributiva prevista no presente artigo.

11 - Sempre que se verifique a situação prevista no número anterior é notificado o serviço com competência inspetiva do ministério responsável pela área laboral.

12 - São definidos por decreto regulamentar os conceitos e os procedimentos necessários à implementação e à execução do presente artigo.

13 - A contribuição adicional prevista no presente artigo destina-se à proteção na eventualidade de desemprego.

Alterações

Aditado pelo/a Artigo 7.º do/a *Lei n.º 93/2019 - Diário da República n.º 169/2019, Série I de 2019-09-04*, em vigor a partir de 2020-01-01

Divisão II***Taxas contributivas mais favoráveis*****Artigo 56.º*****Fixação de taxas contributivas mais favoráveis***

1 - A fixação de taxas contributivas mais favoráveis do que a estabelecida no artigo 53.º traduz-se na redução da taxa contributiva global na parte imputável à entidade empregadora, ao trabalhador ou a ambos, conforme o interesse que se visa proteger e depende da verificação de uma das seguintes situações:

- a) Redução do âmbito material do regime geral;
- b) Prossecução de actividades por entidades sem fins lucrativos;
- c) Sectores de actividade economicamente débeis;
- d) Adopção de medidas de estímulo ao aumento de postos de trabalho;
- e) Adopção de medidas de estímulo ao emprego relativas a trabalhadores que, por razões de idade, incapacidade para o trabalho ou de inclusão social sejam objecto de menor procura no mercado de trabalho;
- f) Inexistência de entidade empregadora.

2 - As taxas contributivas mais favoráveis referentes às situações previstas no número anterior são calculadas de harmonia com o custo das eventualidades protegidas e a relação custo/benefício das mesmas.

3 - Quando do cálculo da taxa contributiva, efectuada de acordo com o disposto nos números anteriores, resulte um valor expresso em centésimas é o mesmo arredondado para a primeira casa decimal.

Artigo 57.º***Isenção ou redução temporária de taxas contributivas***

1 - Podem ser estabelecidas medidas excepcionais e temporárias de incentivo ao emprego que determinam a isenção ou redução da taxa contributiva tendo em vista:

- a) O aumento de postos de trabalho;
- b) A reinserção profissional de pessoas afastadas do mercado de trabalho;
- c) A permanência dos trabalhadores em condições de acesso à pensão de velhice nos seus postos de trabalho.

2 - As medidas excepcionais previstas no número anterior são estabelecidas nos termos do disposto na secção iv do capítulo ii desta parte e por diploma legal próprio.

Artigo 58.º***Acumulação de situações determinantes de taxas contributivas mais favoráveis***

- 1 - Sem prejuízo do disposto no n.º 3 e no artigo 101.º, a coexistência de situações determinantes da redução das taxas contributivas respeitantes às entidades empregadoras em função dos mesmos trabalhadores não pode dar lugar à respectiva aplicação cumulativa, devendo ser-lhes oficiosamente aplicada a taxa mais favorável.
- 2 - A coexistência de situações determinantes da redução das taxas contributivas respeitantes a um trabalhador não pode dar lugar à respectiva aplicação cumulativa, devendo ser-lhe oficiosamente aplicada a taxa mais favorável.
- 3 - (Revogado).

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 10.º do/a [Lei n.º 93/2019 - Diário da República n.º 169/2019, Série I de 2019-09-04](#), em vigor a partir de 2019-10-01

Artigo 59.º***Condições para a isenção ou redução da taxa contributiva***

A concessão da isenção ou redução prevista nos artigos anteriores, com excepção da resultante da redução do âmbito material, e a sua manutenção dependem da verificação da situação contributiva regularizada perante a segurança social e a administração fiscal.

Divisão III***Taxas contributivas complementares*****Artigo 60.º*****Taxas contributivas complementares***

Às taxas contributivas previstas no presente Código podem acrescer, nos termos previstos em legislação própria:

- a) Taxas aplicáveis para efeito de financiamento de fundos especiais de segurança social;
- b) Taxas relativas à bonificação de tempos de serviço para melhoria das pensões de invalidez, velhice e sobrevivência.

Capítulo II***Regimes aplicáveis a trabalhadores integrados em categorias ou situações específicas*****Secção I*****Trabalhadores com âmbito material de protecção reduzido*****Subsecção I*****Membros dos órgãos estatutários das pessoas colectivas e entidades equiparadas***

Artigo 61.º***Âmbito pessoal***

São obrigatoriamente abrangidos pelo regime geral, com as especificidades previstas na presente subsecção, na qualidade de beneficiários, os membros dos órgãos estatutários das pessoas colectivas e entidades equiparadas, ainda que sejam seus sócios ou membros.

Artigo 62.º***Categorias de trabalhadores abrangidos***

São, designadamente, membros dos órgãos estatutários das pessoas colectivas ou equiparadas:

- a) Os administradores, directores e gerentes das sociedades e das cooperativas;
- b) Os administradores de pessoas colectivas gestoras ou administradoras de outras pessoas colectivas, quando contratados a título de mandato para aí exercerem funções de administração, desde que a responsabilidade pelo pagamento das respectivas remunerações seja assumida pela entidade administrada;
- c) Os gestores de empresas públicas ou de outras pessoas colectivas, qualquer que seja o fim prosseguido, que não se encontrem obrigatoriamente abrangidos pelo regime de protecção social convergente dos trabalhadores em funções públicas e que não tenham optado, nos termos legais, por diferente regime de protecção social de inscrição obrigatória;
- d) Os membros dos órgãos internos de fiscalização das pessoas colectivas, qualquer que seja o fim prosseguido, que não se encontrem obrigatoriamente abrangidos pelo regime de protecção social convergente dos trabalhadores em funções públicas e que não tenham optado, nos termos legais, por diferente regime de protecção social de inscrição obrigatória;
- e) Os membros dos demais órgãos estatutários das pessoas colectivas, qualquer que seja o fim prosseguido, que não se encontrem obrigatoriamente abrangidos pelo regime de protecção social convergente dos trabalhadores em funções públicas e que não tenham optado, nos termos legais, por diferente regime de protecção social de inscrição obrigatória.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 81.º do/a *Lei n.º 64-B/2011 - Diário da República n.º 250/2011, 1º Suplemento, Série I de 2011-12-30*, em vigor a partir de 2012-01-01

Artigo 63.º***Pessoas singulares excluídas***

São excluídos do âmbito de aplicação da presente subsecção:

- a) Os membros de órgãos estatutários de pessoas colectivas sem fim lucrativo que não recebam pelo exercício da respectiva actividade qualquer tipo de remuneração;
- b) Os sócios que, nos termos do pacto social, detenham a qualidade de gerentes mas não exerçam de facto essa actividade, nem auferam a correspondente remuneração;
- c) Os trabalhadores por conta de outrem eleitos, nomeados ou designados para cargos de gestão nas entidades a cujo quadro pertencem, cujo contrato de trabalho na data em que iniciaram as funções de gestão tenha sido celebrado há pelo menos um ano e tenha determinado inscrição obrigatória em regime de protecção social;
- d) Os sócios gerentes de sociedades constituídas exclusivamente por profissionais incluídos na mesma rubrica da lista anexa ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares e cujo fim social seja o exercício daquela profissão;
- e) As pessoas que, integrando as situações referidas no artigo anterior, sejam nomeadas por imperativo legal para funções a que corresponda inscrição em lista oficial especialmente elaborada para esse efeito, identificativa das pessoas habilitadas para o exercício de tais funções, designadamente as correspondentes às funções de gestores judiciais ou revisores oficiais de contas;
- f) Os membros dos órgãos estatutários das sociedades de agricultura de grupo;
- g) Os liquidatários judiciais.

Artigo 64.º***Exclusão nos casos de acumulação com outra actividade ou situação de pensionista***

1 - São ainda excluídos do âmbito de aplicação da presente subsecção os membros de órgãos estatutários de pessoas colectivas com fins lucrativos que não recebam, pelo exercício da respectiva actividade, qualquer tipo de remuneração e se encontrem numa das seguintes situações:

- a) Sejam abrangidos por regime obrigatório de protecção social em função do exercício de outra actividade em acumulação com aquela, pela qual auferam rendimento superior a uma vez o valor do IAS;
- b) Sejam pensionistas de invalidez ou de velhice de regimes obrigatórios de protecção social, nacionais ou estrangeiros.

2 - Consideram-se regimes obrigatórios de protecção social, para efeitos do número anterior, o regime geral de segurança social dos trabalhadores por conta de outrem, ainda que com âmbito material reduzido, o regime de segurança social dos trabalhadores independentes, o regime de protecção convergente dos trabalhadores que exercem funções públicas, o regime que abrange os advogados e solicitadores, bem como os regimes de protecção social estrangeiros relevantes para efeitos de coordenação com os regimes de segurança social portugueses.

Artigo 65.º***Âmbito material***

1- Os membros dos órgãos estatutários das pessoas colectivas e entidades equiparadas têm direito à protecção nas eventualidades de doença, parentalidade, doenças profissionais, invalidez, velhice e morte.

2 - Os membros dos órgãos estatutários das pessoas coletivas que exerçam funções de gerência ou de administração têm ainda direito à protecção na eventualidade de desemprego, nos termos de legislação própria.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 116.º do/a [Lei n.º 66-B/2012](#) - Diário da República n.º 252/2012, 1º Suplemento, Série I de 2012-12-31, em vigor a partir de 2013-01-01

Artigo 66.º***Base de incidência contributiva***

1 - Sem prejuízo do disposto nos artigos 44.º e seguintes, a base de incidência contributiva dos membros dos órgãos estatutários corresponde ao valor das remunerações efetivamente auferidas em cada uma das pessoas coletivas em que exerçam atividade, com o limite mínimo igual ao valor do IAS.

2 - O limite mínimo fixado no número anterior não se aplica nos casos de acumulação da atividade de membro de órgão estatutário com outra atividade remunerada que determine a inscrição em regime obrigatório de proteção social ou com a situação de pensionista desde que o valor da base de incidência considerado para o outro regime de proteção social ou de pensão seja igual ou superior ao valor do IAS.

3 - (Revogado.)

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 171.º do/a [Lei n.º 83-C/2013](#) - Diário da República n.º 253/2013, 1º Suplemento, Série I de 2013-12-31, em vigor a partir de 2014-01-01

Artigo 67.º***Base de incidência facultativa***

REVOGADO**Alterações**

Revogado pelo/a Artigo 171.º do/a [Lei n.º 83-C/2013](#) - Diário da República n.º 253/2013, 1º Suplemento, Série I de 2013-12-31, em vigor a partir de 2014-01-01

Artigo 68.º***Remunerações especialmente abrangidas***

Integram ainda a remuneração dos membros dos órgãos estatutários:

- a) Os montantes pagos a título de gratificação, desde que atribuídos em função do exercício da actividade de gerência sem adstrição à qualidade de sócio e sem que sejam imputáveis aos lucros, os quais devem ser parcelados por referência aos meses a que se reportam;
- b) Os montantes pagos a título de senhas de presença.

Artigo 69.º***Taxas contributivas***

- 1 - A taxa contributiva relativa aos membros dos órgãos estatutários é de 29,6 %, sendo, respectivamente, de 20,3 % e de 9,3 % para as entidades empregadoras e para os trabalhadores.
- 2 - A taxa contributiva relativa aos membros das pessoas coletivas que exerçam funções de gerência ou de administração é de 34,75 %, sendo, respetivamente, de 23,75 % e de 11 % para as entidades empregadoras e para os trabalhadores.
- 3 - (Revogado).

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 10.º do/a [Lei n.º 93/2019](#) - Diário da República n.º 169/2019, Série I de 2019-09-04, em vigor a partir de 2019-10-01

Alterado pelo/a Artigo 116.º do/a [Lei n.º 66-B/2012](#) - Diário da República n.º 252/2012, 1º Suplemento, Série I de 2012-12-31, em vigor a partir de 2013-01-01

Artigo 70.º***Cessação de actividade dos membros dos órgãos estatutários***

- 1 - Para efeitos da relação jurídica contributiva, os membros dos órgãos estatutários cessam a respectiva actividade nos termos do contrato por destituição, renúncia ou quando se verificar o encerramento da liquidação da empresa.
- 2 - Excepcionalmente, os membros dos órgãos estatutários podem requerer a cessação da respectiva actividade desde que a pessoa colectiva tenha cessado actividade para efeitos de IVA e não tenha trabalhadores ao seu serviço.

Subsecção II***Trabalhadores no domicílio*****Artigo 71.º*****Âmbito pessoal***

São abrangidos pelo regime geral, com as especificidades previstas na presente subsecção, os trabalhadores em regime de trabalho no domicílio, nos termos definidos na legislação laboral.

Artigo 72.º**Âmbito material**

Os trabalhadores no domicílio têm direito à protecção nas eventualidades de doença, parentalidade, doenças profissionais, invalidez, velhice e morte.

Artigo 73.º**Taxa contributiva**

1 - A taxa contributiva relativa aos trabalhadores no domicílio é de 29,6 %, sendo, respectivamente, de 20,3 % e de 9,3 % para os beneficiários da actividade e para os trabalhadores.

2 - (Revogado).

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 10.º do/a [Lei n.º 93/2019](#) - [Diário da República n.º 169/2019, Série I de 2019-09-04](#), em vigor a partir de 2019-10-01

Subsecção III**Praticantes desportivos profissionais****Artigo 74.º****Âmbito pessoal**

São abrangidos pelo regime geral, com as especificidades previstas na presente subsecção, os desportistas profissionais que, através da celebração de contrato de trabalho desportivo e após a necessária formação técnico-profissional, praticam uma modalidade desportiva como profissão exclusiva ou principal, auferindo por via dela uma remuneração, nos termos de legislação própria.

Artigo 75.º**Âmbito material**

Os praticantes desportivos profissionais têm direito à protecção nas eventualidades de parentalidade, desemprego, doenças profissionais, invalidez, velhice e morte.

Artigo 76.º**Remuneração mensal efectiva**

1 - Considera-se remuneração mensal efectiva dos praticantes desportivos profissionais as prestações pecuniárias ou em espécie estabelecidas no contrato que os vincula à respectiva entidade empregadora.

2 - Para efeitos do disposto no número anterior integram o valor das remunerações os montantes pagos a título de prémios de assinatura de contrato, os quais são parcelados por cada um dos meses da sua duração, e os atribuídos por força de regulamento interno do clube ou de contrato em vigor.

3 - Não integra o conceito de remuneração mensal efectiva as importâncias despendidas pela entidade empregadora, a favor do trabalhador, na constituição de seguros de doença, de acidentes pessoais e de seguros de vida que garantam exclusivamente o risco de morte, invalidez ou reforma por velhice, no último caso desde que o benefício seja garantido após os 55 anos de idade, desde que não garantam o pagamento e este se não verifique nomeadamente por resgate ou adiantamento de qualquer capital em vida durante os primeiros cinco anos.

Artigo 77.º

Base de incidência contributiva

Constitui base de incidência contributiva dos praticantes desportivos profissionais um quinto do valor da sua remuneração efectiva com o limite mínimo de uma vez o valor do IAS.

Artigo 78.º

Base de incidência facultativa

Mediante acordo entre o trabalhador e a entidade empregadora, celebrado por escrito no início do contrato de trabalho para durar por toda a sua vigência, pode ser considerada como base de incidência contributiva a remuneração mensal efectiva do trabalhador desde que seja superior a uma vez o valor do IAS.

Artigo 79.º

Taxa contributiva

1 - A taxa contributiva relativa aos praticantes desportivos profissionais é de 33,3 %, sendo, respectivamente, de 22,3 % e de 11 % para as entidades empregadoras e para os trabalhadores.

2 - (Revogado).

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 10.º do/a [Lei n.º 93/2019](#) - Diário da República n.º 169/2019, Série I de 2019-09-04, em vigor a partir de 2019-10-01

Subsecção IV

Trabalhadores em regime de contrato de trabalho de muito curta duração

Artigo 80.º

Âmbito pessoal

São abrangidos pelo regime geral, com as especificidades previstas na presente subsecção, os trabalhadores em regime de contrato de trabalho de muito curta duração, nos termos do disposto na legislação laboral.

Artigo 81.º

Âmbito material

Os trabalhadores em regime de contrato de trabalho de muito curta duração têm direito à protecção nas eventualidades de invalidez, velhice e morte.

Artigo 82.º

Base de incidência contributiva

1 - Constitui base de incidência contributiva a remuneração convencional calculada com base no número de horas de trabalho prestado e na remuneração horária determinada nos termos do número seguinte.

2 - A remuneração horária é calculada de acordo com a seguinte fórmula:

$$Rh = (IAS \times 12) / (52 \times 40)$$

3 - Na fórmula prevista no número anterior, Rh corresponde ao valor da remuneração horária e IAS ao valor do indexante dos apoios sociais.

Artigo 83.º

Taxa contributiva

1 - A taxa contributiva relativa aos trabalhadores em regime de trabalho de muito curta duração é de 26,1 % da responsabilidade das entidades empregadoras.

2 - (Revogado).

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 10.º do/a [Lei n.º 93/2019 - Diário da República n.º 169/2019, Série I de 2019-09-04](#), em vigor a partir de 2019-10-01

Subsecção V

Jovens em férias escolares

Alterações

Aditado pelo/a Artigo 65.º do/a [Lei n.º 114/2017 - Diário da República n.º 249/2017, Série I de 2017-12-29](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Artigo 83.º-A

Âmbito pessoal

São abrangidos pelo regime geral, com as especificidades previstas na presente subsecção, os jovens a frequentar estabelecimento de ensino oficial ou autorizado que prestem trabalho, nos termos do disposto na legislação laboral, durante o período de férias escolares.

Alterações

Aditado pelo/a Artigo 65.º do/a [Lei n.º 114/2017 - Diário da República n.º 249/2017, Série I de 2017-12-29](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Artigo 83.º-B

Âmbito material

Os jovens em férias escolares têm direito à protecção nas eventualidades de invalidez, velhice e morte.

Alterações

Aditado pelo/a Artigo 65.º do/a [Lei n.º 114/2017](#) - Diário da República n.º 249/2017, Série I de 2017-12-29, em vigor a partir de 2018-01-01

Artigo 83.º-C***Base de incidência contributiva***

1 - Constitui base de incidência contributiva a remuneração convencional calculada com base no número de horas de trabalho prestado e na remuneração horária determinada nos termos do número seguinte.

2 - A remuneração horária é calculada de acordo com a seguinte fórmula:

$$Rh = (IAS \times 12) / (52 \times 40)$$

3 - Na fórmula prevista no número anterior, Rh corresponde ao valor da remuneração horária e IAS ao valor do indexante dos apoios sociais.

Alterações

Aditado pelo/a Artigo 65.º do/a [Lei n.º 114/2017](#) - Diário da República n.º 249/2017, Série I de 2017-12-29, em vigor a partir de 2018-01-01

Artigo 83.º-D***Taxa contributiva***

1 - A taxa contributiva relativa aos jovens em férias escolares é de 26,1 % da responsabilidade das entidades empregadoras.

2 - (Revogado).

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 10.º do/a [Lei n.º 93/2019](#) - Diário da República n.º 169/2019, Série I de 2019-09-04, em vigor a partir de 2019-10-01

Aditado pelo/a Artigo 65.º do/a [Lei n.º 114/2017](#) - Diário da República n.º 249/2017, Série I de 2017-12-29, em vigor a partir de 2018-01-01

Subsecção VI***Trabalhadores em situação de pré-reforma*****Alterações**

Alterado pelo/a Artigo 65.º do/a [Lei n.º 114/2017](#) - Diário da República n.º 249/2017, Série I de 2017-12-29

Artigo 84.º***Âmbito pessoal***

1 - São abrangidos pelo regime geral, com as especificidades previstas na presente subsecção, os trabalhadores por conta de outrem com 55 ou mais anos que nos termos estabelecidos na legislação laboral tenham celebrado acordo de pré-reforma com as respectivas entidades empregadoras.

2 - O regime previsto na presente subsecção aplica-se aos trabalhadores a que se refere o número anterior até ao momento em que completem a idade normal de acesso à pensão por velhice acrescida do número de meses necessários à compensação do factor de sustentabilidade nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 187/2007, de 10 de Maio, alterado pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, salvo se até essa data ocorrer a extinção do acordo.

Artigo 85.º***Trabalhadores excluídos***

São excluídos do regime da pré-reforma os trabalhadores cujo âmbito de protecção não integre as eventualidades de invalidez, velhice e morte.

Artigo 86.º***Âmbito material***

- 1 - Os trabalhadores em regime de pré-reforma mantêm o direito à protecção nas eventualidades garantidas no âmbito do regime geral, sem prejuízo do disposto nos números seguintes.
- 2 - Nas situações em que o acordo de pré-reforma estabeleça a suspensão da prestação de trabalho, não é reconhecido o direito à protecção nas eventualidades de doença, doenças profissionais, parentalidade e desemprego.
- 3 - Nas situações de redução da prestação de trabalho, o trabalhador mantém o direito à protecção prevista no n.º 1, com base na remuneração auferida referente ao trabalho prestado.
- 4 - O exercício de outra actividade remunerada que determine a entrada de contribuições no sistema previdencial não afasta o disposto no número anterior.

Artigo 87.º***Base de incidência contributiva***

A base de incidência contributiva corresponde ao valor da remuneração que serviu de base ao cálculo da prestação de pré-reforma.

Artigo 88.º***Taxa contributiva***

- 1 - Relativamente aos trabalhadores em situação de pré-reforma com o âmbito de protecção previsto no n.º 1 do artigo 86.º é mantida a taxa contributiva que lhe era aplicada no momento da passagem à situação de pré-reforma.
- 2 - A taxa contributiva relativa aos trabalhadores em situação de pré-reforma com o âmbito de protecção previsto no n.º 2 do artigo 86.º é de 26,9 %, sendo, respectivamente, de 18,3 % e de 8,6 % para as entidades empregadoras e para os trabalhadores.
- 3 - (Revogado).

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 10.º do/a [Lei n.º 93/2019](#) - Diário da República n.º 169/2019, Série I de 2019-09-04, em vigor a partir de 2019-10-01

Subsecção VII***Pensionistas em actividade*****Alterações**

Alterado pelo/a Artigo 65.º do/a [Lei n.º 114/2017](#) - Diário da República n.º 249/2017, Série I de 2017-12-29, em vigor a partir de 2018-01-01

Artigo 89.º

Âmbito pessoal

São abrangidos pelo regime geral, com as especificidades previstas na presente subsecção, os pensionistas de invalidez e velhice de qualquer regime de protecção social que cumulativamente exerçam actividade profissional.

Artigo 90.º**Âmbito material**

- 1 - Os pensionistas de invalidez têm direito à protecção nas eventualidades de parentalidade, doenças profissionais, invalidez, velhice e morte.
- 2 - Os pensionistas de velhice têm direito à protecção nas eventualidades de parentalidade, doenças profissionais, velhice e morte.
- 3 - Os pensionistas de invalidez ou velhice em exercício de funções públicas têm ainda direito à protecção na eventualidade de doença.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 296.º do/a [Lei n.º 114/2017](#) - [Diário da República n.º 249/2017, Série I de 2017-12-29](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Artigo 91.º**Taxa contributiva**

- 1 - A taxa contributiva relativa aos pensionistas de invalidez é de 28,2 %, sendo, respectivamente, de 19,3 % e de 8,9 % para as entidades empregadoras e para os trabalhadores.
- 2 - A taxa contributiva relativa aos pensionistas de velhice é de 23,9 %, sendo, respectivamente, de 16,4 % e de 7,5 % para as entidades empregadoras e para os trabalhadores.
- 3 - A taxa contributiva relativa aos pensionistas de invalidez em exercício de funções públicas é de 29,6 %, sendo, respectivamente, de 20,4 % e 9,2 % para as entidades empregadoras e para os trabalhadores.
- 4 - A taxa contributiva relativa aos pensionistas de velhice em exercício de funções públicas é de 25,3 %, sendo, respectivamente, de 17,5 % e 7,8 % para as entidades empregadoras e para os trabalhadores.
- 5 - (Revogado).

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 10.º do/a [Lei n.º 93/2019](#) - [Diário da República n.º 169/2019, Série I de 2019-09-04](#), em vigor a partir de 2019-10-01

Alterado pelo/a Artigo 296.º do/a [Lei n.º 114/2017](#) - [Diário da República n.º 249/2017, Série I de 2017-12-29](#), em vigor a partir de 2018-01-01

Secção I-A**Trabalhadores que exercem funções públicas****Alterações**

Aditado pelo/a Artigo 116.º do/a [Lei n.º 66-B/2012](#) - [Diário da República n.º 252/2012, 1º Suplemento, Série I de 2012-12-31](#), em vigor a partir de 2013-01-01

Artigo 91.º-A**Âmbito pessoal**

São abrangidos pelo regime geral com as especificidades previstas na presente secção:

LEGISLAÇÃO CONSOLIDADA

- a) Os trabalhadores titulares de relação jurídica de emprego público constituída a partir de 1 de janeiro de 2006, independentemente da modalidade de vinculação;
- b) Os demais trabalhadores titulares de relação jurídica de emprego constituída até 31 de dezembro de 2005 que à data se encontravam enquadrados no regime geral de segurança social.

Alterações

Aditado pelo/a Artigo 116.º do/a [Lei n.º 66-B/2012](#) - [Diário da República n.º 252/2012, 1º Suplemento, Série I de 2012-12-31](#), em vigor a partir de 2013-01-01

Artigo 91.º-B**Âmbito material**

- 1 - Aos trabalhadores que exercem funções públicas é garantida a proteção nas eventualidades previstas no n.º 1 de artigo 19.º
- 2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, o pagamento das prestações sociais na eventualidade de desemprego atribuídas aos trabalhadores que exercem funções públicas, nas condições referidas no artigo 10.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, é da responsabilidade das entidades empregadoras competentes, nos termos previstos na Lei n.º 4/2009, de 29 de janeiro, alterada pela Lei n.º 10/2009, de 10 de março.
- 3 - O disposto no número anterior é aplicável aos trabalhadores referidos no n.º 4 do artigo 88.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, cuja relação jurídica de emprego foi constituída entre 1 de janeiro de 2006 e a data da entrada em vigor da referida norma.

Alterações

Aditado pelo/a Artigo 116.º do/a [Lei n.º 66-B/2012](#) - [Diário da República n.º 252/2012, 1º Suplemento, Série I de 2012-12-31](#), em vigor a partir de 2013-01-01

Artigo 91.º-C**Taxa contributiva**

- 1 - A taxa contributiva relativa aos trabalhadores que exercem funções públicas é de 34,75 %, sendo, respetivamente, de 23,75 % e de 11 % para as entidades empregadoras e para os trabalhadores.
- 2 - A taxa contributiva relativa aos trabalhadores abrangidos pelos n.os 2 e 3 do artigo anterior é de 29,6 %, sendo, respetivamente, de 18,6 % e de 11 % para as entidades empregadoras e para os trabalhadores.
- 3 - (Revogado).

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 10.º do/a [Lei n.º 93/2019](#) - [Diário da República n.º 169/2019, Série I de 2019-09-04](#), em vigor a partir de 2019-10-01

Aditado pelo/a Artigo 116.º do/a [Lei n.º 66-B/2012](#) - [Diário da República n.º 252/2012, 1º Suplemento, Série I de 2012-12-31](#), em vigor a partir de 2013-01-01

Secção II***Trabalhadores em regime de trabalho intermitente*****Artigo 92.º****Âmbito pessoal**

São abrangidos pelo regime geral, com as especificidades previstas na presente subsecção, os trabalhadores com contrato de trabalho intermitente ou em exercício intermitente da prestação de trabalho, nos termos do disposto na legislação laboral aplicável.

Artigo 93.º

Base de incidência contributiva

Sem prejuízo do disposto no artigo 46.º, a base de incidência contributiva corresponde à remuneração base auferida pelo trabalhador no período de actividade e à compensação retributiva nos períodos de inactividade.

Artigo 94.º

Registo de remuneração por equivalência

1 - Durante o período de inactividade a diferença entre a compensação retributiva paga ao trabalhador e a sua remuneração é registada por equivalência à entrada de contribuições.

2 - Sempre que durante o período de inactividade o trabalhador exerça outra actividade profissional, só é registada por equivalência a diferença entre a remuneração desta actividade e a correspondente ao período de actividade no contrato de trabalho intermitente.

Secção III

Trabalhadores de actividades economicamente débeis

Subsecção I

Trabalhadores de actividades agrícolas

Artigo 95.º

Âmbito pessoal

1 - São abrangidos pelo regime geral, com as especificidades previstas na presente subsecção, os trabalhadores que exercem actividades agrícolas ou equiparadas, sob a autoridade de uma entidade empregadora, prestadas em explorações que tenham por objecto principal a produção agrícola, sem prejuízo do disposto no artigo 80.º

2 - São ainda abrangidos os trabalhadores que exercem a respectiva actividade em explorações de silvicultura, pecuária, hortofruticultura, floricultura, avicultura e apicultura, e em actividades agrícolas ainda que a terra tenha uma função de mero suporte de instalações, as quais são equiparadas a actividades e explorações agrícolas.

3 - Para efeitos do disposto na presente subsecção, não são considerados trabalhadores de actividades agrícolas os trabalhadores que exerçam a respectiva actividade em explorações que se destinem essencialmente à produção de matérias-primas para indústrias transformadoras que constituam, em si mesmas, objectivos dessas empresas.

Artigo 96.º

Taxa contributiva

A taxa contributiva relativa aos trabalhadores de actividades agrícolas é de 33,3 %, sendo, respectivamente, de 22,3 % e de 11 % para as entidades empregadoras e para os trabalhadores.

Subsecção II

Trabalhadores da pesca local e costeira, apanhadores de espécies marinhas e pescadores apeados**Alterações**

Alterado pelo/a Artigo 81.º do/a [Lei n.º 64-B/2011](#) - [Diário da República n.º 250/2011, 1º Suplemento, Série I de 2011-12-30](#), em vigor a partir de 2012-01-01

Artigo 97.º

Âmbito pessoal

São abrangidos pelo regime geral, com as especificidades previstas na presente subsecção, os trabalhadores que exercem actividade profissional na pesca local e costeira, sob autoridade de um armador de pesca ou do seu representante legal, bem como os proprietários de embarcações de pesca local e costeira, que integrem o rol de tripulação e exerçam efectiva actividade profissional nestas embarcações, e ainda os apanhadores de espécies marinhas e os pescadores apeados.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 81.º do/a [Lei n.º 64-B/2011](#) - [Diário da República n.º 250/2011, 1º Suplemento, Série I de 2011-12-30](#), em vigor a partir de 2012-01-01

Artigo 98.º

Base de incidência contributiva

- 1 - A contribuição relativa aos trabalhadores que exercem actividade na pesca local e aos proprietários de embarcações, que integrem o rol de tripulação e exerçam efectiva actividade profissional nestas embarcações, corresponde a 10 % do valor bruto do pescado vendido em lota, a repartir de acordo com as respectivas partes.
- 2 - A contribuição relativa aos apanhadores de espécies marinhas e aos pescadores apeados, bem como a outros sujeitos que estejam autorizados à primeira venda de pescado fresco, fora das lotas, corresponde a 10 % do valor do produto bruto do pescado vendido de acordo com as respectivas notas de venda.
- 3 - A contribuição referida nos números anteriores equivale à aplicação da taxa contributiva à base de incidência e determina a respectiva remuneração a registar.
- 4 - O disposto nos n.os 1 e 3 também se aplica aos trabalhadores e proprietários de embarcações que exerçam a sua actividade a bordo de embarcações de pesca costeira que, à data da entrada em vigor do presente Código, estivessem abrangidas pelo n.º 2 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 199/99, de 8 de Junho.
- 5 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, a base de incidência contributiva pode ser determinada nos termos previstos nos artigos 44.º e seguintes desde que para tal exista manifestação de vontade da entidade contribuinte, sendo esta irrevogável.
- 6 - A cobrança das contribuições referidas nos n.os 1 e 2 é efectuada pela entidade que explorar a lota, no acto da venda do pescado em lota ou no acto da entrega da nota de venda, conforme aplicável.
- 7 - Sem prejuízo do disposto no n.º 4, a base de incidência dos trabalhadores inscritos marítimos que exercem a sua actividade a bordo de embarcações de pesca costeira determina-se nos termos do disposto nos artigos 44.º e seguintes.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 81.º do/a [Lei n.º 64-B/2011](#) - [Diário da República n.º 250/2011, 1º Suplemento, Série I de 2011-12-30](#), em vigor a partir de 2012-01-01

Artigo 99.º***Taxa contributiva***

1 - A taxa para efeitos de cálculo de remuneração dos sujeitos abrangidos pelo artigo 97.º e regulados pelo artigo 98.º corresponde a 29 %, sendo, respectivamente, de 21 % e de 8 % para as entidades empregadoras e para os trabalhadores.

2 - (Revogado).

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 171.º do/a [Lei n.º 83-C/2013 - Diário da República n.º 253/2013, 1º Suplemento, Série I de 2013-12-31](#), em vigor a partir de 2014-01-01

Alterado pelo/a Artigo 81.º do/a [Lei n.º 64-B/2011 - Diário da República n.º 250/2011, 1º Suplemento, Série I de 2011-12-30](#), em vigor a partir de 2012-01-01

Secção IV***Disposições gerais referentes ao regime de incentivos ao emprego*****Artigo 100.º*****Disposição geral***

1 - São fixadas pelo Governo, mediante decreto-lei, de forma transitória, medidas de isenção ou diferimento contributivo, total ou parcial, que se destinem:

- a) Ao estímulo à criação de postos de trabalho e à reinserção profissional de pessoas afastadas do mercado de trabalho;
- b) À redução de encargos não salariais em situação de catástrofe, de calamidade pública ou de fenómenos de gravidade económica ou social, nomeadamente de aleatoriedades climáticas.

2 - As medidas referidas na alínea b) do número anterior podem ser determinadas por portaria do membro do Governo responsável pelas áreas da solidariedade e da segurança social, desde que tenham sido previstas em resolução do Conselho de Ministros.

3 - As medidas de isenção ou diferimento contributivo previstas nos termos do número anterior são integralmente financiadas por transferências do Orçamento do Estado.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 16.º do/a [Lei n.º 20/2012 - Diário da República n.º 93/2012, Série I de 2012-05-14](#), em vigor a partir de 2012-05-15

Artigo 101.º***Situações excluídas***

Não têm direito às dispensas previstas na alínea a) do n.º 1 do artigo anterior:

- a) As entidades empregadoras, no que respeita a trabalhadores abrangidos por esquemas contributivos com taxas inferiores à estabelecida para a generalidade dos trabalhadores por conta de outrem, com excepção das entidades cuja redução de taxa resulte do facto de serem pessoas colectivas sem fins lucrativos ou por pertencerem a sectores considerados no presente Código como economicamente débeis;
- b) As entidades empregadoras, no que respeita a trabalhadores abrangidos por bases de incidência fixadas em valores inferiores à remuneração real ou convencionais.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 16.º do/a [Lei n.º 20/2012 - Diário da República n.º 93/2012, Série I de 2012-05-14](#), em vigor a partir de 2012-05-15

Artigo 102.º

Cessação da dispensa

1 - As dispensas de pagamento de contribuições prevista no artigo 100.º cessa sempre que:

- a) Termine o período de concessão;
- b) Deixem de se verificar as condições de acesso;
- c) Se verifique a falta de entrega, no prazo legal, das declarações de remuneração ou falta de inclusão de quaisquer trabalhadores nas referidas declarações;
- d) Cesse o contrato de trabalho.

2 - A transmissão de estabelecimento em que se verifique a manutenção dos contratos de trabalho celebrados com a anterior entidade empregadora não determina a cessação da dispensa desde que a nova entidade empregadora cumpra as condições previstas no artigo 59.º

Artigo 103.º

Exigibilidade de contribuições

1 - A cessação do contrato de trabalho por iniciativa do empregador, com base em despedimento sem justa causa, despedimento coletivo, despedimento por extinção do posto de trabalho ou despedimento por inadaptação, torna exigíveis as contribuições relativas ao período durante o qual tenha vigorado a dispensa.

2 - O disposto no número anterior é ainda aplicável quando a cessação do contrato ocorra dentro dos 24 meses seguintes ao termo do período de concessão da dispensa.

3 - Nos casos em que haja lugar à exigência de contribuições nos termos do n.º 1, não são devidos juros de mora relativos aos períodos a que as mesmas se referem, se forem pagas no prazo de 60 dias após a cessação do contrato.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 16.º do/a [Lei n.º 20/2012 - Diário da República n.º 93/2012, Série I de 2012-05-14](#), em vigor a partir de 2012-05-15

Artigo 104.º

Condicionamento à concessão de novas dispensas

As entidades empregadoras não têm direito à concessão de novas dispensas do pagamento de contribuições ao abrigo da presente secção e da respectiva legislação própria nos 24 meses seguintes à cessação do contrato por algum dos motivos constantes do artigo anterior.

Secção V

Incentivos à permanência no mercado de trabalho

Artigo 105.º

Âmbito pessoal

LEGISLAÇÃO CONSOLIDADA

São abrangidos pelo regime geral, com as especificidades previstas na presente secção, os trabalhadores activos com, pelo menos, 65 anos de idade e carreira contributiva não inferior a 40 anos e os que se encontrem em condições de aceder à pensão de velhice sem redução no âmbito do regime de flexibilização da idade de acesso à pensão de velhice.

Artigo 106.º**Âmbito material**

Os trabalhadores previstos no artigo anterior têm direito à protecção nas eventualidades de doença, parentalidade, doenças profissionais, velhice e morte.

Artigo 107.º**Taxa contributiva**

1 - A taxa contributiva relativa aos trabalhadores referidos no artigo 105.º é de 25,3 %, sendo, respectivamente, de 17,3 % e de 8 % para as entidades empregadoras e para os trabalhadores.

2 - (Revogado).

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 10.º do/a [Lei n.º 93/2019](#) - [Diário da República n.º 169/2019, Série I de 2019-09-04](#), em vigor a partir de 2019-10-01

Secção VI**Incentivo à contratação de trabalhadores com deficiência****Artigo 108.º****Âmbito pessoal**

1 - São abrangidos pelo regime geral, com as especificidades previstas na presente secção, os trabalhadores com deficiência.

2 - Para efeitos do disposto no número anterior são trabalhadores com deficiência os trabalhadores que possuam capacidade de trabalho inferior a 80 % da capacidade normal exigida a um trabalhador não deficiente no mesmo posto de trabalho.

3 - Para efeitos do disposto na presente secção apenas são abrangidos os trabalhadores com deficiência com contratos de trabalho sem termo.

Artigo 109.º**Taxa contributiva**

1 - A taxa contributiva relativa a trabalhadores com deficiência é de 22,9 %, sendo, respectivamente, de 11,9 % e de 11 % para as entidades empregadoras e trabalhadores.

2 - (Revogado).

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 10.º do/a [Lei n.º 93/2019](#) - [Diário da República n.º 169/2019, Série I de 2019-09-04](#), em vigor a partir de 2019-10-01

Secção VII

Trabalhadores ao serviço de entidades empregadoras sem fins lucrativos

Subsecção I

Disposições gerais

Artigo 110.º

Disposição comum

- 1 - As entidades empregadoras sem fins lucrativos têm direito à redução da taxa contributiva global nos termos da presente subsecção.
- 2 - A taxa contributiva relativa a trabalhadores de entidades sem fins lucrativos é determinada em função do âmbito material de protecção e pela dedução da percentagem imputada à parcela da solidariedade laboral correspondente ao respectivo âmbito material.
- 3 - O disposto no presente capítulo não é aplicável às entidades e serviços públicos, nomeadamente às entidades da administração direta e indireta do Estado, das regiões autónomas e da administração local, bem como às respetivas instituições personalizadas ou de utilidade pública.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 116.º do/a [Lei n.º 66-B/2012 - Diário da República n.º 252/2012, 1º Suplemento, Série I de 2012-12-31](#), em vigor a partir de 2013-01-01

Artigo 111.º

Entidades abrangidas

Para efeitos do presente Código consideram-se entidades sem fins lucrativos, nomeadamente, as seguintes:

- a) (Revogada).
- b) (Revogada).
- c) (Revogada).
- d) (Revogada).
- e) Instituições particulares de solidariedade social;
- f) Igrejas, associações e confissões religiosas;
- g) Associações, fundações, comissões especiais e cooperativas;
- h) Associações de empregadores, sindicatos e respectivas uniões, federações e confederações;
- i) Ordens profissionais;
- j) Partidos políticos;
- l) Casas do povo;
- m) Caixas de crédito agrícola mútuo;
- n) Entidades empregadoras do pessoal do serviço doméstico;
- o) Condomínios de prédios urbanos.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 116.º do/a [Lei n.º 66-B/2012 - Diário da República n.º 252/2012, 1º Suplemento, Série I de 2012-12-31](#), em vigor a partir de 2013-01-01

Artigo 112.º
Taxa contributiva

A taxa contributiva relativa aos trabalhadores de entidades sem fins lucrativos é, quando referente a todas as eventualidades, de 33,3 %, sendo, respectivamente, de 22,3 % e de 11 % para as entidades empregadoras e para os trabalhadores.

Subsecção II
Trabalhadores que exercem funções públicas

REVOGADO**Alterações**

Revogado pelo/a Artigo 116.º do/a [Lei n.º 66-B/2012](#) - Diário da República n.º 252/2012, 1º Suplemento, Série I de 2012-12-31, em vigor a partir de 2013-01-01

Artigo 113.º
Âmbito pessoal

REVOGADO**Alterações**

Revogado pelo/a Artigo 116.º do/a [Lei n.º 66-B/2012](#) - Diário da República n.º 252/2012, 1º Suplemento, Série I de 2012-12-31, em vigor a partir de 2013-01-01

Artigo 114.º
Âmbito material

REVOGADO**Alterações**

Revogado pelo/a Artigo 116.º do/a [Lei n.º 66-B/2012](#) - Diário da República n.º 252/2012, 1º Suplemento, Série I de 2012-12-31, em vigor a partir de 2013-01-01

Artigo 115.º
Taxa contributiva

REVOGADO**Alterações**

Revogado pelo/a Artigo 116.º do/a [Lei n.º 66-B/2012](#) - Diário da República n.º 252/2012, 1º Suplemento, Série I de 2012-12-31, em vigor a partir de 2013-01-01

Subsecção II-A
Trabalhadores que exercem funções sindicais

Alterações

Aditado pelo/a Artigo 171.º do/a [Lei n.º 83-C/2013](#) - Diário da República n.º 253/2013, 1º Suplemento, Série I de 2013-12-31, em vigor a partir de 2014-01-01

Artigo 115.º-A

Âmbito pessoal

1 - São abrangidos pelo regime geral os dirigentes e os delegados sindicais na situação de faltas justificadas que excedam o crédito de horas e na situação de suspensão do contrato de trabalho para o exercício de funções sindicais, nos termos da legislação laboral.

2 - Para efeitos de segurança social, as associações sindicais são consideradas entidades empregadoras dos dirigentes e delegados sindicais na situação de faltas justificadas que excedam o crédito de horas e na situação de suspensão do contrato de trabalho para o exercício de funções sindicais.

3 - O disposto nos números anteriores não se aplica aos dirigentes e delegados sindicais abrangidos por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho que preveja funções sindicais a tempo inteiro ou outras situações específicas, por o direito às prestações retributivas ser garantido pela entidade empregadora.

Alterações

Aditado pelo/a Artigo 171.º do/a [Lei n.º 83-C/2013](#) - [Diário da República n.º 253/2013](#), 1º Suplemento, [Série I de 2013-12-31](#), em vigor a partir de 2014-01-01

Artigo 115.º-B***Base de incidência***

Constitui base de incidência contributiva a compensação paga pelas associações sindicais aos dirigentes e delegados sindicais pelo exercício das correspondentes funções sindicais.

Alterações

Aditado pelo/a Artigo 171.º do/a [Lei n.º 83-C/2013](#) - [Diário da República n.º 253/2013](#), 1º Suplemento, [Série I de 2013-12-31](#), em vigor a partir de 2014-01-01

Subsecção III***Trabalhadores do serviço doméstico*****Artigo 116.º*****Âmbito pessoal***

São abrangidos pelo regime geral, com as especificidades previstas na presente subsecção, os trabalhadores que prestem a outrem, de forma remunerada, com carácter regular, sob a sua direcção e sua autoridade, actividades destinadas à satisfação das necessidades próprias ou específicas de um agregado familiar, ou equiparado, nos termos definidos em legislação própria.

Artigo 117.º***Pessoas excluídas***

1 - São excluídas do âmbito de aplicação da presente subsecção as pessoas ligadas à entidade empregadora pelos seguintes vínculos familiares:

- a) O cônjuge;
- b) Os descendentes até ao 2.º grau ou equiparados e afins;
- c) Os ascendentes ou equiparados e afins;
- d) Os irmãos e afins.

2 - São igualmente excluídas as pessoas que em relação à entidade empregadora se encontrem em regime de união de facto, por com ela viverem há mais de dois anos em condições análogas às dos cônjuges.

Artigo 118.º

Âmbito material

1 - Os trabalhadores do serviço doméstico têm direito à protecção nas eventualidades de doença, parentalidade, doenças profissionais, invalidez, velhice e morte.

2 - Os trabalhadores do serviço doméstico têm ainda direito à protecção na eventualidade de desemprego quando a base de incidência contributiva corresponde a remuneração efectivamente auferida em regime de contrato de trabalho mensal a tempo completo.

Artigo 119.º

Base de incidência contributiva do trabalho em regime horário e diário

1 - Constitui base de incidência contributiva a remuneração convencional calculada com base no número de horas ou de dias de trabalho prestados e a remuneração horária ou diária determinada nos termos do número seguinte.

2 - Para efeitos contributivos os valores da remuneração por dia e por hora são calculados sobre a importância que constitui a base de incidência referida no número anterior, de acordo com as seguintes fórmulas:

$$Rd = IAS/30$$

$$Rh = (IAS \times 12)/(52 \times 40)$$

3 - Nas fórmulas previstas no número anterior, Rd corresponde ao valor da remuneração diária, IAS ao valor do indexante dos apoios sociais e Rh ao valor da remuneração horária.

4 - Para determinação das contribuições devidas por trabalho prestado por trabalhadores não contratados ao mês em regime de tempo completo é considerado o valor da remuneração horária.

5 - O número mensal de horas a declarar não pode, em qualquer circunstância, ser inferior a 30 por cada trabalhador e respectiva entidade empregadora.

Artigo 120.º

Base de incidência contributiva para trabalho mensal em regime de tempo completo

1 - A base de incidência contributiva dos trabalhadores contratados ao mês em regime de tempo completo corresponde a uma vez o valor do IAS, sem prejuízo do disposto nos números seguintes.

2 - Mediante acordo escrito entre o trabalhador e a entidade empregadora, pode ser considerada como base de incidência a remuneração efectivamente auferida nos termos do disposto nos artigos 44.º e seguintes.

3 - Nas situações em que os trabalhadores com contrato mensal não prestem serviço durante todo o mês, por motivo de admissão, cessação de contrato de trabalho, baixa por doença ou qualquer outra causa, é considerada a remuneração correspondente ao número de dias de trabalho efectivamente prestado.

4 - Para efeitos do número anterior, tratando-se de remuneração convencional, a remuneração diária é determinada nos termos do disposto no n.º 2 do artigo anterior.

5 - A opção pela base de incidência prevista no n.º 2 só pode ser formulada se o trabalhador tiver idade inferior à prevista no mapa do anexo i e a capacidade para o exercício da actividade se encontre atestada por médico assistente.

Artigo 121.º***Taxa contributiva***

1 - A taxa contributiva relativa aos trabalhadores do serviço doméstico, quando o âmbito material da protecção não integre a eventualidade de desemprego, é de 28,3 %, sendo, respectivamente, de 18,9 % e de 9,4 % para as entidades empregadoras e para os trabalhadores.

2 - Quando o âmbito material de protecção integrar a eventualidade de desemprego, a taxa contributiva é de 33,3 %, sendo, respectivamente, de 22,3 % e de 11 % para as entidades empregadoras e para os trabalhadores.

3 - (Revogado).

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 10.º do/a [Lei n.º 93/2019](#) - Diário da República n.º 169/2019, Série I de 2019-09-04, em vigor a partir de 2019-10-01

Capítulo III***Regime aplicável às situações equiparadas a trabalho por conta de outrem*****Secção I*****Membros das igrejas, associações e confissões religiosas*****Artigo 122.º*****Âmbito pessoal***

1 - São abrangidos pelo regime geral, com as especificidades previstas na presente secção, como beneficiários, os membros do clero secular e religioso da Igreja Católica, os membros dos institutos religiosos, das sociedades de vida apostólica e dos institutos seculares da Igreja Católica, bem como os membros do governo das outras igrejas, associações e confissões religiosas legalmente existentes nos termos da lei.

2 - São ainda abrangidos pelo disposto no número anterior:

- a) Os religiosos e as religiosas que tenham votos ou compromissos públicos e vivam em comunidade ou a ela pertençam;
- b) Os noviços e as noviças, nas condições da parte final da alínea anterior;
- c) Os ministros das confissões não católicas que desempenhem o seu munus em actividades de formação próprias daquelas confissões.

3 - São abrangidos pelo regime geral com as especificidades previstas na presente secção, como contribuintes, as dioceses, os institutos religiosos, os institutos seculares, as sociedades da vida apostólica, as fábricas da Igreja e os centros paroquiais da Igreja Católica, bem como as demais associações ou confissões religiosas legalmente existentes, de que dependam ou em que se integrem os beneficiários.

Artigo 123.º***Enquadramento***

O enquadramento dos beneficiários no âmbito da presente secção é efectuado por referência a uma única entidade contribuinte, independentemente do número de entidades de que dependam ou em que se integrem.

Artigo 124.º***Enquadramento facultativo***

- 1 - O enquadramento ao abrigo da presente secção é facultativo nos casos em que a actividade religiosa seja secundária e o exercício da actividade principal não religiosa determine a inscrição obrigatória num regime de segurança social.
- 2 - Considera-se actividade secundária a que for exercida, em média, por período inferior a 30 horas semanais.

Artigo 125.º***Âmbito material***

- 1 - Sem prejuízo do disposto no número seguinte, os beneficiários referidos no artigo 122.º têm direito à protecção nas eventualidades de invalidez e velhice.
- 2 - Os beneficiários referidos no artigo 122.º podem optar por um âmbito de protecção material que inclui a doença, parentalidade, doenças profissionais, invalidez, velhice e morte.
- 3 - O direito de opção previsto no número anterior é exercido mediante acordo escrito entre a entidade contribuinte e o beneficiário.

Artigo 126.º***Base de incidência contributiva***

- 1 - Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a base de incidência contributiva corresponde ao valor de um indexante dos apoios sociais.
- 2 - Os beneficiários referidos no artigo 122.º podem requerer que a base de incidência contributiva seja fixada de acordo com um dos escalões previstos para o regime de seguro social voluntário.
- 3 - À opção pela incidência prevista no número anterior aplicam-se as regras de alteração da base de incidência contributiva previstas no regime do seguro social voluntário.
- 4 - O direito de opção previsto no n.º 2 é exercido mediante acordo escrito entre a entidade contribuinte e o beneficiário.

Artigo 127.º***Taxa contributiva***

- 1 - A taxa contributiva relativa ao âmbito material de protecção previsto no n.º 1 do artigo 125.º é de 23,8 %, sendo, respectivamente, de 16,2 % e de 7,6 % para as entidades contribuintes e para os beneficiários.
- 2 - A taxa contributiva relativa ao âmbito material de protecção previsto no n.º 2 do artigo 125.º é de 28,3 %, sendo, respectivamente, de 19,7 % e de 8,6 % para as entidades contribuintes e para os beneficiários.
- 3 - (Revogado).

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 10.º do/a [Lei n.º 93/2019](#) - [Diário da República n.º 169/2019, Série I de 2019-09-04](#), em vigor a partir de 2019-10-01

Artigo 128.º***Cessação da obrigação de contribuir***

As entidades contribuintes previstas na presente secção podem requerer a cessação da obrigação de contribuir relativa aos beneficiários que tendo completado 65 anos de idade tenham uma carreira contributiva igual ou superior a 40 anos.

Secção II

Trabalhadores em regime de acumulação

Artigo 129.º

Âmbito pessoal

São abrangidos pelo regime geral, com as especificidades previstas na presente secção, os trabalhadores que acumulem trabalho por conta de outrem com atividade independente para a mesma entidade empregadora ou para empresa do mesmo agrupamento empresarial.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 171.º do/a [Lei n.º 83-C/2013](#) - Diário da República n.º 253/2013, 1º Suplemento, Série I de 2013-12-31, em vigor a partir de 2014-01-01

Artigo 130.º

Base de incidência contributiva

A base de incidência contributiva referente à actividade profissional independente corresponde ao montante ilíquido dos honorários devidos pelo seu exercício.

Artigo 131.º

Taxa contributiva

A taxa contributiva relativa aos trabalhadores referidos na presente secção é a mesma que for aplicável ao respectivo contrato de trabalho por conta de outrem.

Título II

Regime dos trabalhadores independentes

Capítulo I

Âmbito de aplicação

Artigo 132.º

Trabalhadores abrangidos

São obrigatoriamente abrangidos pelo regime dos trabalhadores independentes as pessoas singulares que exerçam actividade profissional sem sujeição a contrato de trabalho ou a contrato legalmente equiparado, ou se obriguem a prestar a outrem o

resultado da sua actividade, e não se encontrem por essa actividade abrangidos pelo regime geral de segurança social dos trabalhadores por conta de outrem.

Artigo 133.º

Categorias de trabalhadores abrangidos

1 - São, designadamente, abrangidos pelo regime dos trabalhadores independentes:

- a) As pessoas que exerçam actividade profissional por conta própria geradora de rendimentos a que se reportam os artigos 3.º e 4.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares;
- b) Os sócios ou membros das sociedades de profissionais definidas na alínea a) do n.º 4 do artigo 6.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas;
- c) Os cônjuges dos trabalhadores referidos na alínea a) que com eles exerçam efectiva actividade profissional com carácter de regularidade e de permanência;
- d) Os sócios de sociedades de agricultura de grupo ainda que nelas exerçam actividade integrados nos respectivos órgãos estatutários;
- e) Os titulares de direitos sobre explorações agrícolas ou equiparadas, ainda que a actividade nelas exercida se traduza apenas em actos de gestão, desde que tais actos sejam exercidos directamente, de forma reiterada e com carácter de permanência.

2 - As pessoas que vivem em união de facto nas condições previstas na Lei n.º 7/2001, de 11 de maio, alterada pela Lei n.º 23/2010, de 30 de agosto, são abrangidas pelo regime dos trabalhadores independentes nos termos aplicáveis aos cônjuges.

3 - O carácter de permanência afere-se pela adstrição dos titulares de explorações agrícolas ou equiparadas a actos de gestão que exijam uma actividade regular, embora não a tempo completo.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 171.º do/a [Lei n.º 83-C/2013](#) - [Diário da República n.º 253/2013](#), 1º Suplemento, [Série I de 2013-12-31](#), em vigor a partir de 2014-01-01

Artigo 134.º

Categorias de trabalhadores especialmente abrangidos

1 - São obrigatoriamente abrangidos pelo regime dos trabalhadores independentes, com as especificidades previstas no presente título:

- a) Os produtores agrícolas que exerçam efetiva atividade profissional na exploração agrícola ou equiparada, bem como os respetivos cônjuges que exerçam efetiva e regularmente atividade profissional na exploração;
- b) Os empresários em nome individual com rendimentos decorrentes do exercício de qualquer atividade comercial ou industrial, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º do Código do IRS, e os titulares de Estabelecimento Individual de Responsabilidade Limitada, bem como os respetivos cônjuges que com eles exerçam efetiva atividade profissional com carácter de regularidade e de permanência.

2 - Para efeitos do número anterior:

- a) Consideram-se equiparadas a explorações agrícolas as actividades e explorações de silvicultura, pecuária, hortofloricultura, floricultura, avicultura e apicultura, ainda que nelas a terra tenha uma função de mero suporte de instalações;
- b) Não se consideram explorações agrícolas as actividades e explorações que se destinem essencialmente à produção de matérias-primas para indústrias transformadoras que constituam, em si mesmas, objectivos dessas actividades.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 116.º do/a [Lei n.º 66-B/2012](#) - [Diário da República n.º 252/2012](#), 1º Suplemento, [Série I de 2012-12-31](#), em vigor a partir de 2013-01-01

Alterado pelo/a Artigo 81.º do/a [Lei n.º 64-B/2011](#) - [Diário da República n.º 250/2011](#), 1º Suplemento, [Série I de 2011-12-30](#), em vigor a partir de 2012-01-01

Artigo 135.º***Direito de opção das cooperativas***

- 1 - As cooperativas de produção e serviços podem optar, nos seus estatutos, pelo enquadramento dos seus membros trabalhadores no regime dos trabalhadores independentes, mesmo durante os períodos em que integrem os respectivos órgãos de gestão e desde que se encontrem sujeitos ao regime fiscal dos trabalhadores por conta própria.
- 2 - Uma vez manifestado o direito de opção previsto no número anterior, este é inalterável pelo período mínimo de cinco anos.

Artigo 136.º***Trabalhadores intelectuais***

- 1 - Presumem-se trabalhadores independentes os trabalhadores intelectuais, sendo como tais considerados os autores de obras protegidas nos termos do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, qualquer que seja o género, a forma de expressão e o modo de divulgação e utilização das respectivas obras.
- 2 - São trabalhadores intelectuais, para efeitos do disposto no número anterior, os criadores intelectuais no domínio literário, científico e artístico, nomeadamente:
 - a) Os autores de obras literárias, dramáticas e musicais;
 - b) Os autores de obras coreográficas, de encenação e pantomimas;
 - c) Os autores de obras cinematográficas ou produzidas por qualquer processo análogo ao da cinematografia;
 - d) Os autores de obras plásticas, figurativas ou aplicadas e os fotógrafos;
 - e) Os tradutores;
 - f) Os autores de arranjos, instrumentações, dramatizações, cinematizações e outras transformações de qualquer obra.

Artigo 137.º***Trabalhadores abrangidos por diferentes regimes***

- 1 - O exercício cumulativo de actividade independente e de outra actividade profissional abrangida por diferente regime obrigatório de protecção social não afasta o enquadramento obrigatório no regime dos trabalhadores independentes, sem prejuízo do reconhecimento do direito à isenção da obrigação de contribuir.
- 2 - Consideram-se regimes obrigatórios de protecção social, para efeitos do número anterior, o regime geral de segurança social dos trabalhadores por conta de outrem, ainda que com âmbito material reduzido, o regime de protecção social convergente dos trabalhadores que exercem funções públicas e os regimes de protecção social estrangeiros relevantes para efeitos de coordenação com os regimes de segurança social portugueses.
- 3 - Para efeitos do disposto no n.º 1, as situações de pagamento voluntário de quotas no âmbito do regime de protecção social convergente dos trabalhadores que exercem funções públicas e dos regimes de protecção social estrangeiros relevantes para efeitos de coordenação com os regimes de segurança social portugueses são equiparadas a regimes obrigatórios de protecção social.

Artigo 138.º***Trabalhadores a exercer actividade em país estrangeiro***

- 1 - Os trabalhadores independentes que vão exercer a respectiva actividade em país estrangeiro por período determinado podem manter o seu enquadramento neste regime.

LEGISLAÇÃO CONSOLIDADA

2 - Salvo o disposto em instrumento internacional a que Portugal se encontre vinculado, o período a que se refere o número anterior tem o limite de um ano, podendo ser prorrogado por outro ano, a requerimento do interessado, mediante autorização da entidade competente.

3 - Quando se trate de trabalhador independente cujos conhecimentos técnicos ou aptidões especiais o justifiquem, a autorização pode ser dada por período superior ao previsto no número anterior.

Artigo 139.º***Situações excluídas***

1 - São excluídos do âmbito pessoal do regime dos trabalhadores independentes:

- a) Os advogados e os solicitadores que, em função do exercício da sua actividade profissional, estejam integrados obrigatoriamente no âmbito pessoal da respectiva Caixa de Previdência, mesmo quando a actividade em causa seja exercida na qualidade de sócios ou membros das sociedades referidas na alínea b) do artigo 133.º;
- b) Os titulares de direitos sobre explorações agrícolas ou equiparadas, ainda que nelas desenvolvam alguma actividade, desde que da área, do tipo e da organização da exploração se deva concluir que os produtos se destinam predominantemente ao consumo dos seus titulares e dos respetivos agregados familiares e os rendimentos de actividade não ultrapassem o montante anual de quatro vezes o valor do IAS;
- c) Os trabalhadores que exerçam em Portugal, com carácter temporário, actividade por conta própria e que provem o seu enquadramento em regime de protecção social obrigatório de outro país.
- d) Os proprietários de embarcações de pesca local e costeira, que integrem o rol de tripulação e exerçam efectiva actividade profissional nestas embarcações;
- e) Os apanhadores de espécies marinhas e os pescadores apeados.
- f) Os titulares de rendimentos da categoria B resultantes exclusivamente de:
 - i) Produção de eletricidade para autoconsumo ou através de unidades de pequena produção a partir de energias renováveis, nos termos previstos no regime jurídico próprio;
 - ii) Contratos de arrendamento e de arrendamento urbano para alojamento local em moradia ou apartamento, nos termos previstos no regime jurídico próprio.
- g) Os agricultores que recebam subsídios ou subvenções no âmbito da Política Agrícola Comum (PAC) de montante anual inferior a quatro vezes o valor do IAS e que não tenham quaisquer outros rendimentos suscetíveis de os enquadrar no regime dos trabalhadores independentes.

2 - Para efeitos da exclusão prevista na alínea c) do número anterior apenas relevam os regimes de protecção social estrangeiros cujo âmbito material integre, pelo menos, as eventualidades de invalidez, velhice e morte, sendo ainda aplicável, com as devidas adequações, o disposto nos n.os 2 e 3 do artigo anterior.

3 - Os sujeitos previstos nas alíneas d) e e) do n.º 1 são excluídos do regime dos trabalhadores independentes atendendo à especificidade de apuramento da base contributiva da sua actividade, estando sujeitos ao regime previsto nos artigos 97.º a 99.º

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 2/2018 - Diário da República n.º 6/2018, Série I de 2018-01-09](#), em vigor a partir de 2018-01-10, produz efeitos a partir de 2019-01-01

Alterado pelo/a Artigo 171.º do/a [Lei n.º 83-C/2013 - Diário da República n.º 253/2013, 1º Suplemento, Série I de 2013-12-31](#), em vigor a partir de 2014-01-01

Alterado pelo/a Artigo 81.º do/a [Lei n.º 64-B/2011 - Diário da República n.º 250/2011, 1º Suplemento, Série I de 2011-12-30](#), em vigor a partir de 2012-01-01

Artigo 140.º***Entidades contratantes***

LEGISLAÇÃO CONSOLIDADA

1 - As pessoas coletivas e as pessoas singulares com atividade empresarial, independentemente da sua natureza e das finalidades que prossigam, que no mesmo ano civil beneficiem de mais de 50 % do valor total da atividade de trabalhador independente, são abrangidas pelo presente regime na qualidade de entidades contratantes.

2 - A qualidade de entidade contratante é apurada apenas relativamente aos trabalhadores independentes que se encontrem sujeitos ao cumprimento da obrigação de contribuir e tenham um rendimento anual obtido com prestação de serviços igual ou superior a seis vezes o valor do IAS.

3 - Para efeitos do disposto no n.º 1, consideram-se como prestados à mesma entidade contratante os serviços prestados a empresas do mesmo agrupamento empresarial.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 2/2018](#) - [Diário da República n.º 6/2018, Série I de 2018-01-09](#), em vigor a partir de 2018-01-10, produz efeitos a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 171.º do/a [Lei n.º 83-C/2013](#) - [Diário da República n.º 253/2013, 1º Suplemento, Série I de 2013-12-31](#), em vigor a partir de 2014-01-01

Alterado pelo/a Artigo 69.º do/a [Lei n.º 55-A/2010](#) - [Diário da República n.º 253/2010, Suplemento n.º 1, Série I de 2010-12-31](#), em vigor a partir de 2011-01-01

Artigo 140.º-A***Extensão***

1 - O apuramento das entidades contratantes, nos termos do artigo anterior, é igualmente efetuado quando as entidades beneficiem, no mesmo ano civil, de mais de 50 % do valor total da atividade de empresários em nome individual ou titulares de estabelecimento individual de responsabilidade limitada.

2 - A contribuição decorrente da aplicação do presente artigo destina-se à proteção na eventualidade de desemprego.

Alterações

Aditado pelo/a Artigo 16.º do/a [Lei n.º 13/2023](#) - [Diário da República n.º 66/2023, Série I de 2023-04-03](#), em vigor a partir de 2023-05-01

Artigo 141.º***Âmbito material***

1- A protecção social conferida pelo regime dos trabalhadores independentes integra a protecção nas eventualidades de doença, parentalidade, doenças profissionais, invalidez, velhice e morte.

2 - Os trabalhadores independentes que sejam considerados economicamente dependentes de uma única entidade contratante beneficiam ainda do regime jurídico de protecção social na eventualidade de desemprego, estabelecido no Decreto-Lei n.º 65/2012, de 15 de março.

3 - Os trabalhadores independentes que sejam empresários em nome individual ou titulares de estabelecimento individual de responsabilidade limitada, e respetivos cônjuges referidos na alínea b) do n.º 1 do artigo 134.º têm igualmente direito a protecção na eventualidade de desemprego, nos termos de legislação própria.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 116.º do/a [Lei n.º 66-B/2012](#) - [Diário da República n.º 252/2012, 1º Suplemento, Série I de 2012-12-31](#), em vigor a partir de 2013-01-01

Alterado pelo/a Artigo 16.º do/a [Lei n.º 20/2012](#) - [Diário da República n.º 93/2012, Série I de 2012-05-14](#), em vigor a partir de 2012-05-15

Artigo 142.º***Manutenção do direito na protecção social***

1 - Nas situações de cessação ou suspensão do exercício de actividade de trabalho independente, nos termos previstos no presente Código, há lugar à manutenção do direito à protecção nas eventualidades de doença e de parentalidade, nos termos da legislação ao abrigo da qual o mesmo foi reconhecido.

2 - A cessação ou suspensão do exercício de actividade não prejudica o direito à protecção na eventualidade de parentalidade desde que se encontrem satisfeitas as respectivas condições de atribuição.

Capítulo II

Relação jurídica de vinculação

Artigo 143.º

Comunicação de início de actividade

1 - A administração fiscal comunica oficiosamente, por via electrónica, à instituição de segurança social competente o início de actividade dos trabalhadores independentes, fornecendo-lhe todos os elementos de identificação, incluindo o número de identificação fiscal.

2 - Com base na comunicação efectuada, nos termos do número anterior, a instituição de segurança social competente procede à identificação do trabalhador independente no sistema de segurança social, ou à actualização dos respectivos dados, caso este já se encontre identificado.

Artigo 144.º

Inscrição e enquadramento

1 - A partir dos elementos constantes da comunicação referida no artigo anterior a instituição de segurança social competente procede à inscrição do trabalhador, quando necessário, e ao respectivo enquadramento no regime dos trabalhadores independentes.

2 - Os trabalhadores independentes estão sujeitos a enquadramento no regime mesmo que se encontrem nas condições determinantes do direito à isenção.

3 - O enquadramento dos cônjuges tem lugar mediante comunicação, está sujeito às limitações estabelecidas no presente título e dá lugar a inscrição se esta ainda não existir.

4 - A instituição de segurança social competente notifica o trabalhador independente da inscrição e do enquadramento efectuados, bem como dos respectivos efeitos.

Artigo 145.º

Produção de efeitos

1 - No caso de primeiro enquadramento no regime dos trabalhadores independentes, este só produz efeitos no primeiro dia do 12.º mês posterior ao do início de actividade.

2 - (Revogado.)

3 - No caso de reinício de actividade, o enquadramento produz efeitos no 1.º dia do mês do reinício.

4 - Em caso de cessação de actividade no decurso dos primeiros 12 meses, a contagem do prazo previsto no n.º 1 é suspensa, continuando a partir do 1.º dia do mês do reinício da actividade, caso este ocorra nos 12 meses seguintes à cessação.

5 - (Revogado.)

LEGISLAÇÃO CONSOLIDADA

6 - No caso de requerimento apresentado por cônjuge de trabalhador independente, o enquadramento produz efeitos no mês seguinte ao da apresentação do requerimento, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

7 - A produção de efeitos do enquadramento previsto no número anterior depende da prévia produção de efeitos do enquadramento do trabalhador independente.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 2/2018](#) - [Diário da República n.º 6/2018, Série I de 2018-01-09](#), em vigor a partir de 2018-01-10, produz efeitos a partir de 2019-01-01

Alterado pelo/a Artigo 171.º do/a [Lei n.º 83-C/2013](#) - [Diário da República n.º 253/2013, 1º Suplemento, Série I de 2013-12-31](#), em vigor a partir de 2014-01-01

Alterado pelo/a Artigo 16.º do/a [Lei n.º 20/2012](#) - [Diário da República n.º 93/2012, Série I de 2012-05-14](#), em vigor a partir de 2012-05-15

Alterado pelo/a Artigo 81.º do/a [Lei n.º 64-B/2011](#) - [Diário da República n.º 250/2011, 1º Suplemento, Série I de 2011-12-30](#), em vigor a partir de 2012-01-01

Artigo 146.º***Produção de efeitos facultativa***

1 - Os trabalhadores independentes podem requerer que o enquadramento neste regime produza efeitos em data anterior à prevista no n.º 1 do artigo anterior.

2 - Nas situações previstas no número anterior o enquadramento produz efeitos no 1.º dia do mês seguinte ao da apresentação do requerimento.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 2/2018](#) - [Diário da República n.º 6/2018, Série I de 2018-01-09](#), em vigor a partir de 2018-01-10, produz efeitos a partir de 2019-01-01

Artigo 147.º***Cessação do enquadramento***

1 - A cessação do exercício da actividade por conta própria determina a cessação do enquadramento no regime dos trabalhadores independentes.

2 - A cessação do enquadramento é efectuada oficiosamente com base na troca de informação com a administração fiscal relativa à participação de cessação do exercício de actividade.

3 - (Revogado).

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 6.º do/a [Decreto-Lei n.º 2/2018](#) - [Diário da República n.º 6/2018, Série I de 2018-01-09](#), em vigor a partir de 2018-01-10, produz efeitos a partir de 2019-01-01

Alterado pelo/a Artigo 69.º do/a [Lei n.º 55-A/2010](#) - [Diário da República n.º 253/2010, Suplemento n.º 1, Série I de 2010-12-31](#), em vigor a partir de 2011-01-01

Artigo 148.º***Produção de efeitos da cessação do enquadramento***

A cessação do enquadramento no regime produz efeitos a partir do 1.º dia do mês seguinte àquele em que cesse a actividade.

Artigo 149.º***Comprovação de elementos***

- 1 - Sempre que os elementos obtidos com base na troca de informação com a administração fiscal suscitem dúvidas, a instituição de segurança social competente deve solicitar aos trabalhadores os elementos necessários à sua comprovação.
- 2 - O incumprimento da solicitação prevista no número anterior constitui contra-ordenação leve quando seja cumprida nos 10 dias subsequentes ao termo do prazo e constitui contra-ordenação grave nas demais situações.

Capítulo III***Relação jurídica contributiva*****Secção I*****Obrigações dos contribuintes*****Artigo 150.º*****Facto constitutivo da obrigação contributiva***

- 1 - A obrigação contributiva dos trabalhadores independentes constitui-se com o início dos efeitos do enquadramento e efectiva-se com o pagamento de contribuições, nos termos regulados no presente capítulo.
- 2 - Os trabalhadores independentes são, no que se refere à qualidade de contribuintes, equiparados às entidades empregadoras.
- 3 - A obrigação contributiva das entidades contratantes constitui-se no momento em que a instituição de segurança social apura oficiosamente o valor dos serviços que lhe foram prestados e efectiva-se com o pagamento da respectiva contribuição.
- 4 - (Revogado.)
- 5 - Sempre que se verifique a situação prevista no n.º 3, são notificados os serviços de inspecção da Autoridade para as Condições do Trabalho ou os serviços de fiscalização do Instituto da Segurança Social, I. P., com vista à averiguação da legalidade da situação.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 171.º do/a [Lei n.º 83-C/2013](#) - Diário da República n.º 253/2013, 1º Suplemento, Série I de 2013-12-31, em vigor a partir de 2014-01-01.

Alterado pelo/a Artigo 69.º do/a [Lei n.º 55-A/2010](#) - Diário da República n.º 253/2010, Suplemento n.º 1, Série I de 2010-12-31, em vigor a partir de 2011-01-01

Artigo 151.º***Obrigações contributivas***

- 1 - A obrigação contributiva dos trabalhadores independentes compreende o pagamento de contribuições e a declaração dos valores correspondentes à atividade exercida.
- 2 - (Revogado.)
- 3 - A obrigação contributiva das entidades contratantes compreende o pagamento das respectivas contribuições.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 2/2018](#) - Diário da República n.º 6/2018, Série I de 2018-01-09, em vigor a partir de 2018-01-10, produz efeitos a partir de 2019-01-01

Alterado pelo/a Artigo 171.º do/a [Lei n.º 83-C/2013](#) - [Diário da República n.º 253/2013, 1º Suplemento, Série I de 2013-12-31](#), em vigor a partir de 2014-01-01

Alterado pelo/a Artigo 69.º do/a [Lei n.º 55-A/2010](#) - [Diário da República n.º 253/2010, Suplemento n.º 1, Série I de 2010-12-31](#), em vigor a partir de 2011-01-01

Artigo 151.º-A

Obrigação declarativa

1 - Os trabalhadores independentes, quando sujeitos ao cumprimento da obrigação contributiva, são obrigados a declarar trimestralmente:

- a) O valor total dos rendimentos associados à produção e venda de bens;
- b) O valor total dos rendimentos associados à prestação de serviços.

2 - Na declaração referida no número anterior são ainda identificados outros rendimentos necessários ao apuramento do rendimento relevante dos trabalhadores independentes, nos termos previstos na legislação regulamentar.

3 - A declaração referida nos números anteriores é efetuada até ao último dia dos meses de abril, julho, outubro e janeiro, relativamente aos rendimentos obtidos nos três meses imediatamente anteriores.

4 - Com a suspensão ou cessação da atividade, o trabalhador independente deve efetuar a declaração trimestral prevista no n.º 1 no momento declarativo imediatamente posterior.

5 - Independentemente da sujeição ao cumprimento de obrigação contributiva, no mês de janeiro, os trabalhadores independentes devem confirmar ou declarar os valores dos rendimentos previstos nos n.os 1 e 2 relativos ao ano civil anterior.

6 - O disposto no número anterior não se aplica aos trabalhadores independentes que se encontrem nas situações previstas nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 157.º

7 - O disposto no presente artigo não se aplica aos trabalhadores independentes cujo rendimento relevante seja apurado com base no lucro tributável.

8 - A violação do disposto no presente artigo constitui contraordenação leve.

Alterações

Aditado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 2/2018](#) - [Diário da República n.º 6/2018, Série I de 2018-01-09](#), em vigor a partir de 2018-01-10, produz efeitos a partir de 2019-01-01

Artigo 152.º

Declaração anual da atividade

1 - Os trabalhadores independentes sujeitos ao cumprimento da obrigação contributiva são obrigados a apresentar, através de modelo oficial e por referência ao ano civil anterior:

- a) O valor total das vendas realizadas;
- b) O valor total da prestação de serviços a pessoas singulares que não tenham actividade empresarial;
- c) O valor total da prestação de serviços por pessoa colectiva e por pessoa singular com actividade empresarial.

2 - É ainda objeto da mesma declaração a identificação dos valores necessários ao apuramento do rendimento relevante dos trabalhadores independentes que não possam ser obtidos por interconexão de dados com a autoridade tributária.

3 - (Revogado.)

4 - Quando esteja em causa o acesso a subsídio por cessação de atividade que ocorra em momento anterior à data da obrigação declarativa prevista no presente artigo, a declaração do valor da atividade é efetuada com o requerimento do subsídio.

5 - A violação do disposto no presente artigo constitui contraordenação leve.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 2/2018 - Diário da República n.º 6/2018, Série I de 2018-01-09](#), em vigor a partir de 2018-01-10, produz efeitos a partir de 2019-01-01

Alterado pelo/a Artigo 171.º do/a [Lei n.º 83-C/2013 - Diário da República n.º 253/2013, 1º Suplemento, Série I de 2013-12-31](#), em vigor a partir de 2014-01-01

Alterado pelo/a Artigo 16.º do/a [Lei n.º 20/2012 - Diário da República n.º 93/2012, Série I de 2012-05-14](#), em vigor a partir de 2012-05-15

Alterado pelo/a Artigo 69.º do/a [Lei n.º 55-A/2010 - Diário da República n.º 253/2010, Suplemento n.º 1, Série I de 2010-12-31](#), em vigor a partir de 2011-01-01

Artigo 153.º

Declaração de serviços adquiridos

- 1 - As entidades contratantes são obrigadas a declarar à instituição de segurança social competente, em relação a cada um dos trabalhadores independentes a que adquiram serviços, o valor do respectivo serviço.
- 2 - A declaração referida no número anterior é efectuada por referência aos serviços prestados em cada trimestre do ano civil em curso e deve ser apresentada até ao dia 10 do mês seguinte ao fim do trimestre a que respeita.
- 3 - A violação do disposto no presente artigo constitui contra-ordenação leve quando seja cumprida nos 30 dias subsequentes ao termo do prazo e constitui contra-ordenação grave nas demais situações.

Alterações

Revogado pelo/a Artigo 71.º do/a [Lei n.º 55-A/2010 - Diário da República n.º 253/2010, Suplemento n.º 1, Série I de 2010-12-31](#), em vigor a partir de 2011-01-01

Artigo 154.º

Responsabilidade pelo cumprimento da obrigação contributiva

- 1 - Os trabalhadores independentes são responsáveis pelo pagamento da contribuição que lhes é cometida nos termos do presente capítulo.
- 2 - As entidades contratantes são responsáveis pelo pagamento da contribuição que lhes é cometida nos termos do presente capítulo.

Artigo 155.º

Pagamento de contribuições

- 1 - A contribuição dos trabalhadores independentes é devida a partir da produção de efeitos do enquadramento ou da cessação da isenção da obrigação de contribuir.
- 2 - O pagamento da contribuição prevista no número anterior é mensal e é efetuado entre o dia 10 e o dia 20 do mês seguinte àquele a que respeita
- 3 - As contribuições das entidades contratantes reportam-se ao ano civil anterior e o prazo para o seu pagamento é fixado até ao dia 20 do mês seguinte ao da emissão do documento de cobrança.
- 4 - A violação do disposto nos números anteriores constitui contra-ordenação leve quando seja cumprida nos 30 dias subsequentes ao termo do prazo e constitui contra-ordenação grave nas demais situações.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 2/2018 - Diário da República n.º 6/2018, Série I de 2018-01-09](#), em vigor a partir de 2018-01-10, produz efeitos a partir de 2019-01-01

Alterado pelo/a Artigo 69.º do/a [Lei n.º 55-A/2010 - Diário da República n.º 253/2010, Suplemento n.º 1, Série I de 2010-12-31](#), em vigor a partir de 2011-01-01

Artigo 156.º***Acumulação de actividade com registo de equivalência à entrada de contribuições***

1 - Quando, no decurso do mesmo mês, se verificar, sucessivamente, o exercício de actividade independente e situação determinante do registo de remunerações por equivalência à entrada de contribuições, a obrigação de contribuir reporta-se ao número de dias em que não haja lugar ao registo de remunerações por equivalência.

2 - Para efeitos do número anterior o valor diário das contribuições dos trabalhadores independentes é igual a 1/30 do seu valor mensal resultante do cálculo efectuado nos termos das secções seguintes.

Artigo 157.º***Isenção da obrigação de contribuir***

1 - Os trabalhadores independentes estão isentos da obrigação de contribuir:

a) Relativamente ao rendimento relevante mensal médio apurado trimestral ou anualmente, consoante os casos, de montante inferior a quatro vezes o valor do IAS, quando acumulem actividade independente com actividade profissional por conta de outrem, desde que se verifiquem cumulativamente as seguintes condições:

i) O exercício da actividade independente e a outra actividade sejam prestados a entidades empregadoras distintas e que não tenham entre si uma relação de domínio ou de grupo;

ii) O exercício de actividade por conta de outrem determine o enquadramento obrigatório noutro regime de protecção social que cubra a totalidade das eventualidades abrangidas pelo regime dos trabalhadores independentes;

iii) O valor da remuneração mensal média considerada para o outro regime de protecção social seja igual ou superior a 1 vez o valor do IAS.

b) Quando seja simultaneamente pensionista de invalidez ou de velhice de regimes de protecção social, nacionais ou estrangeiros, e a actividade profissional seja legalmente cumulável com as respectivas pensões.

c) Quando seja simultaneamente titular de pensão resultante da verificação de risco profissional que sofra de incapacidade para o trabalho igual ou superior a 70 %.

d) Quando, em janeiro do ano seguinte àquele a que corresponde, se tenha verificado a obrigação do pagamento de contribuições durante o ano anterior nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 163.º e enquanto se mantiverem as condições que determinaram a sua aplicação.

2 - O reconhecimento da isenção, prevista no número anterior, é oficioso sempre que as condições que a determinam sejam do conhecimento directo da instituição de segurança social competente, dependendo da apresentação de requerimento do interessado nos demais casos.

3 - (Revogado.)

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 333.º do/a [Lei n.º 71/2018 - Diário da República n.º 251/2018, Série I de 2018-12-31](#), em vigor a partir de 2019-01-01

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 2/2018 - Diário da República n.º 6/2018, Série I de 2018-01-09](#), em vigor a partir de 2018-01-10, produz efeitos a partir de 2019-01-01

Alterado pelo/a Artigo 171.º do/a [Lei n.º 83-C/2013 - Diário da República n.º 253/2013, 1º Suplemento, Série I de 2013-12-31](#), em vigor a partir de 2014-01-01

Artigo 158.º***Cessação das condições para a isenção***

1 - Os trabalhadores a quem seja reconhecida a isenção da obrigação de contribuir devem declarar à instituição da segurança social competente a cessação das condições de que depende a referida isenção, salvo se as mesmas forem do conhecimento

oficioso desta.

2 - A cessação das condições para a isenção constitui o trabalhador na obrigação de pagar as contribuições para o regime dos trabalhadores independentes a partir do mês seguinte ao da sua ocorrência, nos termos previstos no presente Código.

Artigo 159.º

Inexistência da obrigação de contribuir

1 - Não existe obrigação contributiva do trabalhador independente quando:

- a) Haja reconhecimento do direito à respectiva isenção, nos termos dos artigos 157.º e seguintes;
- b) Ocorra suspensão do exercício de actividade, devidamente justificada;
- c) Se verifique período de comprovada incapacidade ou indisponibilidade para o trabalho por parentalidade, ainda que não haja direito à atribuição ou ao pagamento dos respectivos subsídios;
- d) Se verifique situação de incapacidade temporária para o trabalho, independentemente de haver, ou não, direito ao subsídio de doença, nos termos estabelecidos no número seguinte.

2 - A inexistência da obrigação de contribuir a que se reporta a alínea d) do número anterior inicia-se a partir da verificação da incapacidade temporária, se a mesma conferir direito ao subsídio sem exigência do período de espera, e após este período, nas demais situações.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 2/2018 - Diário da República n.º 6/2018, Série I de 2018-01-09](#), em vigor a partir de 2018-01-10, produz efeitos a partir de 2019-01-01

Artigo 160.º

Suspensão do exercício da actividade

1 - Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo anterior, os trabalhadores independentes que suspendam temporariamente, com carácter voluntário ou não, o exercício efectivo da sua actividade por conta própria, podem requerer à instituição de segurança social competente a suspensão da aplicação deste regime, sem prejuízo do disposto em matéria de enquadramento e vinculação, indicando para o efeito as causas da suspensão.

2 - Não se dá como verificada uma situação de suspensão de actividade, relevante para os efeitos do artigo anterior, designadamente quando a actividade do trabalhador independente possa continuar a ser exercida por trabalhador ao seu serviço ou pelo respectivo cônjuge enquadrado, nessa qualidade, por este regime.

Artigo 161.º

Cessação da obrigação contributiva

A obrigação contributiva cessa a partir do 1.º dia do mês seguinte àquele em que cesse a actividade, sem prejuízo do pagamento de contribuições que resulte de revisão anual.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 2/2018 - Diário da República n.º 6/2018, Série I de 2018-01-09](#), em vigor a partir de 2018-01-10, produz efeitos a partir de 2019-01-01

Secção II

Bases de incidência contributiva

Artigo 162.º

Determinação do rendimento relevante

1 - O rendimento relevante do trabalhador independente é determinado com base nos rendimentos obtidos nos três meses imediatamente anteriores ao mês da declaração trimestral, nos seguintes termos:

a) 70 % do valor total de prestação de serviços;

b) 20 % dos rendimentos associados à produção e venda de bens.

2 - A determinação do rendimento relevante dos trabalhadores independentes que prestem serviços no âmbito de atividades hoteleiras e similares, restauração e bebidas, e que o declarem fiscalmente como tal, é feita, relativamente a esses rendimentos, nos termos da alínea b) do número anterior.

3 - O rendimento relevante do trabalhador independente abrangido pelo regime de contabilidade organizada, previsto no Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, corresponde ao valor do lucro tributável apurado no ano civil imediatamente anterior.

4 - Os rendimentos não considerados para efeitos de determinação do rendimento relevante são previstos em legislação regulamentar, sem prejuízo de o trabalhador independente poder optar pela sua consideração.

5 - O rendimento referido nos números anteriores é apurado pela instituição de segurança social competente com base nos valores declarados pelo trabalhador independente, bem como nos valores declarados para efeitos fiscais.

6 - Para efeitos do presente artigo, a administração fiscal comunica oficiosamente à instituição de segurança social competente, por via eletrónica, os rendimentos dos trabalhadores independentes declarados.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 2/2018](#) - [Diário da República n.º 6/2018, Série I de 2018-01-09](#), em vigor a partir de 2018-01-10, produz efeitos a partir de 2019-01-01

Alterado pelo/a Artigo 171.º do/a [Lei n.º 83-C/2013](#) - [Diário da República n.º 253/2013, 1º Suplemento, Série I de 2013-12-31](#), em vigor a partir de 2014-01-01

Alterado pelo/a Artigo 16.º do/a [Lei n.º 20/2012](#) - [Diário da República n.º 93/2012, Série I de 2012-05-14](#), em vigor a partir de 2012-05-15

Alterado pelo/a Artigo 69.º do/a [Lei n.º 55-A/2010](#) - [Diário da República n.º 253/2010, Suplemento n.º 1, Série I de 2010-12-31](#), em vigor a partir de 2011-01-01

Artigo 163.º

Base de incidência contributiva dos trabalhadores independentes

1 - A base de incidência contributiva mensal corresponde a 1/3 do rendimento relevante apurado em cada período declarativo, produzindo efeitos no próprio mês e nos dois meses seguintes.

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, quando se verifique a inexistência de rendimentos ou o valor das contribuições devidas por força do rendimento relevante apurado seja inferior a (euro) 20,00, é fixada a base de incidência que corresponda ao montante de contribuições naquele valor.

3 - Sempre que o rendimento relevante seja apurado nos termos do n.º 3 do artigo anterior, a base de incidência mensal corresponde ao duodécimo do lucro tributável, com o limite mínimo de 1,5 vezes o valor do IAS, sendo fixada em outubro para produzir efeitos no ano civil seguinte.

4 - A base de incidência contributiva dos trabalhadores independentes com rendimento relevante mensal médio apurado trimestral ou anualmente, consoante os casos, de montante igual ou superior a quatro vezes o valor do IAS, que acumulem

LEGISLAÇÃO CONSOLIDADA

atividade independente com atividade profissional por conta de outrem nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 157.º, corresponde ao valor que ultrapasse aquele limite, não sendo aplicável o disposto no n.º 1 do artigo seguinte.

5 - A base de incidência contributiva considerada em cada mês tem como limite máximo 12 vezes o valor do IAS.

6 - (Revogado.)

7 - (Revogado.)

8 - O valor previsto no n.º 2 é atualizado de acordo com a atualização do IAS.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 333.º do/a [Lei n.º 71/2018](#) - Diário da República n.º 251/2018, Série I de 2018-12-31, em vigor a partir de 2019-01-01

Retificado pelo/a [Declaração de Retificação n.º 9/2018](#) - Diário da República n.º 49/2018, Série I de 2018-03-09, em vigor a partir de 2018-01-10, produz efeitos a partir de 2019-01-01

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 2/2018](#) - Diário da República n.º 6/2018, Série I de 2018-01-09, em vigor a partir de 2018-01-10, produz efeitos a partir de 2019-01-01

Alterado pelo/a Artigo 271.º do/a [Lei n.º 42/2016](#) - Diário da República n.º 248/2016, Série I de 2016-12-28, em vigor a partir de 2017-01-01

Alterado pelo/a Artigo 171.º do/a [Lei n.º 83-C/2013](#) - Diário da República n.º 253/2013, 1º Suplemento, Série I de 2013-12-31, em vigor a partir de 2014-01-01

Alterado pelo/a Artigo 16.º do/a [Lei n.º 20/2012](#) - Diário da República n.º 93/2012, Série I de 2012-05-14, em vigor a partir de 2012-05-15

Alterado pelo/a Artigo 69.º do/a [Lei n.º 55-A/2010](#) - Diário da República n.º 253/2010, Suplemento n.º 1, Série I de 2010-12-31, em vigor a partir de 2011-01-01

Artigo 164.º***Direito de opção***

1 - No momento da declaração trimestral, o trabalhador independente pode optar pela fixação de um rendimento superior ou inferior até 25 % àquele que resultar dos valores declarados nos termos do artigo 151.º-A, sem prejuízo dos limites previstos no artigo anterior.

2 - A opção a que se refere o número anterior é efetuada em intervalos de 5 %.

3 - Notificado da base de incidência contributiva que lhe é aplicável por força do disposto no n.º 3 do artigo 162.º, o trabalhador independente pode requerer, no prazo que for fixado na respetiva notificação, que lhe seja aplicado o regime de apuramento trimestral do rendimento relevante, ficando sujeito à obrigação declarativa trimestral a partir de janeiro.

4 - (Revogado.)

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 2/2018](#) - Diário da República n.º 6/2018, Série I de 2018-01-09, em vigor a partir de 2018-01-10, produz efeitos a partir de 2019-01-01

Alterado pelo/a Artigo 171.º do/a [Lei n.º 83-C/2013](#) - Diário da República n.º 253/2013, 1º Suplemento, Série I de 2013-12-31, em vigor a partir de 2014-01-01

Alterado pelo/a Artigo 69.º do/a [Lei n.º 55-A/2010](#) - Diário da República n.º 253/2010, Suplemento n.º 1, Série I de 2010-12-31, em vigor a partir de 2011-01-01

Artigo 164.º-A***Revisão anual***

1 - Os serviços da segurança social procedem, anualmente, à revisão das declarações relativas ao ano anterior com base na comunicação de rendimentos efetuada nos termos do n.º 6 do artigo 162.º e notificam o trabalhador independente das diferenças apuradas.

2 - O pagamento de contribuições resultante da revisão é considerado, para todos os efeitos, como efetuado fora do prazo.

Alterações

Retificado pelo/a [Declaração de Retificação n.º 9/2018](#) - [Diário da República n.º 49/2018, Série I de 2018-03-09](#), em vigor a partir de 2018-01-10, produz efeitos a partir de 2019-01-01

Aditado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 2/2018](#) - [Diário da República n.º 6/2018, Série I de 2018-01-09](#), em vigor a partir de 2018-01-10, produz efeitos a partir de 2019-01-01

Artigo 165.º

Determinação da base de incidência contributiva em situações especiais

- 1 - No início da produção de efeitos do enquadramento ou no reinício de atividade e até à primeira declaração trimestral, é fixada, como base de incidência contributiva, o rendimento relevante previsto no n.º 2 do artigo 163.º
- 2 - O disposto no número anterior não é aplicável se já se encontrar fixada base de incidência aplicável ao período.
- 3 - (Revogado.)
- 4 - Os trabalhadores independentes que vão exercer a respetiva atividade em país estrangeiro e que optem por manter o seu enquadramento no regime geral dos trabalhadores independentes, nos termos do artigo 138.º, mantêm a última base de incidência fixada, nos casos em que os rendimentos de trabalho independente não sejam declarados em Portugal.
- 5 - (Revogado.)

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 2/2018](#) - [Diário da República n.º 6/2018, Série I de 2018-01-09](#), em vigor a partir de 2018-01-10, produz efeitos a partir de 2019-01-01

Alterado pelo/a Artigo 171.º do/a [Lei n.º 83-C/2013](#) - [Diário da República n.º 253/2013, 1º Suplemento, Série I de 2013-12-31](#), em vigor a partir de 2014-01-01

Alterado pelo/a Artigo 16.º do/a [Lei n.º 20/2012](#) - [Diário da República n.º 93/2012, Série I de 2012-05-14](#), em vigor a partir de 2012-05-15

Alterado pelo/a Artigo 81.º do/a [Lei n.º 64-B/2011](#) - [Diário da República n.º 250/2011, 1º Suplemento, Série I de 2011-12-30](#), em vigor a partir de 2012-01-01

Artigo 166.º

Base de incidência dos cônjuges

- 1 - A base de incidência contributiva dos trabalhadores enquadrados exclusivamente por força da sua qualidade de cônjuges de trabalhadores independentes corresponde a 70 % do rendimento relevante do trabalhador independente, com os limites mínimos previstos no artigo 163.º e sem prejuízo do disposto no número seguinte.
- 2 - Os cônjuges dos trabalhadores independentes podem requerer que lhes seja fixado um rendimento relevante inferior até 20 % daquele que lhes foi aplicado ou superior até ao limite do rendimento relevante dos trabalhadores independentes.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 2/2018](#) - [Diário da República n.º 6/2018, Série I de 2018-01-09](#), em vigor a partir de 2018-01-10, produz efeitos a partir de 2019-01-01

Artigo 167.º

Determinação da base de incidência contributiva das entidades contratantes

Constitui base de incidência contributiva, para efeitos de determinação do montante de contribuições a cargo da entidade contratante, o valor total dos serviços que lhe foram prestados por trabalhador independente no ano civil a que respeitam.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 69.º do/a [Lei n.º 55-A/2010](#) - Diário da República n.º 253/2010, Suplemento n.º 1, Série I de 2010-12-31, em vigor a partir de 2011-01-01

Secção III

Taxas contributivas

Artigo 168.º

Taxas contributivas

- 1 - A taxa contributiva a cargo dos trabalhadores independentes é fixada em 21,4 %.
- 2 - (Revogado.)
- 3 - (Revogado.)
- 4 - É fixada em 25,2 % a taxa contributiva a cargo dos empresários em nome individual e dos titulares de estabelecimento individual de responsabilidade limitada e respetivos cônjuges.
- 5 - (Revogado.)
- 6 - (Revogado.)
- 7 - A taxa contributiva a cargo das entidades contratantes é fixada nos seguintes termos:
 - a) 10 % nas situações em que a dependência económica é superior a 80 %;
 - b) 7 % nas restantes situações.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 2/2018](#) - Diário da República n.º 6/2018, Série I de 2018-01-09, em vigor a partir de 2018-01-10, produz efeitos a partir de 2018-01-01

Alterado pelo/a Artigo 116.º do/a [Lei n.º 66-B/2012](#) - Diário da República n.º 252/2012, 1º Suplemento, Série I de 2012-12-31, em vigor a partir de 2013-01-01

Alterado pelo/a Artigo 81.º do/a [Lei n.º 64-B/2011](#) - Diário da República n.º 250/2011, 1º Suplemento, Série I de 2011-12-30, em vigor a partir de 2012-01-01

Alterado pelo/a Artigo 69.º do/a [Lei n.º 55-A/2010](#) - Diário da República n.º 253/2010, Suplemento n.º 1, Série I de 2010-12-31, em vigor a partir de 2011-01-01

Título III

Regime de seguro social voluntário

Capítulo I

Âmbito de aplicação

Artigo 169.º

Âmbito pessoal

- 1 - Podem enquadrar-se no regime de seguro social voluntário os cidadãos nacionais, maiores, considerados aptos para o trabalho e que não estejam abrangidos por regime obrigatório de protecção social ou que, estando, os mesmos não relevem no âmbito do sistema de segurança social português.
- 2 - Os cidadãos nacionais que exerçam actividade profissional em território estrangeiro e que não estejam abrangidos por instrumento internacional a que Portugal se encontre vinculado podem igualmente enquadrar-se neste regime.

3 - Podem ainda enquadrar-se neste regime os estrangeiros ou apátridas, residentes em Portugal há mais de um ano, que se encontrem nas restantes condições estabelecidas no n.º 1.

Artigo 170.º

Situações especiais abrangidas

1 - Podem enquadrar-se no seguro social voluntário os seguintes trabalhadores:

- a) Os trabalhadores marítimos e os vigias, nacionais, que se encontrem a exercer actividade profissional em navios de empresas estrangeiras;
- b) Os trabalhadores marítimos nacionais que exerçam actividade a bordo de navios de empresas comuns de pesca constituídas ao abrigo dos Decretos-Leis n.os 1/81, de 7 de Janeiro, e 193/84, de 11 de Junho;
- c) (Revogada).

2 - Podem ainda enquadrar-se no seguro social voluntário as pessoas que integrem grupos de actividades específicos que, de acordo com os respectivos estatutos, prevejam a inscrição no regime, designadamente:

- a) Os voluntários sociais que de forma organizada exerçam actividade de tipo profissional não remunerada em favor de instituições particulares de solidariedade social e de entidades detentoras de corpos de bombeiros, nomeadamente os bombeiros voluntários;
- b) Os bolseiros de investigação que reúnam as condições definidas no Estatuto do Bolseiro de Investigação e não se encontrem enquadradas em regime de protecção social obrigatório;
- c) Os agentes da cooperação que, reunindo as condições definidas no respectivo estatuto, se obriguem, mediante contrato, a prestar serviço no quadro das relações do cooperante, de que não resulte o seu enquadramento em regime de protecção social obrigatório de outro país;
- d) Os praticantes desportivos de alto rendimento.
- e) Os cuidadores informais principais.

3 - A definição dos requisitos específicos de enquadramento relativos a cada grupo de situações especiais é objecto de legislação própria.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Lei n.º 100/2019 - Diário da República n.º 171/2019, Série I de 2019-09-06](#), em vigor a partir de 2019-09-07

Alterado pelo/a Artigo 5.º do/a [Lei n.º 23/2015 - Diário da República n.º 53/2015, Série I de 2015-03-17](#), em vigor a partir de 2015-03-22

Artigo 171.º

Pessoas excluídas

São excluídos do regime os pensionistas de invalidez e de velhice.

Artigo 172.º

Âmbito material

1 - A protecção social conferida pelo regime do seguro social voluntário integra a protecção nas eventualidades de invalidez, velhice e morte.

2 - O âmbito material de protecção dos beneficiários abrangidos pelas situações especiais a que se refere o n.º 1 do artigo 170.º integra ainda as eventualidades de doença, doenças profissionais e parentalidade.

3 - O âmbito material de proteção dos beneficiários abrangidos pelas situações especiais a que se refere o n.º 2 do artigo 170.º, com exceção da alínea e), pode ainda integrar, nos termos previstos em legislação própria:

- a) As eventualidades de doença, doenças profissionais, parentalidade;
- b) Doenças profissionais.

4 - O âmbito material de proteção dos beneficiários abrangidos pela situação especial a que se refere a alínea e) do n.º 2 do artigo 170.º integra as eventualidades previstas no n.º 1.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Lei n.º 100/2019](#) - Diário da República n.º 171/2019, Série I de 2019-09-06, em vigor a partir de 2019-09-07

Capítulo II***Relação jurídica de vinculação*****Artigo 173.º*****Inscrição e enquadramento***

1 - O enquadramento no regime depende da manifestação de vontade do interessado através da apresentação de requerimento próprio.

2 - Com o primeiro enquadramento procedem os serviços competentes, quando necessário, à inscrição do beneficiário no sistema previdencial.

3 - No caso dos voluntários sociais, o enquadramento depende ainda da manifestação de vontade das entidades que beneficiam da actividade voluntária, cabendo-lhes a apresentação do requerimento do interessado.

4 - O deferimento do requerimento determina o enquadramento no regime de seguro social voluntário reportando-se os seus efeitos ao dia 1 do mês seguinte ao da apresentação do requerimento.

Artigo 174.º***Cessação do enquadramento***

1 - O beneficiário pode a todo o tempo requerer a cessação do enquadramento neste regime.

2 - A falta de pagamento atempado de contribuições faz presumir a vontade de fazer cessar o enquadramento, salvo se o mesmo pagamento for retomado antes de decorrido o prazo de um ano.

3 - O enquadramento cessa, ainda, se o beneficiário passar a estar abrangido por regime obrigatório de protecção social.

4 - As entidades a que se refere o n.º 3 do artigo anterior devem indicar mensalmente às instituições competentes os voluntários sociais que deixaram de exercer a respectiva actividade de voluntariado.

Artigo 175.º***Produção de efeitos da cessação do enquadramento***

A cessação do enquadramento produz efeitos a partir do mês em que foi apresentado o respectivo requerimento ou, na falta deste, a partir do mês seguinte àquele a que se reporta a última contribuição paga.

Capítulo III

Relação jurídica contributiva

Secção I

Obrigação contributiva

Artigo 176.º

Obrigação contributiva

Os beneficiários do regime de seguro social voluntário estão sujeitos ao pagamento de contribuições nos termos regulados no presente título.

Artigo 177.º

Responsabilidade pelo cumprimento da obrigação contributiva

- 1 - Os beneficiários do regime do seguro social voluntário são os responsáveis pelo pagamento da respectiva contribuição.
- 2 - O pagamento das contribuições é efectuado nos termos definidos para os trabalhadores independentes, até ao dia 20 do mês seguinte àquele a que diga respeito, sem prejuízo do disposto no artigo seguinte.

Artigo 178.º

Retoma do pagamento das contribuições

Nas situações de retoma do pagamento de contribuições referidas no n.º 2 do artigo 174.º do presente Código, há lugar ao pagamento das contribuições devidas, correspondentes ao período em causa acrescidos de juros de mora.

Artigo 179.º

Cessação da obrigação contributiva

- 1 - A obrigação contributiva cessa no mês seguinte àquele em que o beneficiário o tenha requerido.
- 2 - A falta de pagamento das contribuições, por período igual ou superior a um ano, faz cessar a obrigação contributiva a partir do mês seguinte ao do último pagamento.

Secção II

Bases de incidência contributiva

Artigo 180.º

Base de incidência contributiva

- 1 - Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, a base de incidência contributiva corresponde a uma remuneração convencional e é escolhida pelo beneficiário, de acordo com os seguintes escalões, indexados ao valor do IAS:

(ver documento original)

2 - Os beneficiários que sejam enquadrados no seguro social voluntário com idade igual ou superior à referida no mapa do anexo i têm como limite da base de incidência o valor correspondente ao 5.º escalão, sem prejuízo do disposto no artigo 183.º

Artigo 181.º

Alteração da base de incidência contributiva

1 - Os beneficiários podem, nos termos dos números seguintes, alterar o valor da base de incidência contributiva.

2 - A alteração do valor da base de incidência contributiva é sempre permitida para escalões inferiores.

3 - A alteração do valor da base de incidência contributiva só é permitida para escalão imediatamente superior desde que se verifiquem cumulativamente as seguintes condições:

- a) Terem sido pagas contribuições em função do mesmo escalão durante pelo menos 12 meses consecutivos;
- b) O beneficiário ter idade inferior à prevista no mapa do anexo i do presente Código.

Artigo 182.º

Base de incidência contributiva após período de cessação de enquadramento

1 - Nos casos em que tenha havido cessação de enquadramento seguido de novo enquadramento, o escalão da base de incidência contributiva mantém-se igual ao que vigorava anteriormente à cessação, salvo se o beneficiário optar por outro, verificados os requisitos exigidos para a alteração do escalão.

2 - O período entre a cessação e o novo enquadramento não é relevante para a contagem do período de 12 meses a que se refere a alínea a) do n.º 3 do artigo anterior.

Artigo 183.º

Base de incidência contributiva em situações especiais

1 - Os beneficiários que, no âmbito do regime geral de segurança dos trabalhadores por conta de outrem, tenham contribuído, por período superior a 12 meses, sobre montantes superiores ao escalão mais elevado da base de incidência para o regime de seguro social voluntário podem optar pelo escalão mais elevado independentemente da idade.

2 - Os beneficiários que após cessação de enquadramento no seguro social voluntário tenham contribuído, por período superior a 12 meses, para um regime obrigatório de segurança social sobre uma base de incidência contributiva de valor superior à anteriormente considerada no seguro social voluntário, podem optar pelo escalão de valor igual ou imediatamente superior ao da base de incidência contributiva daquele regime ao retomarem o enquadramento no seguro social voluntário, independentemente da idade.

Secção III

Taxas contributivas

Artigo 184.º

Taxas contributivas

1 - A taxa contributiva correspondente à cobertura das eventualidades de invalidez, velhice e morte é de 26,9 %.

2 - A taxa contributiva correspondente à protecção nas eventualidades doença, doenças profissionais e parentalidade, invalidez, velhice e morte é de 29,6 %.

3 - A taxa contributiva correspondente à cobertura das eventualidades de doença profissional, invalidez, velhice e morte é de 27,4 %.

4 - A taxa contributiva correspondente à cobertura da eventualidade de doenças profissionais é de 0,5 %.

5 - A taxa contributiva correspondente à protecção do cuidador informal principal é de 21,4 %.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a [Lei n.º 100/2019](#) - [Diário da República n.º 171/2019, Série I de 2019-09-06](#), em vigor a partir de 2019-09-07

Parte III

Incumprimento da obrigação contributiva

Capítulo I

Disposições gerais

Artigo 185.º

Dívida à segurança social

Consideram-se dívidas à segurança social, para efeitos do presente Código, todas as dívidas contraídas perante as instituições do sistema de segurança social pelas pessoas singulares, pelas pessoas colectivas e outras entidades a estas legalmente equiparadas, designadamente as relativas às contribuições, quotizações, taxas, incluindo as adicionais, os juros, as coimas e outras sanções pecuniárias relativas a contra-ordenações, custos e outros encargos legais.

Artigo 186.º

Regularização da dívida à segurança social

1 - A dívida à segurança social é regularizada através do seu pagamento voluntário, nos termos previsto no presente Código, no âmbito da execução cível ou no âmbito da execução fiscal.

2 - O disposto na presente parte é aplicável à regularização da dívida à segurança social, sem prejuízo das regras aplicáveis no âmbito da execução fiscal.

3 - As dívidas à segurança social de qualquer natureza podem não ser objeto de participação para execução nas secções de processo da segurança social quando o seu valor acumulado não atinja os limites estabelecidos anualmente por despacho do membro do Governo responsável pela área da segurança social.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 116.º do/a [Lei n.º 66-B/2012](#) - [Diário da República n.º 252/2012, 1º Suplemento, Série I de 2012-12-31](#), em vigor a partir de 2013-01-01

Artigo 187.º

Prescrição da obrigação de pagamento à segurança social

LEGISLAÇÃO CONSOLIDADA

- 1 - A obrigação do pagamento das contribuições e das quotizações, respectivos juros de mora e outros valores devidos à segurança social, no âmbito da relação jurídico-contributiva, prescreve no prazo de cinco anos a contar da data em que aquela obrigação deveria ter sido cumprida.
- 2 - O prazo de prescrição interrompe-se pela ocorrência de qualquer diligência administrativa realizada, da qual tenha sido dado conhecimento ao responsável pelo pagamento, conducente à liquidação ou à cobrança da dívida e pela apresentação de requerimento de procedimento extrajudicial de conciliação.
- 3 - O prazo de prescrição suspende-se nos termos previstos no presente Código e na lei geral.

Capítulo II***Causas de extinção da dívida*****Artigo 188.º*****Causas de extinção da dívida***

A dívida à segurança social extingue-se nos termos previstos no presente Código, sem prejuízo das regras aplicáveis ao processo de execução fiscal:

- a) Pelo respectivo pagamento;
- b) Pela dação em pagamento;
- c) Por compensação de créditos;
- d) Por retenção de valores por entidades públicas;
- e) Por conversão em participações sociais;
- f) Pela alienação de créditos.

Artigo 189.º***Pagamento em prestações***

- 1 - O diferimento do pagamento da dívida à segurança social, incluindo os créditos por juros de mora vencidos e vencendos, assume a forma de pagamento em prestações.
- 2 - O prazo de prescrição das dívidas suspende-se durante o período de pagamento em prestações.

Artigo 190.º***Situações excepcionais para a regularização da dívida***

- 1 - A autorização do pagamento prestacional de dívida à segurança social, a isenção ou redução dos respetivos juros vencidos e vencendos, só é permitida nos termos do presente artigo, sem prejuízo do disposto no artigo seguinte e das regras aplicáveis ao processo de execução fiscal.
- 2 - As condições excepcionais previstas no número anterior só podem ser autorizadas quando, cumulativamente, sejam requeridas pelo contribuinte, sejam indispensáveis para a viabilidade económica deste e desde que o contribuinte se encontre numa das seguintes situações:
- a) Processo de insolvência, de recuperação ou de revitalização;
 - b) Procedimento extrajudicial de conciliação;

c) Contratos de consolidação financeira e ou de reestruturação empresarial, conforme se encontram definidos no Decreto-Lei n.º 81/98, de 2 de Abril;

d) Contratos de aquisição, total ou parcial, do capital social de uma empresa por parte de quadros técnicos, ou por trabalhadores, que tenham por finalidade a sua revitalização e modernização.

3 - Para efeitos do disposto no número anterior, o incumprimento do pagamento das contribuições mensais desde a data de entrada do requerimento constitui indício da inviabilidade económica do contribuinte.

4 - Pode ainda ser autorizado o pagamento em prestações por pessoas singulares, desde que se verifique que estas, pela sua situação económica, não podem solver a dívida de uma só vez.

5 - As instituições de segurança social competentes podem exigir complementarmente ao contribuinte, e a expensas deste, a realização de auditorias, estudos e avaliações por entidades que considere idóneas, sempre que tal se revele necessário para a análise da proposta de regularização.

6 - Sem prejuízo das competências próprias das instituições de segurança social nas Regiões Autónomas, a autorização a que se refere o n.º 1 do presente artigo é concedida por deliberação do conselho directivo do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P. (IGFSS, I. P.)

7 - Sem prejuízo do previsto no número anterior, o Instituto da Segurança Social, I. P. (ISS, I. P.), no âmbito da sua atribuição de assegurar o cumprimento das obrigações contributivas, pode celebrar acordos de regularização voluntária de dívida, nos termos definidos em decreto-lei, nos seguintes casos:

a) Quando a dívida se reporte a períodos limitados e não se encontre participada para efeitos de execução fiscal;

b) Nas situações de apuramento de contribuição de liquidação anual, quando o contribuinte, pela sua situação económica, não tenha capacidade de efetuar o pagamento de uma só vez.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 4.º do/a [Lei n.º 93/2019 - Diário da República n.º 169/2019, Série I de 2019-09-04](#), em vigor a partir de 2019-10-01

Alterado pelo/a Artigo 16.º do/a [Lei n.º 20/2012 - Diário da República n.º 93/2012, Série I de 2012-05-14](#), em vigor a partir de 2012-05-15

Artigo 191.º

Condição especial da autorização

As condições de regularização da dívida à segurança social não podem ser menos favoráveis do que o acordado para os restantes credores.

Artigo 192.º

Condições de vigência do acordo prestacional

Constituem condições de vigência do acordo prestacional, o cumprimento tempestivo das prestações autorizadas e das contribuições mensais vencidas no seu decurso.

Artigo 193.º

Efeitos do incumprimento do acordo prestacional

1 - O incumprimento das condições previstas no artigo anterior determina a resolução do acordo prestacional pela instituição de segurança social competente.

2 - A resolução do acordo prestacional tem efeitos retroactivos e determina a perda do direito de todos os benefícios concedidos ao contribuinte no seu âmbito, nomeadamente quanto à redução ou ao perdão de juros.

3 - Nas situações de resolução do acordo prestacional, o montante pago a título de prestações é imputado à dívida contributiva mais antiga de capital e juros.

Artigo 194.º

Suspensão de instância

1 - Sem prejuízo do disposto no artigo 885.º do Código do Processo Civil, a decisão de autorização do pagamento da dívida em prestações e a decisão de resolução do respectivo acordo determinam, respectivamente, a suspensão e o prosseguimento da instância de processo executivo pendente.

2 - A instituição de segurança social competente comunica oficiosamente ao órgão de execução ou ao tribunal, ou a ambos, consoante o caso, a autorização do pagamento prestacional da dívida, o seu cumprimento integral bem como a resolução do acordo quando esta ocorra.

Artigo 195.º

Comissão de credores

1 - A segurança social só pode ser nomeada para a presidência da comissão de credores quando for junto aos autos deliberação do conselho directivo do IGFSS, I. P., que autorize o exercício da função e indique o representante, sem prejuízo das competências próprias das instituições de segurança social nas Regiões Autónomas.

2 - A segurança social não é responsável por quaisquer encargos com as funções do administrador da insolvência.

Artigo 196.º

Dação em pagamento

1 - A segurança social pode aceitar em pagamento a dação de bens móveis ou imóveis, por parte do contribuinte, para a extinção total ou parcial de dívida vencida.

2 - Os bens móveis ou imóveis, objecto de dação em pagamento, são avaliados pelo IGFSS, I. P., pela instituição competente nas Regiões Autónomas ou por quem estes determinarem, a expensas do contribuinte.

3 - Só podem ser aceites bens avaliados por valor superior ao da dívida no caso de se demonstrar a possibilidade da sua imediata utilização para fins de interesse público, ou no caso de a dação se efectuar no âmbito de uma das situações previstas no n.º 2 do artigo 190.º

4 - Em caso de aceitação da dação em pagamento de bens de valor superior à dívida, o despacho que a autoriza constitui, a favor do contribuinte, um crédito no montante desse excesso, a utilizar em futuros pagamentos de contribuições, quotizações ou no pagamento de rendas.

5 - O contribuinte pode renunciar ao crédito que resulte do facto de ao bem dado em dação ter sido atribuído um valor superior ao valor da dívida à segurança social.

6 - Os bens móveis e imóveis adquiridos por dação integram o património do IGFSS, I. P., devendo ser transferidos para a sua titularidade, sem prejuízo das competências próprias das instituições de segurança social nas Regiões Autónomas.

7 - A dação em pagamento carece de autorização do membro do Governo responsável pela área da segurança social.

8 - A competência atribuída nos termos do número anterior é susceptível de delegação por decisão do órgão que a detém, nos termos do Código do Procedimento Administrativo.

Artigo 197.º**Compensação de créditos**

1 - Sempre que no âmbito do Sistema Previdencial de Segurança Social, sem prejuízo do disposto em legislação específica, um contribuinte seja simultaneamente credor e devedor, este pode requerer à entidade de segurança social competente a compensação de créditos.

2 - A compensação referida no número anterior pode ser efectuada oficiosamente.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 175.º do/a [Lei n.º 82-B/2014 - Diário da República n.º 252/2014, 1º Suplemento, Série I de 2014-12-31](#), em vigor a partir de 2015-01-01

Artigo 198.º**Retenções**

1 - O Estado, as outras pessoas coletivas de direito público e as entidades de capitais exclusiva ou maioritariamente públicos só podem conceder algum subsídio ou proceder a pagamentos superiores a 3000 (euro), líquido de IVA, a contribuintes da segurança social, mediante a apresentação de declaração comprovativa da situação contributiva destes perante a segurança social.

2 - A declaração prevista no número anterior é dispensada sempre que o contribuinte preste consentimento à entidade pagadora para consultar a sua situação contributiva perante a segurança social, no sítio da segurança social directa, nos termos legalmente estatuídos.

3 - No caso de resultar da declaração ou da consulta, referidas no número anterior, a existência de dívida à segurança social, é retido o montante em débito, nunca podendo a retenção total exceder o limite de 25 % do valor do pagamento a efectuar.

4 - O disposto nos n.os 1 e 3 aplica-se igualmente a financiamentos a médio e longo prazos, excepto para aquisição de habitação própria e permanente, superiores a (euro) 50 000, concedidos por instituições públicas, particulares e cooperativas com capacidade de concessão de crédito.

5 - As retenções operadas nos termos do presente artigo exoneram o contribuinte do pagamento das respectivas importâncias.

6 - O incumprimento do disposto no n.º 4 por entidades não públicas determina a obrigação de pagar ao IGFSS, I. P., o valor que não foi retido, acrescido dos respectivos juros legais, ficando por esta obrigação solidariamente responsáveis os administradores, gerentes, gestores ou equivalentes da entidade faltosa, sem prejuízo das competências próprias das instituições de segurança social nas Regiões Autónomas.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 404.º do/a [Lei n.º 2/2020 - Diário da República n.º 64/2020, Série I de 2020-03-31](#), em vigor a partir de 2020-04-01

Artigo 199.º**Participações sociais**

1 - A dívida à segurança social pode ser transformada em capital social do contribuinte, quando haja acordo do IGFSS, I. P., e autorização do membro do Governo responsável pela área da segurança social.

2 - A transformação em capital social só pode ser autorizada depois de realizada uma avaliação ou auditoria por uma entidade que seja considerada idónea pelo IGFSS, I. P., sem prejuízo das competências próprias das instituições de segurança social nas Regiões Autónomas.

3 - As participações podem ser alienadas a todo o tempo pela entidade de segurança social competente, mediante prévia autorização do membro do Governo referido no n.º 1 do presente artigo.

Artigo 200.º***Alienação de créditos***

- 1 - A segurança social pode, excepcionalmente, alienar os créditos de que seja titular correspondentes a dívidas de contribuições, quotizações e juros.
- 2 - A alienação pode ser efectuada pelo valor nominal ou pelo valor de mercado dos créditos.
- 3 - A alienação de créditos pelo valor de mercado segue um dos procedimentos previstos no Código dos Contratos Públicos.
- 4 - A alienação prevista no presente artigo não pode fazer-se a favor:
 - a) Do contribuinte devedor;
 - b) Dos membros dos órgãos sociais do contribuinte devedor, quando respeite ao período de exercício do seu cargo;
 - c) De entidades com interesse patrimonial equiparável.

Capítulo III***Transmissão da dívida*****Artigo 201.º*****Assunção da dívida***

- 1 - A assunção por terceiro de dívida à segurança social pode ser autorizada por despacho do membro do Governo responsável pela área da segurança social, podendo ser delegada nos termos do Código do Procedimento Administrativo.
- 2 - À assunção de dívida à segurança social é aplicável o disposto nos artigos 595.º e seguintes do Código Civil.

Artigo 202.º***Transmissão de dívida e sub-rogação***

- 1 - Nas situações em que a segurança social autorize o pagamento da dívida por terceiro pode sub-rogá-lo nos seus direitos.
- 2 - A sub-rogação carece de autorização do membro do Governo responsável pela área da segurança social, podendo ser delegada nos termos do Código do Procedimento Administrativo.

Capítulo IV***Garantias*****Artigo 203.º*****Garantias gerais e especiais***

As dívidas à segurança social podem ser garantidas através de qualquer garantia idónea, geral ou especial, nos termos dos artigos 601.º e seguintes do Código Civil.

Artigo 204.º***Privilégio mobiliário***

- 1 - Os créditos da segurança social por contribuições, quotizações e respectivos juros de mora gozam de privilégio mobiliário geral, graduando-se nos termos referidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 747.º do Código Civil.
- 2 - Este privilégio prevalece sobre qualquer penhor, ainda que de constituição anterior.

Artigo 205.º***Privilégio imobiliário***

Os créditos da segurança social por contribuições, quotizações e respectivos juros de mora gozam de privilégio imobiliário sobre os bens imóveis existentes no património do contribuinte à data da instauração do processo executivo, graduando-se logo após os créditos referidos no artigo 748.º do Código Civil.

Artigo 206.º***Consignação de rendimentos***

O cumprimento das dívidas pode ser garantido mediante consignação de rendimentos feita pelo próprio contribuinte ou por terceiro e aceite por deliberação do conselho directivo do IGFSS, I. P., sem prejuízo das competências próprias das instituições de segurança social nas Regiões Autónomas.

Artigo 207.º***Hipoteca legal***

- 1 - O pagamento dos créditos da segurança social por contribuições, quotizações e respectivos juros de mora poderá ser garantido por hipoteca legal sobre os bens imóveis ou móveis sujeitos a registo, existentes no património do contribuinte.
- 2 - Os actos de registo predial no âmbito do registo de hipoteca legal para a garantia de contribuições, quotizações e juros de mora em dívida à segurança social, desde que requeridos pelas instituições de segurança social, são efectuados gratuitamente.

Capítulo V***Situação contributiva regularizada*****Artigo 208.º*****Situação contributiva regularizada***

- 1 - Para efeitos do presente Código, considera-se situação contributiva regularizada a inexistência de dívidas de contribuições, quotizações, juros de mora e de outros valores do contribuinte.
- 2 - Integram, ainda, o conceito de situação contributiva regularizada:
 - a) As situações de dívida, cujo pagamento em prestações tenha sido autorizado e enquanto estiverem a ser cumpridas as condições desta autorização, designadamente o pagamento da primeira prestação e a constituição de garantias, quando aplicável, ainda que o pagamento prestacional tenha sido autorizado a terceiro ou a responsável subsidiário;
 - b) As situações em que o contribuinte tenha reclamado, recorrido, deduzido oposição ou impugnado judicialmente a dívida, desde que tenha sido prestada garantia idónea, ou dispensada a sua prestação, nos termos legalmente previstos.
- 3 - Para efeitos do disposto no presente artigo, considera-se que:

LEGISLAÇÃO CONSOLIDADA

- a) Os agrupamentos de interesse económico e os agrupamentos complementares de empresas têm a sua situação contributiva regularizada quando a situação referida nos números anteriores se verifique relativamente aos mesmos, bem como relativamente a cada uma das entidades agrupadas;
- b) As sociedades em relação de participação recíproca, em relação de domínio, ou em relação de grupo, têm a sua situação contributiva regularizada quando a situação referida nos números anteriores se verifique relativamente às mesmas bem como quanto a cada uma das sociedades que integram a coligação;
- c) As sociedades desportivas, independentemente da sua classificação, e os respectivos clubes desportivos, têm a situação contributiva regularizada quando a situação referida nos números anteriores se verifique em relação a ambos.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 175.º do/a [Lei n.º 82-B/2014](#) - Diário da República n.º 252/2014, 1º Suplemento, Série I de 2014-12-31, em vigor a partir de 2015-01-01

Artigo 209.º***Responsabilidade solidária***

- 1 - No momento da realização do registo de cessão de quota ou de quotas que signifique a alienação a novos sócios da maioria do capital social, o respectivo acto é instruído com declaração comprovativa da situação contributiva da empresa.
- 2 - Em caso de trespasse, cessão de exploração ou de posição contratual o cessionário responde solidariamente com o cedente pelas dívidas à segurança social existentes à data da celebração do negócio, sendo nula qualquer cláusula negocial em contrário.

Artigo 210.º***Relatório da empresa***

- 1 - O relatório de apreciação anual da situação das empresas privadas, públicas ou cooperativas deve indicar o valor da dívida vencida, caso exista.
- 2 - Os contribuintes a quem tenha sido autorizado o pagamento prestacional da dívida devem incluir no relatório referido no número anterior as condições do mesmo.

Capítulo VI***Efeitos do incumprimento*****Artigo 211.º*****Juros de mora***

- 1- Pelo não pagamento de contribuições e quotizações nos prazos legais, são devidos juros de mora por cada mês de calendário ou fracção.
- 2 - O disposto no número anterior é aplicável a todas as entidades devedoras, designadamente ao Estado e às outras pessoas coletivas públicas, independentemente da natureza, institucional, associativa ou empresarial, do âmbito territorial, nacional, regional ou municipal, e do grau de independência ou autonomia, incluindo entidades reguladoras, de supervisão ou controlo.
- 3 - O disposto no número anterior prevalece sobre quaisquer normas que disponham em sentido diverso.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 116.º do/a [Lei n.º 66-B/2012](#) - Diário da República n.º 252/2012, 1º Suplemento, Série I de 2012-12-31, em vigor a partir de 2013-01-01

Artigo 212.º***Taxa de juros de mora***

A taxa de juros de mora é igual à estabelecida no regime geral dos juros de mora para as dívidas ao Estado e outras entidades públicas e é aplicada nos mesmos termos.

Artigo 213.º***Limitações***

Além das limitações especialmente previstas noutros diplomas, os contribuintes que não tenham a situação contributiva regularizada não podem:

- a) Celebrar contratos, ou renovar o prazo dos já existentes, de fornecimentos, de empreitadas de obras públicas ou de prestação de serviços com o Estado, Regiões Autónomas, institutos públicos, autarquias locais e instituições particulares de solidariedade social participadas pelo orçamento da segurança social;
- b) Explorar a concessão de serviços públicos;
- c) Fazer cotar em bolsa de valores os títulos representativos do seu capital social;
- d) Lançar ofertas públicas de venda do seu capital e, em subscrição pública, títulos de participação, obrigações ou acções;
- e) Beneficiar dos apoios dos fundos comunitários ou da concessão de outros subsídios por parte das entidades mencionadas no n.º 1 do artigo 198.º

Artigo 214.º***Divulgação de listas de contribuintes devedores***

- 1 - A segurança social procede à divulgação de listas de contribuintes cuja situação contributiva não se encontre regularizada nos termos dos n.os 2 e 3 do presente artigo.
- 2 - A publicação é efectuada após o decurso de qualquer dos prazos legalmente previstos para a prestação da garantia ou em caso de dispensa desta.
- 3 - As listas são hierarquizadas em função do montante em dívida.
- 4 - A publicação das listas, nos termos dos números anteriores, não contende com o dever de confidencialidade, consagrado na lei.

Artigo 215.º***Anulação oficiosa de juros indevidos***

- 1 - Quando, por motivos imputáveis aos serviços, tenham sido liquidados juros superiores aos devidos, procede-se à sua anulação oficiosa se ainda não tiverem decorrido cinco anos sobre o pagamento e desde que o seu quantitativo seja igual ou superior a (euro) 5.
- 2 - Verificando-se a anulação de juros nos termos do número anterior, sempre que o devedor os tenha pago, o serviço procede à sua restituição.

Artigo 216.º***Arrematação em hasta pública***

- 1 - Os bens adquiridos por arrematação em hasta pública integram o património do IGFSS, I. P., devendo ser transferidos para a sua titularidade, sem prejuízo das competências próprias das instituições de segurança social nas Regiões Autónomas.
- 2 - A segurança social, quando seja arrematante em hasta pública, não está sujeita à obrigação do depósito do preço nem à obrigação de pagar as despesas da praça.

Artigo 217.º***Condição geral do pagamento das prestações aos trabalhadores independentes e beneficiários do seguro social voluntário***

- 1 - É condição geral do pagamento das prestações aos trabalhadores independentes e aos beneficiários do seguro social voluntário que os mesmos tenham a sua situação contributiva regularizada na data em que é reconhecido o direito à prestação.
- 2 - (Revogado).
- 3 - A não verificação do disposto no n.º 1 determina a suspensão do pagamento das prestações a partir da data em que as mesmas sejam devidas.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 404.º do/a [Lei n.º 2/2020 - Diário da República n.º 64/2020, Série I de 2020-03-31](#), em vigor a partir de 2020-04-01

Alterado pelo/a Artigo 6.º do/a [Decreto-Lei n.º 2/2018 - Diário da República n.º 6/2018, Série I de 2018-01-09](#), em vigor a partir de 2018-01-10, produz efeitos a partir de 2019-01-01

Artigo 218.º***Excepções à condição geral do pagamento das prestações***

A atribuição de prestações por morte não se encontra sujeita à condição geral de pagamento fixada no artigo anterior, sendo o cálculo das pensões de sobrevivência efectuado sem tomar em conta os períodos com contribuições em dívida.

Artigo 219.º***Efeitos da regularização da situação contributiva dos trabalhadores independentes e beneficiários do seguro social voluntário***

- 1 - O beneficiário readquire o direito ao pagamento das prestações suspensas desde que regularize a sua situação contributiva nos três meses civis subsequentes ao mês em que tenha ocorrido a suspensão.
- 2 - Se a situação contributiva não for regularizada no prazo previsto no número anterior, o beneficiário perde o direito ao pagamento das prestações suspensas.
- 3 - No caso de a regularização da situação contributiva se verificar posteriormente ao decurso do prazo referido no n.º 1, o beneficiário retoma o direito às prestações a que houver lugar a partir do dia subsequente àquele em que ocorra a regularização.

Artigo 220.º***Regularização da situação contributiva dos trabalhadores independentes e beneficiários do seguro social voluntário por compensação***

LEGISLAÇÃO CONSOLIDADA

- 1 - Nas eventualidades de invalidez e de velhice, se a regularização da situação contributiva não tiver sido realizada directamente pelo beneficiário, é a mesma efectuada através da compensação com o valor das prestações a que haja direito em função daquelas eventualidades, caso se encontrem cumpridas as restantes condições de atribuição das respectivas prestações.
- 2 - A compensação prevista no número anterior efectua-se até ao limite de um terço do valor das prestações mediatas vincendas devidas, salvo expressa autorização do beneficiário de dedução por valor superior, sem prejuízo do disposto nos números seguintes.
- 3 - Havendo lugar ao pagamento de prestações vencidas, a compensação efectua-se pela sua totalidade, até ao limite do valor em dívida.
- 4 - É garantido ao beneficiário o pagamento de um montante mensal igual ao do valor da pensão social, exceto se o beneficiário fizer prova de não ser titular de outros bens ou rendimentos, situação em que lhe é garantido um montante mensal igual ao do valor do IAS.
- 5 - As prestações de invalidez e velhice de montante inferior ao da pensão social só são compensáveis mediante autorização do beneficiário.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 271.º do/a [Lei n.º 42/2016](#) - Diário da República n.º 248/2016, Série I de 2016-12-28, em vigor a partir de 2017-01-01

Parte IV***Regime contra-ordenacional*****Título I*****Da contra-ordenação*****Artigo 221.º*****Definição de contra-ordenação***

Constitui contra-ordenação para efeitos do presente Código todo o facto ilícito e censurável, nele previsto e na legislação que o regulamenta, que preencha um tipo legal para o qual se comine uma coima.

Artigo 222.º***Princípio da legalidade***

Só é punido como contra-ordenação o facto descrito e declarado passível de coima por lei anterior ao momento da sua prática.

Artigo 223.º***Aplicação no tempo***

- 1 - A punição da contra-ordenação é determinada pela lei vigente no momento da prática do facto ou do preenchimento dos pressupostos de que depende.
- 2 - Se a lei vigente ao tempo da prática do facto for posteriormente modificada, aplica-se a lei mais favorável ao arguido, salvo se este já tiver sido condenado por decisão definitiva ou transitada em julgado.

3 - Quando a lei vale para um determinado período de tempo, continua a ser punível como contra-ordenação o facto praticado durante esse período.

Artigo 224.º

Aplicação no espaço

Salvo tratado ou convenção internacional em contrário, a presente lei é aplicável aos factos praticados em território português, independentemente da nacionalidade ou sede do agente.

Artigo 225.º

Momento da prática do facto

O facto considera-se praticado no momento em que o agente actuou ou, no caso de omissão, deveria ter actuado, independentemente do momento em que o resultado típico se tenha produzido.

Artigo 226.º

Sujeitos responsáveis pelas contra-ordenações

- 1 - São responsáveis pelas contra-ordenações e pelo pagamento das coimas o agente que o tipo contra-ordenacional estipular como tal, quer seja pessoa singular ou colectiva ou associação sem personalidade jurídica.
- 2 - As pessoas colectivas ou entidades equiparadas, nos termos dos números anteriores, são responsáveis pelas contra-ordenações praticadas, em seu nome ou por sua conta, pelos titulares dos seus órgãos sociais, mandatários, representantes ou trabalhadores.
- 3 - Se os infractores referidos nos números anteriores forem pessoas colectivas ou equiparadas, respondem pelo pagamento da coima, solidariamente com aqueles, os respectivos administradores, gerentes ou directores.

Artigo 227.º

Comparticipação

- 1 - Se vários agentes participam no facto, qualquer deles incorre em responsabilidade por contra-ordenação mesmo que a ilicitude ou o grau de ilicitude do facto dependa de certas qualidades ou relações especiais do agente e estas só existam num dos participantes.
- 2 - Cada participante é punido segundo a sua culpa, independentemente da punição ou do grau de culpa dos outros participantes.
- 3 - É aplicável ao cúmplice a coima fixada para o autor, especialmente atenuada.

Artigo 228.º

Negligência

Nas contra-ordenações previstas no presente Código a negligência é sempre punível.

Artigo 229.º***Declaração de remunerações***

Sem prejuízo das contra-ordenações especificadas no presente Código, constitui contra-ordenação leve a omissão de qualquer outro elemento que deva obrigatoriamente constar da declaração de remunerações nos termos previstos na legislação regulamentar.

Artigo 230.º***Acumulação do exercício de actividade com concessão de prestações***

Constitui contra-ordenação muito grave a acumulação de prestações com o exercício de actividade remunerada contrariando disposição legal específica.

Artigo 231.º***Contra-ordenações relativas à falta de apresentação de documentação***

Constitui contra-ordenação leve, a falta de apresentação de declaração ou de outros documentos legalmente exigidos, não especialmente punida.

Título II***Das coimas e sanções acessórias em geral*****Artigo 232.º*****Classificação das contra-ordenações***

Para determinação da coima aplicável as contra-ordenações classificam-se em leves, graves e muito graves.

Artigo 233.º***Montante das coimas***

- 1 - As contra-ordenações leves são puníveis com coima de (euro) 50 a (euro) 250 se praticadas por negligência e de (euro) 100 a (euro) 500 se praticadas com dolo.
- 2 - As contra-ordenações graves são puníveis com coima de (euro) 300 a (euro) 1200 se praticadas por negligência e de (euro) 600 a (euro) 2400 se praticadas com dolo.
- 3 - As contra-ordenações muito graves são puníveis com coima de (euro) 1250 a (euro) 6250 se praticadas por negligência e de (euro) 2500 a (euro) 12 500 se praticadas com dolo.
- 4 - Os limites mínimos e máximos das coimas previstas nos diferentes tipos legais de contra-ordenação são elevados:
 - a) Em 50 % sempre que sejam aplicados a uma pessoa colectiva, sociedade, ainda que irregularmente constituída, ou outra entidade equiparada com menos de 50 trabalhadores;
 - b) Em 100 % sempre que sejam aplicados a uma pessoa colectiva, sociedade, ainda que irregularmente constituída, ou outra entidade equiparada com 50 ou mais trabalhadores.

Artigo 234.º***Determinação da medida da coima***

- 1 - A determinação da medida da coima faz-se em função da gravidade da contra-ordenação, para o que deve atender-se ao tempo de incumprimento da obrigação e ao número de trabalhadores prejudicados com a actuação do agente, da culpa do agente e dos seus antecedentes na prática de infracções ao presente Código.
- 2 - Na determinação da medida da coima deve ainda ser tida em consideração a situação económica do agente, quando conhecida, e os benefícios obtidos com a prática do facto.

Artigo 235.º***Concurso de contra-ordenações***

- 1 - Quem tiver praticado várias contra-ordenações é punido com uma coima cujo limite máximo resulta da soma das coimas concretamente aplicadas às infracções em concurso.
- 2 - A coima aplicável não pode exceder o dobro do limite máximo mais elevado das contra-ordenações em concurso.
- 3 - A coima a aplicar não pode ser inferior à mais elevada das coimas concretamente aplicadas às várias contra-ordenações.

Artigo 236.º***Concurso de infracções***

- 1 - Se o mesmo facto constituir simultaneamente crime e contra-ordenação, o agente é punido a título de crime, sem prejuízo das sanções acessórias previstas para a contra-ordenação e do disposto no número seguinte.
- 2 - A aplicação da sanção acessória, nos termos do número anterior, cabe ao tribunal competente para o julgamento do crime.
- 3 - A instauração do processo crime faz suspender o processo de contra-ordenação, prosseguindo este no caso de não ser deduzida acusação no processo crime e extinguindo-se sempre que a acusação seja deduzida.

Artigo 237.º***Reincidência***

- 1 - Considera-se reincidente quem pratica uma contra-ordenação grave com dolo ou uma contra-ordenação muito grave, no prazo de dois anos após ter sido condenado por outra contra-ordenação grave praticada com dolo ou contra-ordenação muito grave.
- 2 - Em caso de reincidência, os limites mínimos e máximos da coima são elevados em um terço do respectivo valor.

Artigo 238.º***Sanções acessórias***

- 1 - No caso de reincidência em contra-ordenações graves ou muito graves podem ser aplicadas ao agente sanções acessórias de privação do acesso a medidas de estímulo à criação de postos de trabalho e à reinserção profissional de pessoas afastadas do mercado de trabalho.
- 2 - As sanções acessórias têm a duração máxima de 24 meses.

Artigo 239.º***Dedução em benefícios***

No caso de ser aplicada uma coima a um infractor que seja simultaneamente titular do direito a prestações de segurança social, pode operar-se a sua compensação desde que este, devidamente notificado para o efeito, não tenha efectuado o pagamento no prazo fixado nem interposto recurso da decisão de aplicação da coima com prestação da respectiva caução.

Artigo 240.º***Reversão do produto das coimas***

O produto das coimas aplicáveis no âmbito deste Código constitui receita do sistema previdencial.

Título III***Das coimas e sanções acessórias em especial*****Artigo 241.º*****Situações atenuantes da coima***

1 - Sempre que as obrigações previstas nos n.os 1 e 2 do artigo 29.º, n.º 1 do artigo 32.º, n.os 1 e 2 do artigo 36.º, n.º 1 do artigo 40.º, n.º 1 do artigo 149.º e n.º 1 do artigo 153.º sejam cumpridas dentro dos primeiros 30 dias seguintes ao último dia do prazo, os limites máximos das coimas aplicáveis não podem exceder em mais de 75 % o limite mínimo previsto para o tipo de contra-ordenação praticada.

2 - Os respectivos limites mínimos e máximos das coimas aplicáveis às contra-ordenações praticadas por trabalhadores do serviço doméstico ou pelas suas entidades empregadoras são reduzidos a metade.

Artigo 242.º***Agravamento da coima***

1 - Nos casos em que a falta de comunicação a que se refere o artigo 29.º respeite a trabalhadores que se encontrem a beneficiar de prestações de desemprego ou de doença, a contra-ordenação é considerada como muito grave.

2 - Os montantes da coima previstos para a contra-ordenação praticada nos termos do número anterior são reduzidos a metade nas situações em que a entidade empregadora fundamente o desconhecimento da situação através da apresentação de declaração emitida pela instituição de segurança social competente.

Artigo 243.º***Sanção acessória necessária***

1 - Determina a aplicação de sanção acessória de privação do acesso a medidas de estímulo à criação de postos de trabalho e à reinserção profissional de pessoas afastadas do mercado de trabalho em simultâneo com a respectiva coima:

a) A falta de comunicação a que se refere o artigo 29.º relativamente a trabalhadores que se encontram a beneficiar de prestações de desemprego ou de doença;

b) A não inclusão na declaração de remunerações de trabalhadores que se encontram a receber prestações de desemprego ou de doença.

2 - Em caso de reincidência na prática das contraordenações muito graves previstas nos artigos 29.º e 40.º são aplicadas ao empregador as seguintes sanções acessórias:

a) Privação do direito a apoio, subsídio ou benefício outorgado por entidade ou serviço público, designadamente de natureza fiscal ou contributiva ou proveniente de fundos europeus, por período até dois anos;

b) Privação do direito de participar em arrematações ou concursos públicos, por um período até dois anos.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 5.º do/a [Lei n.º 13/2023 - Diário da República n.º 66/2023, Série I de 2023-04-03](#), em vigor a partir de 2023-05-01

Artigo 244.º***Dispensa de coima***

Nos casos de contra-ordenação leve pode a instituição de segurança social competente dispensar a aplicação de coima, desde que se verifiquem cumulativamente as seguintes circunstâncias:

a) A prática da infracção não ocasione prejuízo efectivo ao sistema de segurança social nem ao trabalhador;

b) Esteja regularizada a falta cometida;

c) A infracção tenha sido praticada por negligência.

Título IV***Da prescrição*****Artigo 245.º*****Prescrição do procedimento***

Sem prejuízo das causas de suspensão e interrupção da prescrição previstas no regime geral das contra-ordenações, o procedimento por contra-ordenação extingue-se, por efeito da prescrição, logo que sobre a prática da contra-ordenação hajam decorrido cinco anos.

Artigo 246.º***Prescrição da coima***

Sem prejuízo das causas de suspensão e interrupção da prescrição previstas no regime geral das contra-ordenações, as coimas prescrevem no prazo de cinco anos contados a partir do carácter definitivo ou do trânsito em julgado da decisão condenatória.

Título V***Processo e procedimento*****Artigo 247.º**

Regime aplicável

Em matéria de processo e de procedimento, às contra-ordenações previstas no presente Código aplica-se o disposto em legislação específica, sem prejuízo do disposto no artigo seguinte.

Artigo 248.º***Competência para o processo e aplicação de coimas***

1 - O processo e o procedimento das contra-ordenações previstas no presente Código compete ao Instituto da Segurança Social, I. P. (ISS, I. P.), no território continental e, nas Regiões Autónomas, ao Centro de Segurança Social da Madeira e ao Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social nos Açores, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

2 - Sempre que se verifique uma situação de prestação de actividade, por forma aparentemente autónoma, em condições características de contrato de trabalho, que possa causar prejuízo ao trabalhador ou ao Estado ou a falta de comunicação de admissão do trabalhador na segurança social, o processo e o procedimento das contra-ordenações compete ao ISS, I. P., ou à Autoridade para as Condições do Trabalho no território continental e, nas Regiões Autónomas, ao Centro de Segurança Social da Madeira e ao Instituto de Gestão de Regimes de Segurança Social nos Açores.

3 - Tem competência para a decisão do processo e do procedimento previsto nos números anteriores, bem como para a aplicação das respectivas coimas, o órgão máximo da entidade que realizou o processo ou procedimento, podendo a competência ser delegada nos termos do Código do Procedimento Administrativo.

Parte V***Disposições complementares, transitórias e finais*****Título I*****Disposições complementares*****Capítulo I*****Disposições aplicáveis ao pagamento voluntário de contribuições*****Secção I*****Pagamento voluntário de contribuições pelo beneficiário por inexistência de entidade empregadora*****Artigo 249.º*****Inexistência de entidade empregadora***

Para efeito da presente secção, considera-se «inexistência de entidade empregadora» as situações legalmente previstas de pagamento voluntário de contribuições pelo beneficiário nos seguintes casos:

a) Quando, no âmbito do instituto da flexibilização da idade de acesso à pensão, o titular de pensão antecipada que não exerça actividade obrigatoriamente abrangida pelo regime geral queira contribuir, nos termos legais, para efeito de acréscimo;

b) Quando haja bonificação dos períodos contributivos para efeito da taxa de formação de pensão.

Artigo 250.º**Âmbito material**

1 - O pagamento voluntário de contribuições previsto no artigo anterior confere ao beneficiário a protecção nas eventualidades de invalidez, velhice e morte.

2 - Sempre que o beneficiário, no momento do requerimento, seja titular de pensão por velhice a protecção é conferida nas eventualidades de velhice e morte.

Artigo 251.º**Base de incidência contributiva**

1 - A base de incidência contributiva dos beneficiários previstos na alínea a) do artigo 249.º é constituída nos seguintes termos:

a) No caso de beneficiários em exercício de actividade à data da passagem à situação de pensionista por velhice, corresponde à última remuneração real ou convencional registada;

b) No caso dos beneficiários que à data da passagem à situação de pensionista por velhice se encontram a receber prestações determinantes do direito à equivalência à entrada de contribuições, corresponde à remuneração de referência que serve de base ao cálculo das referidas prestações.

2 - A base de incidência contributiva dos beneficiários previstos na alínea b) do artigo 249.º é constituída pela remuneração média dos últimos 12 meses com registo de remunerações, devidamente actualizadas, que precedem o mês de apresentação do requerimento.

Artigo 252.º**Taxa contributiva**

1 - A taxa contributiva relativa ao pagamento voluntário de contribuições para o âmbito material de protecção previsto no n.º 1 do artigo 250.º é de 26,9 %.

2 - A taxa contributiva relativa ao pagamento voluntário de contribuições para o âmbito material de protecção previsto no n.º 2 do artigo 250.º é de 22,7 %.

Artigo 253.º**Obrigaçāo contributiva**

1 - Nos casos de pagamento voluntário de contribuições previsto na alínea b) do artigo 249.º a taxa contributiva incide sobre o produto do número de meses de bonificação pela base de incidência contributiva prevista no artigo 251.º

2 - O pagamento das contribuições previstas no número anterior pode ser feito de uma só vez ou em prestações mensais de igual montante, não podendo exceder as 36.

Secção II**Pagamento voluntário de contribuições prescritas**

Artigo 254.º***Pagamento de contribuições prescritas***

1 - Excepcionalmente, nas condições previstas na presente secção, pode ser autorizado o pagamento de contribuições com efeitos retroactivos quando a obrigação contributiva se encontre prescrita ou não existiu por, à data da prestação de trabalho, a actividade não se encontrar obrigatoriamente abrangida pelo sistema de segurança social.

2 - Do pagamento referido no número anterior resulta o reconhecimento do período de actividade profissional ao qual a obrigação contributiva diga respeito.

Artigo 255.º***Inscrição retroactiva***

1 - O reconhecimento de períodos de actividade profissional pode determinar a inscrição com efeitos retroactivos nas situações em que ainda não fosse aplicável a obrigação de entrega de declaração de início de exercício da actividade.

2 - O disposto no número anterior só é aplicável aos casos em que as actividades exercidas estivessem, à data, abrangidas pela segurança social.

3 - A inscrição com efeitos retroactivos prevista no n.º 1 não se aplica aos trabalhadores abrangidos pelos regimes especiais dos trabalhadores rurais.

Artigo 256.º***Meios de prova***

1 - O reconhecimento de períodos de actividade profissional é requerido pelas entidades empregadoras faltosas ou pelos trabalhadores interessados e só é autorizado desde que o exercício de actividade profissional seja comprovado por algum dos seguintes meios de prova:

- a) Duplicados das declarações para efeitos fiscais, mesmo que de impostos já abolidos, devidamente autenticadas pelos serviços fiscais, ou das respectivas certidões;
- b) Cópia autenticada dos mapas de pessoal, desde que tempestivamente apresentados aos serviços oficiais competentes;
- c) Certidão de sentença resultante de acção do foro laboral intentada nos prazos legalmente fixados para a impugnação de despedimento, impugnação de justa causa de resolução do contrato de trabalho ou reclamação de créditos laborais;
- d) Certidão de sentença resultante de acção do foro laboral intentada contra a entidade empregadora e a instituição gestora da segurança social para reconhecimento da relação de trabalho, respectivo período e remuneração auferida.

2 - A autorização para pagamento de contribuições já prescritas só pode ser concedida desde que seja referida à totalidade do período de actividade efectivamente comprovado.

Artigo 257.º***Trabalhadores do serviço doméstico***

O pagamento voluntário de contribuições com efeitos retroactivos por trabalhadores do serviço doméstico que não tenham efectuado a declaração prevista no artigo 255.º, relativamente à actividade prestada em período anterior aos últimos 12 meses que antecedem o mês deste pagamento, só é considerada desde que o seu exercício seja comprovado através dos meios de prova referidos nas alíneas c) e d) do n.º 1 do artigo anterior.

Artigo 258.º**Âmbito material**

- 1 - O pagamento voluntário de contribuições previsto na presente secção confere ao beneficiário a protecção nas eventualidades de invalidez, velhice e morte.
- 2 - Sempre que o beneficiário, no momento do requerimento, seja titular de pensão por velhice a protecção é conferida nas eventualidades de velhice e morte.

Artigo 259.º**Base de incidência contributiva**

- 1 - A base de incidência contributiva a considerar para efeitos de pagamento de contribuições prescritas, quando os trabalhadores se encontrem abrangidos pelo sistema de segurança social, corresponde:
- a) [Anterior alínea a) do corpo do artigo.]
- b) Ao valor mensal correspondente a três vezes o valor do IAS nas restantes situações.
- 2 - Tratando-se de trabalhadores abrangidos por diferente sistema de protecção social à data do requerimento, a base de incidência é calculada nos termos da alínea b) do número anterior, salvo se o interessado fizer prova, através de declaração emitida pela entidade gestora do sistema de protecção social que o abrange, de qual o valor das remunerações auferidas nos últimos 12 meses anteriores ao do requerimento, caso em que é a média desta a considerada.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 171.º do/a [Lei n.º 83-C/2013](#) - Diário da República n.º 253/2013, 1º Suplemento, Série I de 2013-12-31, em vigor a partir de 2014-01-01

Artigo 260.º**Taxa contributiva**

- 1 - A taxa contributiva relativa ao pagamento voluntário de contribuições para o âmbito material de protecção previsto no n.º 1 do artigo 258.º é de 26,9 %.
- 2 - A taxa contributiva relativa ao pagamento voluntário de contribuições para o âmbito material de protecção previsto no n.º 2 do artigo 258.º é de 22,7 %.

Capítulo II**Disposições aplicáveis ao reembolso de quotizações****Artigo 261.º****Conceito de reembolso de quotizações**

Entende-se por reembolso de quotizações a devolução das quantias resultantes de obrigação contributiva regularmente constituída nas situações enunciadas no artigo seguinte.

Artigo 262.º***Direito ao reembolso***

Têm direito ao reembolso de quotizações os beneficiários que:

- a) Se invalidem com incapacidade total permanente para o trabalho sem que tenham preenchido o prazo de garantia para a atribuição da pensão;
- b) Tenham completado 70 anos de idade e não preencham o prazo de garantia para atribuição da pensão por velhice.

Artigo 263.º***Montante do reembolso***

O montante do reembolso de quotizações corresponde ao custo técnico das eventualidades de invalidez, velhice e morte, na proporção das quotizações pagas pelo beneficiário, sobre as remunerações que constituíram base de incidência contributiva, revalorizadas, nos termos legais, à data de apresentação do requerimento de reembolso.

Artigo 264.º***Registo de remunerações***

Nas situações em que se verifique estarem reunidas as condições que confirmam direito ao reembolso das quotizações, os correspondentes períodos de registo de remunerações não relevam para a atribuição futura de prestações.

Artigo 265.º***Requerimento e prazo***

Os beneficiários que se encontrem nas situações estabelecidas no artigo 262.º podem requerer o reembolso de quotizações a partir do dia em que completem os 70 anos de idade.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 171.º do/a [Lei n.º 83-C/2013](#) - Diário da República n.º 253/2013, 1º Suplemento, Série I de 2013-12-31, em vigor a partir de 2014-01-01

Artigo 266.º***Taxa contributiva***

- 1 - Para efeitos de reembolso de quotizações em relação às modalidades em que o mesmo se encontra previsto, é aplicada a taxa de 8,5 %.
- 2 - Sempre que as contribuições do beneficiário tenham sido calculadas por aplicação de uma taxa global inferior à fixada para o regime geral de segurança social essa diferença deve deduzir-se à taxa referida no número anterior.

Capítulo III***Disposições aplicáveis à restituição de contribuições e de quotizações***

Artigo 267.º**Conceito de restituição**

- 1 - Entende-se por restituição a devolução das quantias respeitantes a contribuições e quotizações indevidamente pagas.
- 2 - Para efeitos do presente Código só se consideram indevidas as contribuições e quotizações cujo pagamento não resulte da lei, designadamente, no âmbito do enquadramento, da base de incidência e da taxa contributiva.

Artigo 268.º**Direito à restituição**

- 1- Têm direito à restituição de contribuições e de quotizações as entidades empregadoras e os beneficiários que tenham procedido ao pagamento indevido de contribuições e quotizações nos termos previstos no artigo anterior.
- 2 - As contribuições e as quotizações indevidamente pagas são restituídas às entidades empregadoras e aos beneficiários:
 - a) Mediante requerimento dos interessados quer diretamente quer por compensação com débitos; ou
 - b) Por compensação oficiosa de créditos.
- 3 - Sempre que seja detetada oficiosamente a existência de pagamentos indevidos de contribuições e quotizações deve ser dado conhecimento ao interessado, sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 197.º

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 16.º do/a [Lei n.º 20/2012](#) - [Diário da República n.º 93/2012, Série I de 2012-05-14](#), em vigor a partir de 2012-05-15

Artigo 269.º**Montante da restituição**

- 1 - (Revogado).
- 2 - O montante da restituição corresponde à parte proporcional das respectivas obrigações contributivas sobre as remunerações que constituíram base de incidência contributiva, revalorizadas, nos termos legais, à data de apresentação do requerimento de restituição e após a dedução do valor das prestações já concedidas com base nas contribuições pagas.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 16.º do/a [Lei n.º 20/2012](#) - [Diário da República n.º 93/2012, Série I de 2012-05-14](#), em vigor a partir de 2012-05-15

Artigo 270.º**Registo de remunerações**

Nas situações em que se verifique estarem reunidas as condições que confirmam direito à restituição total das contribuições e das quotizações, os correspondentes períodos de registo de remunerações não relevam para a atribuição futura de prestações.

Artigo 271.º**Requerimento e prazo**

- 1 - A restituição de contribuições e de quotizações é requerida aos serviços e instituições de segurança social competentes.
- 2 - (Revogado).

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 260.º do/a [Lei n.º 82-B/2014](#) - [Diário da República n.º 252/2014, 1º Suplemento, Série I de 2014-12-31](#), em vigor a partir de 2015-01-01

Artigo 272.º***Prescrição***

- 1 - O direito à restituição de valores referentes a contribuições e a quotizações indevidamente pagas à segurança social prescrevem no prazo de cinco anos a contar da data do pagamento.
- 2 - A prescrição interrompe-se com a apresentação de requerimento de restituição apresentado junto dos serviços da segurança social.
- 3 - O prazo de prescrição suspende-se nos termos previsto na lei geral.

Título II***Disposições transitórias e finais*****Capítulo I*****Disposições transitórias*****Artigo 273.º*****Situações especiais***

- 1 - Com a entrada em vigor do presente Código, constituem grupo fechado regulado em legislação própria e nos termos definidos no presente artigo as situações dos trabalhadores a que se aplicam:
 - a) A taxa contributiva relativa aos docentes dos estabelecimentos de ensino particular e cooperativo abrangidos pelos Decretos-Leis n.os 321/88, de 22 de Setembro, 179/90, de 5 de Junho, 327/85, de 8 de Agosto, e 109/93, de 7 de Abril, contratados até dia 31 de Dezembro de 2005 é de 7,8 % a cargo da respectiva entidade empregadora;
 - b) A taxa contributiva relativa aos docentes não abrangidos pela Caixa Geral de Aposentações, ao abrigo do despacho n.º 132/SESS/89, de 19 de Dezembro, contratados até dia 31 de Dezembro de 2005 é de 29 %, sendo, respectivamente, de 21 % e de 8 % para as entidades empregadoras e para os trabalhadores;
 - c) A taxa contributiva relativa aos docentes de nacionalidade estrangeira que optaram pela não inscrição na Caixa Geral de Aposentações, nos termos do Despacho Normativo n.º 61/97, de 1 de Outubro, contratados até dia 31 de Dezembro de 2005 é de 7,8 % a cargo da respectiva entidade empregadora;
 - d) (Revogada).
 - e) A taxa contributiva relativa aos trabalhadores agrícolas abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 464/99, de 5 de Novembro, é a fixada no referido diploma para o ano de 2010 e a taxa contributiva referente aos trabalhadores previstos no Decreto-Lei n.º 40/2001, de 9 de Fevereiro, é fixada em 8 % ou 15 % consoante os trabalhadores optem pelo 1.º ou 2.º a 5.º escalões de base de incidência contributiva previstos no presente Código para os trabalhadores independentes;
 - f) O regime contributivo referente aos trabalhadores e aos produtores abrangidos pelo disposto no Decreto Legislativo Regional n.º 18/84/A, de 12 de Maio;
 - g) A taxa contributiva relativa aos trabalhadores em situação de pré-reforma abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 261/91, de 25 de Julho, com carreira contributiva não inferior a 37 anos é de 10 %, sendo, respectivamente, de 7 % e de 3 % para as entidades empregadoras e para os trabalhadores;
 - h) A taxa contributiva relativa aos trabalhadores em situação de pré-reforma abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 261/91, de 25 de Julho, com carreira contributiva inferior a 37 anos é de 21,6 %, sendo, respectivamente, de 14,6 % e de 7 % para as entidades

empregadoras e para os trabalhadores;

i) A taxa contributiva relativa aos notários abrangidos pelo regime dos trabalhadores independentes que optaram pela manutenção no regime de protecção social da função pública, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 26/2004, de 4 de Fevereiro, é de 2,7 %;

j) A taxa contributiva relativa aos oficiais do notariado que optaram pela manutenção no regime de protecção social da função pública, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 26/2004, de 4 de Fevereiro, é de 7,8 %, sendo, respectivamente, de 6,8 % e de 1 % da responsabilidade das entidades empregadoras e dos trabalhadores;

l) (Revogada).

2 - Aos trabalhadores agrícolas diferenciados e indiferenciados que até à entrada em vigor do presente Código se encontrem abrangidos pelo regime previsto no Decreto-Lei n.º 401/86, de 2 de Dezembro, e no Decreto Regulamentar n.º 75/86, de 30 de Dezembro, mantêm-se a aplicação do referido regime, com as taxas previstas no Decreto-Lei n.º 199/99, de 8 de Junho, em situação de grupo fechado.

3 - Aos trabalhadores que até à entrada em vigor do presente Código se encontrem abrangidos pelo regime previsto no Decreto Legislativo Regional n.º 12/93/M, de 23 de Julho, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 22/98/M, de 18 de Setembro, e Portaria n.º 780/73, de 9 de Novembro, mantêm-se a aplicação do referido regime em situação de grupo fechado.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 81.º do/a [Lei n.º 64-B/2011](#) - [Diário da República n.º 250/2011, 1º Suplemento, Série I de 2011-12-30](#), em vigor a partir de 2012-01-01

Alterado pelo/a Artigo 19.º do/a [Decreto-Lei n.º 140-B/2010](#) - [Diário da República n.º 252/2010, Suplemento n.º 2, Série I de 2010-12-30](#), em vigor a partir de 2010-12-31

Artigo 274.º

Situações especiais transitórias

1 - Até à entrada em vigor da regulamentação prevista no artigo 29.º da Lei n.º 4/2009, de 29 de Janeiro, e atento o disposto no artigo 31.º da mesma lei, mantêm-se em vigor em regime de grupo fechado para os beneficiários enquadrados até 31 de Dezembro de 2005:

a) O regime previsto para os docentes abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 67/2000, de 26 de Abril, a que se aplica a taxa de 4,9 %, da responsabilidade da entidade empregadora;

b) O regime previsto para os militares em regime de voluntariado e contrato abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 320-A/2000, de 15 de Dezembro, alterado pelos Decretos-Leis n.os 118/2004, de 21 de Maio, e 320/2007, de 27 de Setembro, a que se aplica a taxa de 3 %, da responsabilidade da entidade empregadora.

2 - (Revogado).

3 - (Revogado).

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 71.º do/a [Lei n.º 55-A/2010](#) - [Diário da República n.º 253/2010, Suplemento n.º 1, Série I de 2010-12-31](#), em vigor a partir de 2011-01-01

Artigo 275.º

Manutenção de enquadramento no regime dos trabalhadores independentes

Podem manter o enquadramento no regime dos trabalhadores independentes regulado no presente Código:

a) Os advogados e solicitadores que se encontrem, à data da entrada em vigor do presente Código, facultativamente enquadrados naquele regime;

b) Os gerentes de sociedades constituídas exclusivamente por antigos comerciantes em nome individual ou por estes e pelos respectivos cônjuges, parentes ou afins na linha recta ou até ao 2.º grau da linha colateral, que à data da entrada em vigor do

presente Código, estivessem abrangidos pelo despacho n.º 9/82, de 25 de Março, até à data da sua revogação, pelo Decreto-Lei n.º 328/93, de 25 de Setembro;

c) Os membros das cooperativas de produção e serviços que, à data da entrada em vigor do presente Código, estejam abrangidos pelo n.º 2 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 328/93, de 25 de Setembro.

Artigo 276.º

Manutenção das bases de incidência contributiva

1 - (Revogado).

2 - (Revogado).

3 - (Revogado).

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 6.º do/a [Decreto-Lei n.º 2/2018 - Diário da República n.º 6/2018, Série I de 2018-01-09](#), em vigor a partir de 2018-01-10, produz efeitos a partir de 2019-01-01

Alterado pelo/a Artigo 171.º do/a [Lei n.º 83-C/2013 - Diário da República n.º 253/2013, 1º Suplemento, Série I de 2013-12-31](#), em vigor a partir de 2014-01-01

Artigo 277.º

Ajustamento progressivo da base de incidência contributiva

A integração na base de incidência contributiva das prestações referidas nas alíneas n), p), q), r), s), t), v), x), z) e aa) do artigo 46.º, nos termos aí previstos, faz-se nos seguintes termos:

a) 33 % do valor no ano de 2010;

b) 66 % do valor no ano de 2011;

c) 100 % do valor a partir do ano de 2012.

Artigo 278.º

Ajustamento progressivo da base de incidência contributiva dos trabalhadores do serviço doméstico

1 - A base de incidência contributiva dos trabalhadores do serviço doméstico prevista no n.º 1 do artigo 120.º é fixada em 85 % do valor do IAS para o ano de 2010 e no valor de um IAS a partir de 2011.

2 - A convergência referida no número anterior produz efeitos no dia 1 de Janeiro do ano em causa.

Artigo 279.º

Ajustamento progressivo da base de incidência contributiva dos trabalhadores independentes

REVOGADO

Alterações

Revogado pelo/a Artigo 6.º do/a [Decreto-Lei n.º 2/2018 - Diário da República n.º 6/2018, Série I de 2018-01-09](#), em vigor a partir de 2018-01-10, produz efeitos a partir de 2019-01-01

Alterado pelo/a Artigo 16.º do/a [Lei n.º 20/2012 - Diário da República n.º 93/2012, Série I de 2012-05-14](#), em vigor a partir de 2012-05-15

Artigo 280.º***Antecipação da aplicação do primeiro escalão de base de incidência contributiva dos trabalhadores independentes*****REVOGADO****Alterações**

Revogado pelo/a Artigo 71.º do/a [Lei n.º 55-A/2010 - Diário da República n.º 253/2010, Suplemento n.º 1, Série I de 2010-12-31](#), em vigor a partir de 2011-01-01

Artigo 281.º***Ajustamento progressivo das taxas contributivas***

1 - As taxas contributivas previstas nos artigos 79.º, 112.º, 127.º, n.º 4 do 168.º e 184.º do Código são ajustadas progressivamente da forma seguinte:

a) A taxa contributiva relativa aos praticantes desportivos profissionais é fixada para o ano de:

- i) 2010 em 29,5 %, cabendo respectivamente 18,5 % e 11 % à entidade empregadora e ao trabalhador;
- ii) 2011 em 30,5 %, cabendo respectivamente 19,5 % e 11 % à entidade empregadora e ao trabalhador;
- iii) 2012 em 31,5 % cabendo respectivamente 20,5 % e 11 % à entidade empregadora e ao trabalhador;
- iv) 2013 em 32,5 % cabendo respectivamente 21,5 % e 11 % à entidade empregadora e ao trabalhador;
- v) 2014 em 33,3 % cabendo respectivamente 22,3 % e 11 % à entidade empregadora e ao trabalhador;

b) A taxa contributiva relativa aos trabalhadores das instituições particulares de solidariedade social é fixada para o ano de:

- i) 2010 em 31 % cabendo respectivamente 20 % e 11 % à entidade empregadora e ao trabalhador;
- ii) 2011 em 31,4 % cabendo respectivamente 20,4 % e 11 % à entidade empregadora e ao trabalhador;
- iii) 2012 em 31,8 % cabendo respectivamente 20,8 % e 11 % à entidade empregadora e ao trabalhador;
- iv) 2013 em 32,2 % cabendo respectivamente 21,2 % e 11 % à entidade empregadora e ao trabalhador;
- v) 2014 em 32,6 % cabendo respectivamente 21,6 % e 11 % à entidade empregadora e ao trabalhador;
- vi) 2015 em 33 % cabendo respectivamente 22 % e 11 % à entidade empregadora e ao trabalhador;
- vii) 2016 em 33,3 % cabendo respectivamente 22,3 % e 11 % à entidade empregadora e ao trabalhador;

c) A taxa contributiva relativa aos trabalhadores das demais entidades sem fins lucrativos é fixada para o ano de:

- i) 2010 em 32 % cabendo respectivamente 21 % e 11 % à entidade empregadora e ao trabalhador;
- ii) 2011 em 32,4 % cabendo respectivamente 21,4 % e 11 % à entidade empregadora e ao trabalhador;
- iii) 2012 em 32,8 % cabendo respectivamente 21,8 % e 11 % à entidade empregadora e ao trabalhador;
- iv) 2013 em 33,3 % cabendo respectivamente 22,3 % e 11 % à entidade empregadora e ao trabalhador;

d) A taxa contributiva relativa aos membros das igrejas, associações e confissões religiosas prevista no n.º 1 do artigo 127.º é fixada para o ano de:

- i) 2010 em 14 % cabendo respectivamente 9 % e 5 % à entidade empregadora e ao trabalhador;
- ii) 2011 em 16 % cabendo respectivamente 10 % e 6 % à entidade empregadora e ao trabalhador;
- iii) 2012 em 18 % cabendo respectivamente 11 % e 7 % à entidade empregadora e ao trabalhador;
- iv) 2013 em 19,6 % cabendo respectivamente 12 % e 7,6 % à entidade empregadora e ao trabalhador;
- v) 2014 em 20,6 % cabendo respectivamente 13 % e 7,6 % à entidade empregadora e ao trabalhador;
- vi) 2015 em 21,6 % cabendo respectivamente 14 % e 7,6 % à entidade empregadora e ao trabalhador;
- vii) 2016 em 22,6 % cabendo respectivamente 15 % e 7,6 % à entidade empregadora e ao trabalhador;
- viii) 2017 em 23,8 % cabendo respectivamente 16,2 % e 7,6 % à entidade empregadora e ao trabalhador;

e) A taxa contributiva relativa aos membros das igrejas, associações e confissões religiosas prevista no n.º 2 do artigo 127.º é fixada para o ano de:

- i) 2010 em 15,3 % cabendo respectivamente 9,7 % e 5,6 % à entidade empregadora e ao trabalhador;
- ii) 2011 em 17,3 % cabendo respectivamente 10,7 % e 6,6 % à entidade empregadora e ao trabalhador;
- iii) 2012 em 19,3 % cabendo respectivamente 11,7 % e 7,7 % à entidade empregadora e ao trabalhador;

LEGISLAÇÃO CONSOLIDADA

- iv) 2013 em 21,3 % cabendo respectivamente 12,7 % e 8,6 % à entidade empregadora e ao trabalhador;
- v) 2014 em 23,3 % cabendo respectivamente 14,7 % e 8,6 % à entidade empregadora e ao trabalhador;
- vi) 2015 em 25,3 % cabendo respectivamente 16,7 % e 8,6 % à entidade empregadora e ao trabalhador;
- vii) 2016 em 27,3 % cabendo respectivamente 18,7 % e 8,6 % à entidade empregadora e ao trabalhador;
- viii) 2017 em 28,3 % cabendo respectivamente 19,7 % e 8,6 % à entidade empregadora e ao trabalhador;

f) (Revogada).

g) A taxa contributiva relativa aos beneficiários do seguro social voluntário prevista no n.º 1 do artigo 184.º é fixada para o ano de:

- i) 2010 em 17,5 %;
- ii) 2011 em 19 %;
- iii) 2012 em 20,5 %;
- iv) 2013 em 22 %;
- v) 2014 em 23,5 %;
- vi) 2015 em 25 %;
- vii) 2016 em 26,9 %;

h) A taxa contributiva relativa aos beneficiários do seguro social voluntário prevista no n.º 2 do artigo 184.º é fixada para o ano de:

- i) 2010 em 24,5 %;
- ii) 2011 em 26 %;
- iii) 2012 em 27,5 %;
- iv) 2013 em 29 %;
- v) 2014 em 29,6 %;

i) Sem prejuízo do disposto na alínea seguinte, a taxa contributiva relativa aos beneficiários do seguro social voluntário prevista no n.º 3 do artigo 184.º é fixada para o ano de:

- i) 2010 em 17,5 %;
- ii) 2011 em 19 %;
- iii) 2012 em 20,5 %;
- iv) 2013 em 22 %;
- v) 2014 em 23,5 %;
- vi) 2015 em 25 %;
- vii) 2016 em 26,5 %;
- viii) 2017 em 27,4 %;

j) A taxa contributiva relativa aos beneficiários do seguro social voluntário prevista no n.º 3 do artigo 184.º que sejam bombeiros voluntários é fixada para o ano de:

- i) 2010 em 21,5 %;
- ii) 2011 em 23 %;
- iii) 2012 em 24,5 %;
- iv) 2013 em 26 %;
- v) 2014 em 27,4 %.

2 - A convergência das taxas contributivas nos termos previstos no número anterior produz efeitos no dia 1 de Janeiro do ano em causa.

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 71.º do/a [Lei n.º 55-A/2010 - Diário da República n.º 253/2010, Suplemento n.º 1, Série I de 2010-12-31](#), em vigor a partir de 2011-01-01

Capítulo II
Disposições finais

Artigo 282.º
Instituições competentes

- 1 - A inscrição e o enquadramento dos trabalhadores por conta de outrem compete aos serviços do ISS, I. P., ou aos serviços da segurança social das Regiões Autónomas em cujo âmbito territorial se situe a sede ou o estabelecimento da entidade empregadora, sem prejuízo do estabelecido quanto ao âmbito pessoal de caixas de previdência social.
- 2 - A inscrição e o enquadramento dos trabalhadores independentes e dos beneficiários do seguro social voluntário compete aos serviços do ISS, I. P., ou aos serviços da segurança social das Regiões Autónomas em cujo âmbito territorial se situe a residência do trabalhador, sem prejuízo do estabelecido quanto ao âmbito pessoal de caixas de previdência social.

Artigo 283.º
Contribuições da responsabilidade das entidades contratantes

- 1 - As contribuições das entidades contratantes sobre serviços prestados por trabalhadores independentes destinam-se à proteção destes trabalhadores nas eventualidades imediatas.
- 2 - (Revogado.)
- 3 - (Revogado.)

Alterações

Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a [Decreto-Lei n.º 2/2018 - Diário da República n.º 6/2018, Série I de 2018-01-09](#), em vigor a partir de 2018-01-10, produz efeitos a partir de 2019-01-01

Alterado pelo/a Artigo 16.º do/a [Lei n.º 20/2012 - Diário da República n.º 93/2012, Série I de 2012-05-14](#), em vigor a partir de 2012-05-15

Alterado pelo/a Artigo 69.º do/a [Lei n.º 55-A/2010 - Diário da República n.º 253/2010, Suplemento n.º 1, Série I de 2010-12-31](#), em vigor a partir de 2011-01-01

Artigo 283.º-A
Efeitos específicos no registo de remunerações

As remunerações registadas nas situações dos trabalhadores independentes com rendimento relevante mensal médio apurado trimestralmente de montante igual ou superior a 4 vezes o valor do IAS, que acumulem atividade com atividade profissional por conta de outrem nos termos da alínea a) do artigo 157.º, apenas relevam para determinação da remuneração de referência nas eventualidades de invalidez, velhice e morte.

Alterações

Aditado pelo/a Artigo 3.º do/a [Decreto-Lei n.º 2/2018 - Diário da República n.º 6/2018, Série I de 2018-01-09](#), em vigor a partir de 2018-01-10, produz efeitos a partir de 2019-01-01

Artigo 284.º
Beneficiários de programas de estágios

A protecção social e o correspondente regime contributivo referente aos beneficiários de programas de estágios são fixados em diploma próprio.

Anexo I

(ver documento original)

A versão consolidada não tem valor legal e não substitui a consulta dos atos que deram origem a esta consolidação.
